جـــامعة المستقبل

كلية الشريعة والقانون

قسم الفقه وأصوله

بحث تخرج مقدم لاستكمال الوحدات المطلوبة لنيل درجة البكالوريوس:

بعنوان:

الإجهاض وموقف الشريعة منه

(دراسة فقهية مقارنة)

إعداد الطالبة: زينب عبده شيخ

رقم الجامعي :37\442

المشرف الدكتور\علي تواني محمود

(مدير جامعة المستقبل في كينيا)

العام الجامعي ١٤٤١هـ الموافق ٢٠٢٠م



الإستهلال

قال تعالى: ﴿ قُلْ تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۖ أَلَّا تُشْرِكُواْ بِهِۦ شَيْـًٔا ۖ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا ۖ وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَوْلَٰدَكُم مِّنْ إِمْلَٰقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُواْ ٱلْفَوَٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۖ وَلَا تَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ الأنعام: 151

وقال: ﴿ وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَوْلَٰدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَٰقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْـًٔا كَبِيرًا ﴾ الإسراء: ٣١

إهداء

أهدي هذا البحث إلى **معلم البشرية وخير الخلق محمد** عليه أفضل الصلاة وأفضل التسليم ، وإلى النور الذي ينير لي درب النجاح **أبي** ، وإلى من علمتني الصمود مهما تبدلت الظروف **أمي** ، وإلى أبي الثاني الشيخ\ **إسماعيل علي آدم** ، وإلى أمي الثانية مدرسة **خذيجة بنت خويلد** وإلى **جامعة المستقبل** ، وإلى **أبي مشعل** وإلى **إخوتي وأولاد إخوتي وأسرتي** جميعا ، وإلى ولديّ **يوسف وياسر** ليلتزما السّير في طريق العلم وخدمته ، وإلى صديقي **أبي مروة ياسين الخفاجي العراقي** ، وصديقتي **مسلمة علي برسوك** ، **ومريم عبدالله طيري** وكل **أصدقائي وإلى أساتذتي** ، وكل من علمني حرفا. أقول لهم أحبكم حبا لومر على أرض قاحلة لتفجرت منها ينابيع المحبة.

الشكر والتقدير

الحمدلله الذي اسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة حمداً كماينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه والشّكر كله له ، والصّلاة والسّلام على إمام المرسلين حبيبنا وخليل رب العالمين سيّدنا محمّد صلى الله عليه وسلم ، أما بعد- فأتقدّم بوافر الشّكر أولا وآخرا بعد الله – إلى **والديّ** ثم **لجامعة المستقبل** وإدارتها ، وهيئة التدريس الذين بذلو جهدهم لنتمتع بالعلم والمعرفة ، وأقدّم أيضا جزيل الشكر **أبي مشعل** حفظه الله الّذي كفل دراستي أربع سنوات أقول له جزاك الله عنّا وعن جميع المسلمين خيراً ، وأشكر أيضا لصديقتي الفاضلة /**حفصة شيخ معاوية** الّتي كانت سبب إلتحاقي بالجامعة ، جعل الله صدقة جارية لوالدها رحمه الله ، كما أتقدّم شكري وتقديري لأخواي الشقيقين **عبدالله وعبدالرحمن** اللذان كانا سندي وعوني –بعدالله –في كتابة هذا البحث وأختي **فاطمة** التي كانت تشجعني دوما في إكمال البحث بأسرع وقت ، لكم بعض كلمات الشكر بالرغم من أنها لاتوافيكم حقكم فشكرا لكم شمس حياتي ، وأشكر أيضا الأستاذ **إبراهيم جيلي زبير** الذي مدّ لي العون والمساعدة ، وكذلك الأخ **إبراهيم شريف** وأستاذ**حسين عبد الصمد** ، وأستاذة\ **ذهب قاسم** ، وأشكر الأطباء :**خضرة شريف** ، **فاطمة إيمان** ، **عنب محمد** ، **عبدالله عبد** ألذين أعطوني وقتهم الثمين، وكل من ساعدني في كتابة البحث كما أخص بالشكر الجزيل للأستاذ الفاضل الدّكتور :**علي تواني محمود مدير الجامعة** ، –رعاه الله– فهو نعم المرشد والنّاصح والموجّه ، واعترف أنه أعطاني الكثير من وقته.

الفصل الأول: المقدمة وفيه:

- تقديم.
- أهمية الموضوع.
- سبب اختيار الموضوع.
- أهداف البحث.
- مشكلة البحث.
- الدراسات السابقة.
- منهج البحث.
- ملخص البحث.
- هيكل البحث
- الدراسات السابقة

تقديم

الحمدلله رب العالمين الذي انعم علينا بنعمة الإسلام بدون طلب منا ، وكرّم الإنسان على سائر الأنام والصّلاة والسّلام على من أرسله الله ليكون مشكاة نور وهدى ، ولمن كان أرحم الناس بالأطفال سيدنا محمد حبيبنا وحبيب رب العالمين ...وبعد: فمن نعم الله الجليلة أن أكرم بني آدم أعظم تكريم فهداه النّجدين﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيٓ ءَادَمَ وَحَمَلْنَٰهُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَٰهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَفَضَّلْنَٰهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾ ﴾ الإسراء: ٧٠

﴿ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّي خَٰلِقٌۢ بَشَرًا مِّن طِينٍ ﴿٧١﴾ فَإِذَا سَوَّيْتُهُۥ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا۟ لَهُۥ سَٰجِدِينَ ﴿٧٢﴾ ﴾ ص: ٧١ - ٧٢

أهمية الموضوع:

فإن النّسل هو المحور الأساسي لوجود الإنسان ، وبه يستمرّ النّوع البشري ؛ لذا إهتمّ الإسلام به ، وأولى للبشريّة عناية واهتماما منذ نشأته في بطن أمّه إلى أن يصير شيخا كبيراً ، وبين كلّ مايتعلّق بهذا الإنسان في شؤونه المختلفة . ومظاهر إهتمام الإسلام بالإنسان شملت جميع جوانب حياته إبتداءً من حقّه في الحياة ، وعدم الإعتداء عليه قبل ولاداته وبعد ولادته ، إلى حقه في الرضاعة ، والحضانة ، وحقه في تهيئة البيئة الصالحة والتأذيب ، وحسن التّعامل معه إلى غير ذلك من المظاهر التي دعت الشّريعة الإسلامية على توفيرها له منذ أن يكون جنيناً في بطن أمه إلى أن يبلغ الحلم.

سبب اختيار الموضوع:

من الأسباب التي حملتني على اختيار هذا الموضوع ما يلي:

١-أن الإجهاض قد انتشر في أكثر بلاد العالم الإسلامي في العصر الحديث ولا يعرف النّاس مدى خطورته.

٢-إضافة إلى انتشار هذاالأمر فإن هناك دعوات للإباحته مطلقا.

٣-أن هذا الموضوع يهم فئات كثيرة من المجتمع –إن لن أقل إنه يهم المجتمع بأسره .

٤-السبب الرّئيسي لاختياري هذا الوضوع هو تساهل إجهاض الأجنة عندنا ، وفي هذا مخالفة ظاهرة لشرعنا الحنيف.

أهداف البحث:

١- بيان منزلة الإنسان في الإسلام .

٢- وصف مراحل تكوين الجنين في بطن أمّه.

٣- تعريف الإجهاض ، وبيان أنواعه ، وذكر أضراره ووسائله وأساليبه.

٤- بيان حكم الإجهاض ، ومايترتّب عليه.

٥- أسباب الإجهاض في مدينة قاريسا ، وأكثر الأنواع شيوعا .

مشكلة البحث:

١- جهل كثير من النّساء عن حكم الإجهاض وموقف الشريعة منها .

٢- كثرة الإجهاض في العصر الرّاهن .

٣- تنوع أنوع الإجهاض وتسهيل وسائله.

الدراسات السابقة:موقف الشريعة من الإجهاض دراسة مقارنة ماتطرق هذالموضوع سوى بعض الرسائل منها:_موقف الشريعة من الإجهاض وموانع الحمل دراسة مقارنة تقدم بها\ مسعودة حسين بوعدلدوي وأشرفت عليها الدكتورة \نفيسة إبراهيم باجي ، وقد سجلت هذه الرسالة ١٤٠٨هـ___١٩٨٨مـ.

٢_أحكام الجنين والطفل في الفقه الإسلامي تقدم بها \عواطف تحسين عبدالله البوقري وأشرف عليها الأستاذ الدكتور \الشافعي عبد الرحمن السيد. لكن ماتطرق إلى المواضيع التالية:

_ إجهاض الجنين ومايترتب عليه من أحكام

٣_إجهاض الحمل ومايترتب عليه من أحكام في الشريعة الإسلامية\ الكتور عباس شومان،الطبعة الأولى ١٤١٩هـ____١٩٩٩م

٤_أحكام الإجهاض في الفقه الإسلامي رسالة ماجيستير تقدم بها\الدكتور إبراهيم بن محمد قاسم بن محمد رحيم.سنة١٤٢٣هـ___٢٠٠٢

٤_مشكلة الإجهاض دراسة طبية فقهية ، تقدم بها د.محمد علي البار سنة ١٩٨٥.

منهج البحث:

تسير الباحثة في بحثها المنهج الوصفي مستخدما التحليل الكيفي والإستنباط المعهود في البحوث الفقهية .

ويتمثل منهج الباحثة في النقاط التالية:

١-تصوير المسألة المراد بحثها تصويرا دقيقا قبل بيان حكمها ؛ ليتّضح المقصود من دراستها.

٢-التعريف بالمصطلحات من كتب الفنّ الذي يتبعه المصطلح ، أو من كتب المصطلحات المعتمدة .

٣-توثيق المعاني من معاجم اللغة المعتمدة ، وتكون الإحالة عليها بالمادة والجزء والصفحة .

٤-أثبت الآيات القرآنية الواردة في البحث برسم المصحف ، وذكرت عقبها اسم السورة ورقم الآية ؛ حتى لاينقطع القارئ بكثرة تحويل نظره إلى الهامش .

٥-تخريج الأحاديث النبوية المطهرة من مصادرها الأصلية وإثبات الكتاب والجزء والصفحة .

٦-تخريج الآثار من مصادرها الأصلية.

٧-الحرص على الموضوعية وإلتزام المنهج العلمي البعيد عن التعصب للرأي والتجريح للمخالف.

٨-التركيز على موضوع البحث وتجنب الإستطراد .

٩-أعتني بقواعد اللغة العربية والإملاء ، وبالنواحي الشكلية ، والتنظيم ، وعلامات الترقيم ، والتنصيص ما أمكن ذلك مثل:

أ-أضع الآيات بين قوسين.

ب-أضع الأحاديث والآثار بين قوسين.

١٠-أحرص في ترجمة الأعلام على أن تكون مختصرة مشتملة على مايأتي:

أ-اسم العالم ونسبه.

ب-تاريخ وفاته.

ج-مذهبه الفقهي.

د-أهم مؤلّفاته إن وجدت.

هـ-مصادر ترجمته.

١٨-تكون الإحالة إلى المصدر في حالة النقل منه بذكر اسمه والجزء والصفحة ، وفي الحالة النقل بالمعنى يذكر ذالك مسبوقا بكلمة "أنظر".

١٩-والخاتمة.

٢٠-اتبعت البحث بالفهارس الفنية المتعارف عليها وهي:

أ-فهرس الآيات .

ب-فهرس الأحاديث النبوية.

ج-فهرس الأعلام .د- فهرس المصادر والمراجع.

ملخص البحث:

الحمدلله والشكر على نعمه ، الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم ، وكرّم ابن آدم أبلغ الإكرام ، ثمّ الصّلاة والسّلام على أشرف وأرحم الخلق وخاتم الأنبياء ، أما بعد...تناولت بحثي تحت الإجهاض وموقف الشّريعة منه دراسة مقارنة المتكون من فصلين وأحد عشر مبحثا وتسعة مطالب ، في الفصل الأول المقدمة تناولت فيه أهمية الموضوع ، وسبب الإختيار ، وأهداف البحث ، ومشاكله ، والدراسات السابقة ، ومنهج البحث.

المبحث الأول بينت فيه مفهوم الإجهاض وجعلت تحته مطالب أربعة :تعريف الإجهاض لغة، واصطلاحا، وطبا ، وشرح التعريفات. والمبحث الثاني ذكرت فيه مراحل تكوين الجنين في بطن أمه ، وفي المبحث الثالث ذكرت أنواع الإجهاض ، وفي المبحث الرابع ذكرت أسبابه ، والخامس تناولت فيه وسائل الإجهاض وذكرت أن منها وسائله إيجابية وسلبية ، وفي المبحث السادس تناولت فيه أساليب الإجهاض ، وأيضا في المبحث السابع ذكر أضرار الإجهاض ، والمبحث الثامن أسباب الإجهاض في مدينة قارسا ، والأضرار التي نتج عنها المبحث التاسع :ذكرت حكم الإجهاض ومايترتب عليه المبحث العاشر: مايترتب على الإجهاض من مسؤولية مسؤولية الأم ، والطبيب :المبحث الحادي عشر :دية الجنين وكفارة الإجهاض تحته خمس مطالب المطلب الأول :تعريف الغرة لغة واصطلاحا ، والمطلب الثاني:وقت وجوب الغرة ، المطلب الثالث: من تجب عليه الغرة ، المطلب الرابع :دية الجنين الذي مات بعد ولادته ، المطلب الخامس: كفارة الإجهاض.

توصلت خلال بحثي لهذا الموضوع توصلت ثلاثة : نقاط:١-أن الإجهاض محرم مطلقا إلا إذا كان مضر للأم. ٢- أن من العلماء من حرم الإجهاض حتى إذا كانت الأم الضحية.٣- أن بعض بلدان الغرب أجازو الإجهاض فلما لم يبق إلا كبار السن منعوه.

هيكل البحث

هيكل البحث يسير على النحو التالي:

يتكّون إجمالاً من فصلين وتمهيد.

الفصل الأول: المقدمة وقد بينت فيها : أهمية الموضوع ، سبب إختيار الموضوع ، أهداف البحث ، منهج البحث ، مشكلة البحث.

التمهيد: منزلة الإنسان في الإسلام.

الفصل الثاني:الإجهاض وسيكون الحديث عنه من خلال أحد عشر مبحثا:

المبحث الأول:مفهوم الإجهاض ، تحته أربعة مطالب :

المطلب الأول: تعريف الإجهاض لغة.

المطلب الثاني: تعريف الإجهاض إصطلاحا.

المطلب الثالث:تعريف الإجهاض طبا.

المطلب الرابع:مناقشة التعرفات.

المبحث الثّاني:مراحل تكوين الجنين في بطن أمّه.

المبحث الثّالث: أنواع الإجهاض .

المبحث الرابع :أسباب لإجهاض.

المبحث الخامس: وسائل الإجهاض.

المبحث السّادس:أساليب الإجهاض.

المبحث السّابع:أضرار الإجهاض.

المبحث الثامن: أسباب الإجهاض في مدينة قارسا.

المبحث التّاسع:حكم الإجهاض.

المبحث العاشر: ما يترتّب على الإجهاض من مسؤولية.

المبحث الحادي عشر :دية الجنين وكفارة الإجهاض :

وتحته خمسة مطالب:

المطلب الأول : تعريف الغرة لغة واصطلاحا.

المطلب الثاني :وقت وجوب الغرة .

المطلب الثالث : من تجب عليه الغرة.

المطلب الرابع : دية الجنين الذي مات بعد ولادته.

المطلب الخامس :كفارة الإجهاض.

التمهيد

منزلة الإنسان في الإسلام:

لقد خلق الله الإنسان وفضّله على كثير ممن خلقه بصفات تميزه عنهم ،كخلقه على تلك الهيئة المعتدلة وتزويده بتلك الإستعدادات التي استاهل بها الخلافة في اللأرض وتعمير الكون وتسخيره له .

ومن أعظم أنواع التّكريم أنه خلقه بيده ونفخ فيه من روحه واحتفل بقدومه بسجود الملائكة له ثمّ أرسل له رسله قال تعالى:﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيٓ ءَادَمَ وَحَمَلْنَٰهُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَٰهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَفَضَّلْنَٰهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾ ﴾ الإسراء: ٧٠

وإنّ البحث عن أسرار الإنسان وخفاياه كان ولايزال هو الشّغل الشّاغل للعلماء والمفكّرين حتّى قال أحد الحكماء قديما من عرف نفسه عرف ربّه.

وقد أشار القرآن الكريم إلى عظم سرّ الإلهي في خلق الإنسان وأنّه عالم صغير ، وكلّما ارتقى الإنسان في المعرفة واتسعت مداركه وزادت معلوماته وكثرت تجاربه ، اكتشف المزيد من أسرار الكون وأسرار النّفس ، وسيبقى هذان المعرضان الإلهيان الهائلان (الكون والإنسان)حافلين بكل عجيب وجديد إلى أخر الزّمان ، وهذه الخلائق التي تعمر الأرض من الأحياء ، فإنّ خليفة منها أمة وكل فرد منها عجيبة ، وهذا المخلوق الإنسان هوالعجيبة الكبرى في هذه الأرض .إنّه عجيبة في تكوينه الجسماني : في أسرار هذا الجسد ، عجيبة في تكوينه الرّوحي :في أسرار هذه النّفس ، وهو عجيبة في ظاهره وعجيبة في باطنه ، وهويمثل عناصر هذا الكون وأسراره وخفاياه .

وتـــزعـم أنّك جـــــرم صغـــير وفـــيـك انـــطـوى العـــــالـم الأكـــبر([1])

وحيثما وقف الإنسان يتأمّل عجائب نفسه التقى بأسرار تدهش وتحير ، تكوين أعضائه وتوزيعها ، وظائفها وطريقة أدائها لهذه الوظائف ، عملية الهضم والإمتصاص ، عملية التنفس والإحتراق ، دورة الدّم في القلب والعروق ، الجهاز العصبي وتركيبه وإدارته للجسم . الغدد وإفرازها وعلاقتها بنمو الجسد ونشاطه

(1) علي بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته فاطمة.

وانتظامه . تناسق هذه الأجهزة كلها وتعاونها ، وتجاوبها الكامل الدّقيق . وكل عجيبة من هذه تنطوي تحتها عجائب .. وفي كل عضو وجزء من عضوه خارقة تحيّر الألباب.

وأسرار روحه وطاقتها المعلومة والمجهولة ..إداركه للمدركات وطريقة ادراكها وحفظها وتذكرها. هذه المعلومات والصّور المختزنة .أين وكيف ؟ هذه الصور والرّؤى والمشاهد كيف انطبعت ؟وأين؟ وكيف استدعى فتجيء ..وذلك في الجانب المعلوم من هذه القوى .فأمّا المجهول منها فهو أكبر وأكثر .تظهر الآثار بين الحين والحين في لمسات وإشراقات تدل على ماوراء الظّاهر من المغيب المجهول .

ثمّ أسرار هذا الجنس في توالده وتوارثه خليّة واحدة تحمل كل رصيد الجنس البشري من الخصائص ، وتحمل معها خصائص الأبوين والأجداد والقريبين .فأين تكمن هذه الخصائص في تلك الخليّة الصغيرة ؟ وكيف تهتدي بذاتها إلى طريقها التّاريخي الطّويل ، فتمثّله أدقّ تمثيل ، وتنتهي إلى إعادة هذالكائن الإنساني العجيب؟!.

وإنّ وفقة أمام اللحظة التي يبدأ فيها الجنين حياته على الأرض ، وهو ينفصل عن أمّه ويعتمد على نفسه ، ويؤذن لقلبه ورئتيه بالحركة لبدءالحياة .إنّ وفقة أمام هذه اللحظة وأمام هذه الحركة لتدهش العقول وتحير الألباب ، وتغمر النّفس بفيض من الدهش وفيض من الإيمان ، لايقف له قلب ولايتماسك له وجدان.

وإنّ وفقة أخرى أمام اللحظة التي يتحرك فيها لسان الوليد لينطق بهذه الحروف ، والمقاطع والكلمات ثمّ العبارات ، بل أمام النّطق ذاته نطق هذا اللسان وتصويت تلك الخنجرة (larynx) ، إنّها عجيبة . عجيبة تفقد واقعها لأنّها تمر بنا كثيرا .وكثير من عجائب الجنس البشري مكشوفة للبصر ، تراه العيون :

﴿ وَفِيٓ أَنفُسِكُمۡۚ أَفَلَا تُبۡصِرُونَ ٢١ ﴾ الذاريات: ٢١

وهذه العجائب لايحصرها كتاب ، فالمعلوم المكشوف منها يحتاج تفصيله إلى مجلدات . والمجهول منها مايزال أكثر من المعلوم ، والقرآن لايحصيها ولايحصرها ، ولكنه يلمس القلب هذه اللمسة ليستيقظ لهذا المتحف الإلهي المعروض للأبصار والبصائر ، وليقضي رحلته على هذا الكوكب في ملاحظة وتدبر ، وفي

متاع رفيع بتأمل هذا الخلق العجيب ، الكامل في ذات نفسه وهو عنه غافل مشغول([1]) وإذا كان الإنسان على هذا النحو من الخلق الذي حيّر الألباب ، وقدم لأهل النظر والبصر أبلغ الشّواهد على وحدانية الخالق وقدرته ، فإنّ هذا الخلق المتميّز للإنسان كان به أهلا للخلافة عن الله في الأرض ، وقد تطلّعت الملائكة إلى أن تحظى بشرف هذه الخلافة ، ولكن الحق سبحانه أعطى الإنسان ما لم يعطه الملائكة ، فكان من ثمّ جديرا وفق –مشيئة الله وإرادته –للخلافة في الأرض .وفضلا عن هذا فقد سخّر الله الكون بما فيه للإنسان ، وأسبغ عليه نعمه ، ظاهرة وباطنة ، وكانت من أهمها نعمة إرسال الرسل ، والأنبياء بالتشريعات والأحكام التي تبيّن له طريقة الخير في الحياة الدنيا ، ويوم يقوم الأشهاد ،كما تحفظ عليه حياته وكرامته وحريّته ، فلا اعتداء أو امتهان ، ولكن حماية وعزة في كل مراحل حياته([2]).

([1]) ظلال القرآن ، للشهيد سيد قطب ٧\٥٧٩-٥٨٠.

([2])،ط.المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ،القاهرة أنظر:الإسلام والإنسان،للدكتور إبراهيم عوضين

- **الفصل الثاني**: وفيه مباحث:
- **المبحث الأول**: مفهوم الإجهاض وفيه مطالب:
  - **المطلب الأوّل :تعريف الإجهاض لغة:**
  - **المطلب الثُاني :تعريف الإجهاض اصطلاحا**
  - **المطلب الثالث :تعريف الإجهاض في الطب**
  - **المطلب الرابع :مناقشة التعريفات**
- **المبحث الثاني**: مراحل تكوين الجنين .
- **المبحث الثّالث**:أنواع الإجهاض
- **المبحث الرابع**:اسباب الإجهاض.
- **المبحث الخامس**:وسائل الإجهاض
- **المبحث السادس**:أساليب الإجهاض
- **المبحث السابع**:أضرار الإجهاض.
- **المبحث الثامن**: حكم الإجهاض وما يترتب عليه من مسؤولية

المطلب الأوّل :تعريف الإجهاض لغة:

قال ابن منظور([1]) :اجهضت الناقة إجهاضاً ، وهي مجهض ، ألقت ولدها لغير تمام . وقال الازهري :"يقال ذلك للناقة خاصة ، والإسم الجهاض ، والولد جهيض، ".قال : وهذا أصح من قول الليث : أنه الذي تم خلقه ونفخ فيه الروح .([2])

وهناك ألفاظ تستعمل بمعى الإجهاض ، وهي إمّا مرادفة لكلمة "الإجهاض" أو بينهما عموم وخصوص ، وقد استعملها الفقهاء –رحمهم الله–في كتبهم بمعنى الإجهاض([3]) مثل: الإسقاط([4]) وإلقاء([5]) والطّرح([6]) والإنزال([7]) والإملاص([8]).

([1]) محمد بن مكرم بن علي ، أبو الفضل جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقي المصري، المتوفى سنة ٧١١هـ

([2])لسان العرب : ج٧ ، ص ١٣١ –١٣٢ الطبعة :الثالثة ١٤١٤هـ الناشر :دار صادر – بيروت.المؤلف محمد بن مكرم بن علي ، أبو الفضل جمال الدين ابن منظور

وأنظر : الصحاح : ج٣ ،ص ١٠٦٩ الطبعة :دار الحديث – القاهرة .المؤلف : أبي نصر إسماعيل بن حماد ،ومختار الصحاح :ص ٩١.المؤلف :زين الدين أبو عبدالله محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الحنفي الرازي الطبعة الخامسة

([3])،كماجاء في حاشية البجيرمي على الخطيب(١٣٠\٤)(المؤلف سليمان بن محمد بن عمر البنجرمي المصري الشافعي .الناشر: دار الفكر.:وليس من الضرورة الصوم ولو في رمضان إذاخشيت من الإجهاض ،وينظر (:روضة الطالبين)للنووي ((٢٢٠\٧وغيرها،وقد ورد التعبير عند الحنابلة قليلا،ففي "شرح منتهى الإرادات "(٣١٠\٣):"ولوكان اسقاطها بفعلها كإجهاضها بشرب الدواء" يعّر بالإجهاض فقهاء الشّافعية كثيرا

([4])هذا التعبير غالب عند المالكية ،كماجاء في الإستذكار"لابن عبدالبر (٧٨\٢٥):(الغرة تجب في الجنين الذي يسقط من بطن أمّه ميتا وهي حية في حين سقوطه)وينظر :مواهب الجليل للحطاب (٢٥٨\٦) الطبعة الثالثة . النشر: دار الفكر . و(بداية المجتهد)(٤١٥\٢) الناشر: دار الحديث –القاهرة. المؤلف أبوالوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي ،ويستعمله بقية الفقهاء ولكن أقل من المالكية ،وينظر :روضة الطالبين))للنووي(٢٢٦\٧)وحاشية ابن عابدين(١٨٥\٦)

([5])في اللغة :ألقى الشيء طرحه ، تقول: القه من يدرك والق به من يدك ،ولم يرد استعماله في إسقاط المرأة عندائمة اللغة ،ولكنه مستنفاد من اشتقاق الكلمة ،ينظر لسان العرب (٢٥٥\١٥)والقاموس المحيط (٣٨٩\٤) الطبعة :الثامنة . الناشر :مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع ببيروت . المؤلف :محمد بن يعقوب الفيروزآبادي .والمعجم الوسيط(٨٤٣\٢) الناشر :دار الدعوة . مادة لقي وهذاالإستعمال ورد عند المذاهب كلها ،ينظر المبسوط للسرخسي(٨٧\٢٦) الناشر : دار المعرفة ببيروت ،والدخيرة للقرافي(٤٠٢\١٢) الناشر: دار الغرب الإسلامي ببيروت . الطبعة :الأولى . وروضة الطالبين للنووي (٢٢٦\٧) الناشر : المكتب الإسلامي ببيروت –دمشق –عمان .الطبعة الثالثة .والحاوي للماوردي(٢٢١٣\١٧) الناشر :دار الكتب العلمية ببيروت لبنان .الطبعة الأولى ،وشرح زركشي(١٤٦\٦) الناشر:دار العبيكان .الطبعة:الأولى.

([6])الطرح في اللغة:بمعنى الإلقاء ،يقال طرحه أي رماه وألقاه ،ولم أجد استعماله في أسقاط المرأة ولدهاعندأئمّة اللغةلكنه مستفاد من اشتقاق الكلمة –كااللفظ السابق – ينظر:لسان العرب (٥٢٨\٢–٥٢٩)والقاموس المحيط (٢٤٥\١)،والمعجم الوسيط(٥٥٩\٢)مادة "طرح"ورد التعبير بالطرح عن الإسقاط عند الحنفية ،ففي مجمع الأنهار (٦٥٠\٢)" الناشر: دار إحياء التراث العربي .المؤلف :عبدالرحمن بن محمد بن سليمان.وإن شربت حرة دواء أوعالجت فرجها لطرح جنينها حتى طرحته "وعند ابن حزم في المحلى (٢٨\١١–٢٣٩) الناشر :دار الفكر ببيروت .المؤلف:أبومحمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري .:فسوف طرحت جنينها ميتا أولم تطرحه"

([7])قال ابن فارس:النون والزاي واللام كلمة صحيحة ،تدل على هبوط الشيء ووقوعه ،معجم مقاييس اللغة (١٠٢٢–١٠٢٣) الناشر :دار الفكر .ا،وفي المعجم الوسيط(٩٢٢\٢):نزل نزولاهبط من العلو إلى أسفل ،وأنزل الشيء جعله ينزل ،وننظر لسان العرب (٦٥٦\١١–٦٦٠)،والقاموس المحيط(٥٧\٤–٥٨)،ولم أجد التعبير به في إسقاط المرأة ،وقد جاء هذاالتعبير في حاشية ابن عابدين (٣١٤\١) الناشر: دار الفكر ببيروت .الطبعة الثانية.:قالو ((يباح لها أن تعالج في استنزال الدم مادام الحمل مضغة))

([8])وهو يدل على إفلات الشيء بسرعة ،ومنه أملصت المرأة ،أي رمت بولدها ،والولد مليص ،معجم مقاييس اللغة (٩٩٥)،وفي لسان العرب :أملست المرأة والناقة هي مملص ، رمت لولدها غير تمام ، والجمع مماليص ،فإذاكا ذالك عادة فهي مملاص، والولد مملص ومليص ،وأملصت المرأة بولدها ،اي أسقطت لسان العرب(٩٤\٧)مادة "ملص"وينظر القاموس المحيط(٣٣٠\٢)وتاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي (٣٦٥\٩)مادة"ملص"وقد ورد هذااللفظ في أثر المغيرة بن شعبة أنه استشارالناس في إملاص المرأة . قال ابن فارس :الميم واللام والصاد قريب من "ملس"

وهناك بعض الألفاظ بمعنى الإجهاض وإن لم يستعمل عند الفقهاء ووردت في كتب اللغة مثل:الإزلاق([1])، وهي ألفاظ لم يرد استعمالها في كتب الفقه ، ولكن ذكرها ائمة اللغة([2]).

المطلب الثُاني :تعريف الإجهاض اصطلاحا:

جاء في بعض كتب الحديث تعريفات للإجهاض .

قال أبوداود ([3])إملاص المرأة :اسقاطها الولد ، وأصل الإملاص :الإزلاق ، وكل شيء يزلق من اليد ولم يثبت فهو ملص ، والإسقاط سمي إملاصا ؛ لأن المرأة تزلقه قبل وقت الولادة ([4]).

وفي صحيح مسلم :" أملصت وأزلقت وأمهلت به ، وأخطأت به ،كله إذا وضعته قبل أوانه ، وقد جاء : ملص الشيء إذا أفلت ، فإن أريد الجنين صح بمعنى :ملص ([5]).

وهذا الإختلاف في التعبير ليس ذا أهمية ، لأن مايقصده الفقهاء هو مايقصده الآخرون بالذّات ، ومحل الجناية عندهم جميعا هو إسقاط الحمل ، والإعتداء على الجنين بفعل فاعل مقصود وغير مقصود .

وممّا تقدّم يمكننا أن نعرف الإجهاض في الشّرع: هو نزول الجنين ميتا أو حيّا من رحم المرأة قبل تمام مدة الحمل ([6]).

المطلب الثالث :تعريف الإجهاض في الطب:

وفي تعريف الأطبّاء يقولون :خروج الجنين من الرّحم قبل أن يستطيع الحياة خارجه أي قبل شهر السّابع القمري في فترة الحمل([1]).

([1])جاء في المعجم الوسيط (٣٩٩\١):أزلقت الحامل ،أسقطت الجنين في مزلقة ومزلق ، والزليق من الأجنة :السقط والجمع زلقاء ،والمزلاق:الحامل الكثيرة الإجهاض والإنزلاق ،والجمع مزاليق ،وفي القاموس المحيط :زلقت عن مكانه يزلقه :بعده و نحاه،وأزلقت الناقة :أجهضت،والمزلاق :الفرس كثير إسقاط الولد

(٢)أحكام الإجهاض في الفقه لإسلامي ص:٨٠_٨١د.إبراهيم بن محمدقاسم بن محمد رحيم

(٣)أبوداود هو:سليمان بن الأشعث بن اسحاق بن بشير الأزدي السجستاني .ولد سنة(٢٠٢هـ) .إمام أهل الحديث ، له كتاب " السنن"وهو أحد كتب الستة جمع فيه٤٨٠٠) حديث من (٥٠٠ر٠٠)حديث وله "المراسيل "وكتناب "الزهز". توفي سنة (٢٧٥هـ)(أنظر:الأعلام للزركلي :جـ ٣ ص .١٢٣

٤) سنن أبي داود :جـ ٤ ص ٦٩٧. المؤلف:أبوداود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السجستاني .الناشر: المكتبة العصرية ،صيدا بيروت

(5) صحيح مسلم بشرح النووي :جـ ١١ ، ص ١٨٠.

(6) موقف الشريعة من الإجهاض ومونع الحمل ص:١٦٠

وعرف أيضا:بأنه خروج محتويات الرحم قبل مرور ثمانية وعشرين أسبوعا ، وذلك أنّه قبل مرور هذه المدة غير قابل للحياة ، فاذاسقط بعدها فلايسمى إجهاضا من الناحية الطّبية ، وإنّما يسمى ولادة قبل الأوان([٢]).

المطلب الرابع :مناقشة هذا التعريف:

إن مدار التعريف الطبي للإجهاض على إمكانية حياة الجنين بعد سقوطه ، وهذا التعريف حسب المعلومات الطبية إلى عهد قريب ، فهم يعتبرون أن الجنين إذا خرج قبل ثمانية وعشرون أسبوعا فإنه يعتبر غير قابل للحياة ، ولكن بعد تقدم الوسائل الطبية أصبح من الممكن أن يعيش الولد قبل هذه الفترة ، وقد عاش كثيرا من المولودين لستة أشهر ، وقد جعلت المراجع الطبية أقل مدة يمكن أن يعيش فيها المولود إذا سقط ، عشرين أسبوعاً فمافوق إذا توفرت له العناية الطبية([٣]).

([١])الحمل والولادة والعقم عند الجنين ،د.محمد رفعت ،ص١٦٣،وبنحو هذا جاء تعريفه في كتاب السلوك المنهي للأطبّاء ص ٣٢٨:والإسقاط هو إنهاء الحمل وطرح الجنين غير المتكامل النمو من الرحم.

([٢])ينظر:فن الولادة د.نجيب محفوظ (٢١٣)،والمرأتي سن الإخصاب واليأس د.أميم رويحة(١١٩)والموسوعة العربية الميسرة مادة(اجهاض)(٥٦)وعلم التوالد د.فيرا بودياجينا (٤١)ومادئ الولادة وأمراض النساء د.أحمد نعيم (٦٤)ولمحات السعادة في فن الولادة د.حمدي عيسى باشا(٨٠)وصحة الحامل د.سامية حمدان ورعاية الام والطفل في مراحل الحياة د.ليلى الخضري ود.مواهب عياد (٢٠٨)وفي بيتك طبيب د.محمد القميصي (١٦٧)وخلق الإنسان بين الطب والقرآن د.محمد البار (٤٣١) المؤلف :الدكتور محمد علي البار .الناشر: الدار السعودية للنشر والتوزيع –جدة . الطبعة الثامنة مزيدة ومنقحة .

([٣])ينظر: مشكلة الإجهاض دراسة طبية وفقهية د.محمد علي البار (١٠-١١) وكتاب تجنب إسقاط الحمل د.وليام بسريج ،ترجمة مركز التعريب والترجمة في الدار العربية للعلوم (١٦-١٧) ،وقد ذكرأن هذا عليه الطب الحديث ،والعقم والأمراض النسائية لمجموعة من الأطباء العرب والعالميين إعداد محمد رفعت (١٢٢).

المبحث الثاني : مراحل تكوين الجنين في بطن أمه:

إن الحديث عن مراحل تكون الجنين في بطن أمه أمر لا بد منه لمن يبحث في الإجهاض ، لأن أحكام الإجهاض تنطلق من هذه المراحل وتنبنى عليها ، وما ورد من الإختلاف في الأحاديث الواردة بهذه الخصوص كان له أثر على خلاف العلماء في حكم الإجهاض ، فالمتأمل يجد أن سبب الخلاف في الإجهاض راجع إلى الإختلاف في الأحاديث ، والتعارض الظاهري بينهما .

والحديث عن هذه المراحل حديث عن إعجاز القرآن وبلاغته ، فلقد ذكر الله في كتابه حال الإنسان ، ووصفها من مبادئ الخلق إلى أن يستكمل عمره ، ثم ما يتبع ذلك من أمور غيبية في حياة البرزخ ، والحياة الآخرة ، ودعا عباده إلى التفكير في بدء خلقهم ليكون لهم عبرة وعظة ، ويستدلوا بالقدرة على البدء على الإعادة والبعث ،﴿ قُلْ سِيرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُوا۟ كَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلْقَ ۚ ثُمَّ ٱللَّهُ يُنشِئُ ٱلنَّشْأَةَ ٱلْءَاخِرَةَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٠﴾ ﴾ العنكبوت: ٢٠ ﴿ فَلْيَنظُرِ ٱلْإِنسَٰنُ مِمَّ خُلِقَ ﴿٥﴾ ﴾ الطارق: ٥:

وأول مراحل خلق البشر ما ذكره الله عن أبي البشر آدم عليه السّلام ، وعدّها مرحلة من مراحل خلق بينه ، حيث أخبر أنه خلقه من طين ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَٰنَ مِن سُلَٰلَةٍ مِّن طِينٍ ﴿١٢﴾ ﴾ المؤمنون:﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَٰنَ مِن صَلْصَٰلٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ ﴿٢٦﴾ ﴾ الحجر: ٢٦

﴿ خَلَقَ ٱلْإِنسَٰنَ مِن صَلْصَٰلٍ كَٱلْفَخَّارِ ﴿١٤﴾ ﴾ الرحمن: ١٤

قال ابن عباس([1])- رضي الله عنهما-([2]) : (خلق الإنسان من ثلاثة :من طين لازب ، صلصال ، وحمإمسنون.

والطين لازب : اللازق الجيد ، والصلصال : المرقق الذي يصنع منه الفخار، والمسنون : الطين الذي فيه الحمأة)([3])

(١)هذا مارجحه ابن جرير في تفسيره(٩\٢٠٢)، ورجح ابن كثير أن المقصود آدم نفسه ،وأنه استله من الطين (٣\٢٤٠)،ويرى بعض العلماء أنه لامانع من حمل الآية على المعنيين.

([2]) تفسير ابن جرير الطبري جامع البيان عن آي القرآن (٧\٥١١) الناشر:دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان ، الطبعة :الأولى

([3])ينظر: معاني القرآن للفراء (٢\٨٨)، الناشر:دار المصرية للتأليف والترجمة –مصر .الطبعة: الأولى. فقد ذكر نحو ما ورد عن ابن عباس ، وهومن ائمة اللغة

وتعد هذه أولى مرحلة لنبي آدم ، لأن منها خلق أبو البشر، وقد ذكرها الله مرحلة من مراحل بنيه في قوله : ﴿ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُۥ مِن سُلَٰلَةٍ مِّن مَّآءٍ مَّهِينٍ ﴿٨﴾ ﴾ السجدة: ٨ حيث أخبر تعالى ابن آدم من سلالة آدم ، وهي صفة مائية وآدم هو الطين لأن خلق منه([1]) .

وأمّا المراحل التي يمر بها بنو آدم فيمكن إيجازها من خلال الآيات والأحاديث الواردة في ذلك:﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَٰنَ مِن سُلَٰلَةٍ مِّن طِينٍ ﴿١٢﴾ ﴾

المرحلة الأولى:مرحلة النطفة: وهي في اللغة تطلق على معان منها:القليل من الماء ، والماء الصّافي قلّ أو كثر ، وماء الرجل ، والجمع يطاف([2]).

وقدورد في ذكر النطفة في القرآن الكريم في اثناعشر موضعا ، منها﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَٰنَ مِن سُلَٰلَةٍ مِّن طِينٍ ﴿١٢﴾ ثُمَّ جَعَلْنَٰهُ نُطْفَةً فِى قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿١٣﴾ ﴾ المؤمنون: ١٢ - ١٣

وقد عرفت النطفة بأنّها :الإفرازات التي تفرزها الخصيّة (هي غدة تناسلية ذكرية توجد أسفل البطن وتحيط بالإحليل في مكان خروجه من المثانة) والبروستاتا والحويصلة المنوية في جهاز الرجل التناسلي([3])

ويذكر علماء الأجنة أنّ مصطلح ((النطفة)) يبدأ من الحيوان المنوي: هو أحد السوائل الجسمية ، وهوسائل عضوي تفرزه الحصيتان لدى الذّكور) (seminal) والبييضة(عنصر الأنثوي للتناسل) ovular)، وينتهي بطور الحرث أي الإنغراس ، وأنّ النطفة تمر خلال تكوّنها ثلاثة أطوار:

الطور الأول:الماء الدّافق ، وقد أشار الله إلى هذا التدفق في قوله تعالى:﴿ فَلْيَنظُرِ ٱلْإِنسَٰنُ مِمَّ خُلِقَ ﴿٥﴾ خُلِقَ مِن مَّآءٍ دَافِقٍ ﴿٦﴾ ﴾ الطارق: ٥ - ٦

([1])هذا مارجحه ابن جرير في تفسيره (٩\٢٠٢)،ورجح ابن كثير أن المقصود آدم نفسه ،وأنّه استله من الطين (٣\٢٤٠)،ويرى بعض العلماء أنّه لامانع من حمل الآية على معنيين ، فكماالطين مادة أساسية في خلق آدم كذالك في بنيه ؛لأن الجنين متكوّن من المني ،وكذا النّطفة والعلقة والمضغة واللحم والعظام كلها من نتاج الجسم البشري الذي يستمد غذاؤه وماؤه من تربة الأرض ،فيكون هذا ماأشارت إليه الآية (ينظر الطفل في الشريعة الإسلاميةد.محمد صالح \١٦)

ولكن هذا فيه بعد،وتحميل للآية مالاتحتمله ،ثمّ إنّه ينفى اختصاص بني آدم بهذه الميزة لأنّه يشترك كل ذي روح فيما ذكر.

(٢)ينظر القاموس المحيط للفيروزأبادي (٣\٢٠٧)،والمعجم الوسيط(٢\٣٣٩)ولسان العرب لابن منظور (٩\٣٣٥) مرجع سابق

(٣)ينظر الإعجاز الهي في مراحل خلق الجنين د.كمال درويش\٢٥

فالدافق هو المتدفق لشدة قوته([1]) ، وقد أثبت العلم في العصر الحديث :أنّ المنويات التي يحتويها ماء الرجل لابد أن تكون حيوية متدفقة ، وهذا شرط للإخصاب([2]).

الطّور الثّاني:السّلالة ، والسّل في اللغة: بمعنى انتزاع الشيء وإخراجه برفق ، والسّلالة ما انسلّ من الشّيء ، ويعني السّمكة الطويلة([3])،﴿ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُۥ مِن سُلَٰلَةٍ مِّن مَّآءٍ مَّهِينٍ ﴿٨﴾ ﴾ السجدة: ٨

وإذا نظرنا إلى الحيوان المنوي فسنجده سلالة تستخلص من ماء الرجل ، وتستخرج برفق من الماء المهين ، وخلال عملية الإخصاب يرحل ماء الرجل ليقابل البييضة في ماء المرأة ، ولايصل ماء الرجل إلا القليل ، وإلى هذا يشير الحديث الذي رواه أبو سعيد الخذري([4]) أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن العزل ، فقال ((مامن كل الماء يكون الولد ، وإذا أرادالله خلق شيء لم يمنعه شيء))([5])، أي يحصل ، فكم من صبٍّ لا يحصل منه الولد وكم من عزل محدث له([6]).

وهكذا فإن الخلق من الماء يتم من خلال اختيار خاص ، وهذا ماكشف عنه العلم اليوم إظهارا لإعجاز الحديث النبوي ([7]).

الطور الثّالث:النطفة الأمشاج.

يشير القرآن الكريم إلى النطفة المشاج بقوله تعالى ﴿إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنسَٰنَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَٰهُ سَمِيعًۢا بَصِيرًا ﴿٢﴾ ﴾ الإنسان: ٢

---

(١) تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن (٢٠\٥) الناشر:دار الكتب المصرية .الطبعة :الثانية

(٢)\٣٣،والوجيز في علم الأجنة القرآني د.محمد البار \١٤،١٥،ومن علم الطب القرآني د.عدنان الشريف ينظر :علم الأجنة الصادر عن هيئة الإعجاز في رابطة العالم الإسلامي

(٣) (ينظر القاموس المحيط (٣\٤٠٧)،ولسان العرب (١١\٣٣٨_٣٣٩)،والمعجم الوسيط (١١\٤٤٨)

(٤.)أبوسعيد سعد بن مالك بن سنان بن عبيدالله بن الأبجر خزرجي أنصاري مشهور بكنيته ، استصغر بأحد ،واستشهد بها أبوه ، وغزا مابعدها.روى عن رسول الله الكثير وكان أحدالفقهاء ، المجتهدين.توفي أربع وسبعين ،روى عنه جماعة من الصحابة والتابعين . سير أعلام النبلاء جـ ٣ ص ١٦٨ ومابعدها.، الإصابة في تمييز الصحابة لشيخ الإسيلام شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد العسقلاني المعروف بابن حجر الطبعة الأولى سنة ١٣٢٨هـ ،دار علوم العلوم الحديثة جـ ٢ ص ٣٥.

(٥)أخرجه مسلم في النّكاح، باب حكم العزل ،ج(١٤٤٨)(٢\١٠٦٤)

(٦) ينظر: شرح النووي على مسلم (١٠\١٠) بمعناه المؤ لف: أبوزكريا يحيى بن شرف النووي .الناشر:دار إحياء التراث العربي –بيروت . الطبعة : الثانية ١٣٩٢،وشرح مشكل الآثار للطحاوي(٩\٣٢٣_٣٢٤)المؤلف :أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة المعروف بالطحاوي. الناشر:مؤسسة الرسالة .الطبعة:الأولى ١٤١٥هـ -١٤٩٤م.

(٧)ينظر علم الأجنة \٣٧

أكثر المفسرين على أنّ الأمشاج تعني :اختلاط ماءالرجل وماء المرأة([1])، وورد عن ابن عباس رضي الله عنهما –انه قال: ((يختلط ماء الرجل –وهو أبيض غليظ–بماء المرأة – وهوأصفر رقيق– فيخلق منهماالولد ، فما كان من عصب وعظم وقوة فهو من ماء الرجل ، وماكان من لحم ودم وشعر فهو من ماء المرأة([2]).

وهكذا كان الإعتقاد السّائد لدى الفلاسفة والأطباء : أن الجنين إنما يتكوّن من ماء الرجل، وأنّ رحم المرأة ليس إلا محضنا لذلك الجنين ، وقال بعض الأطبّاء بالعكس وأنّه يتكوّن من مني الأنثى ، وماء الأب ليس له أثر إلا عقد الجنين ، فهو كالأنفحة(rennet) للبن ، وظل هذا الإعتقاد حتى اكتشاف المهجر في القرن السابع عشر الميلادي– الثّاني عشر الهجري– واكتشاف الحيوان المنوي والبييضة ، وهكذا فإنه بعد قرون عديدة يتمكن علم البشري إلى بعض ماورد في القرآن الكريم والسّنة النّبوية([3])

وقد ردّ ابن حجر رحمه الله([4])– هذا الإعتقاد فقال([5]) (وزع كثير من أهل التشريح أنّ مني الرجل لاأثر له في الولد إلا في عقده ، وأنه إنما يتكون من دم الحيض ، وأحاديث الباب تبطل ذالك)).

وقال ابن القيم ([6]):((إنّ الأعضاء والأجزاء والصّورة تكوّنت من مجموع المائين ، وأنّهما امتزجا واختلطا وصارا ماء واحدا ، وهذا هو الصّواب ، لأنّنا نجد الصورة والتشكيل تارة إلى الأب وتارة إلى الأم)).

وفي هذه المرحلة وهي مرحلة النطفة الأمشاج (الزيجوت) المتكونة من التحام نواة البييضة من الأنثى بنواة الحيوان المنوي من الرجل ، فيتحدان ويحصل التّلاقي والتّلاقح ، وحينئذ تبدأ البييضة الملقحة تنقسم انقساماتها المعروفة المتتالية ، فتصبح الخليّة خليّتين ، والخليّتان أربعا والأربع ثمانيا ثم تدخل فيما يعرف باسم

([1])ينظر: تفسير القرطبي (٩\٧٨_٧٩)،وتفسير ابن جرير الطبري (١٢\٣٥٤_٣٥٥)،وتفسير ابن كثير (٤\٤٥٣)وذكرو أنه قول ابن عبّاس وعكرمة ومجاهد والربيع بن أنس والحسن البصري.

([2]) (١٩\٧٨)،وابن جريرالطّبري (١٢\٣٥٤) ينظر: تفسير القرطبي مرجع سابق

([3])ومن علم الطب القرآني د.عدنان الشريف\٣٢–٣٣،وخلق الإنسان بين والقرآن ،د.محمد البار\١٨٣–١٨٨،وعلم الأجنة لهيئة الإعجاز \٤٦ ينظر:في فتح الباري لابن حجر العسقلاني(١١\٤٨٩)،والتبيان في أقسام القرآن لابن القيم \٢٢١–٢٢٢ الناشر دار المعرفة بيروت –لبنان

(٤)أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ،أبوالفضل المصري،شهاب الدين الشافعي (٨٥٢هـ) ،إمام ،عالم،حافظ ،ناقد،شاعر،أديب،صنف في الحديث وعلومه المصنفات العظيمة التي تدل على إمامته وجلالته في الفن ينظر: الضوء اللامع (٩\٣٨١–٣٨٣) المؤ لف: شمس الدين السخاوي . الناشر :منشورات دار مكتبة الحياة .البدر الطالع(٢–٢٥٩–٢٦٠) . المؤلف :محمد بن علي بن أحمد بن عبدالله الشوكاني اليمني.الناشر :دار المعرفة –بيروت.

(٥)فتح الباري شرح صحيح البخاري (١١\٤٨٩) الناشر:دار المعرفة بيروت

(٦)محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي ،أبو عبدالله الدمشقي ،شمس الدين المشهور بابن القم الجوزية (٧٥١هـ)،إمام ،محقق،حافظ،أصولي،فقيه ،نحوي،وقد لازم شيخ الإسلام ابن تيمية ملازمة تامة ونشر علمة وهذّب كتبه.

(التوته)thymus وذلك في اليوم الرّابع من التلقيح ، ثم تتحوّل هذه التّوته إلى مايعرف باسم (الكرة الجرثومية) وتنغرس في جدار الرحم([1]).

المرحلة الثّانية:

مرحلة العلقة: الدّم الجامد ، ويبدأ العلوق(الدم الغليظ أو الجامد) منذ اليوم السّابع من التّقليح حيث تلتصق الكرّة الجرثومية بجدار الرحم ، وتمتص الغداء منه . وقد ذكره الله تعالى فقال:﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَٰنَ مِن سُلَٰلَةٍ مِّن طِينٍ ﴿١٢﴾ ثُمَّ جَعَلْنَٰهُ نُطْفَةً فِى قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿١٣﴾ ثُمَّ خَلَقْنَا ٱلنُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا ٱلْمُضْغَةَ عِظَٰمًا فَكَسَوْنَا ٱلْعِظَٰمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَٰهُ خَلْقًا ءَاخَرَ ۚ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَٰلِقِينَ ﴿١٤﴾ ﴾ المؤمنون: ١٢ - ١٤

المرحلة الثالثة:

المضغة المخلقة وغير المخلقة:والمضغة هي القطعة من اللحم قدر مايمضغ الماضع ، وقدأشار القرآن الكريم إلى أن مرحلة المضغة هي المرحلة التي يتجه فيها التخلق إتجاها سليما أو مشوها...حيث تختلف في كل جنين تبعا لعوامل الوراثة من جهة وبيئة الرحم من جهة أخرى ([2])ويقول الدكتور البار ، بعد أن يقارن بين أقوال المفسرين الذين اعتمدو على نصوص الكتاب والسنة وبين الطب ، يقول :بأنّ هذه الأقوال تتفق مع الحقيقة العلميّة([3])﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ﴿١٤﴾ ﴾ الملك:

المرحلة الرابع :

مرحلة العظام واللحم ، وفيها الإشارة﴿ ثُمَّ خَلَقْنَا ٱلنُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا ٱلْمُضْغَةَ عِظَٰمًا فَكَسَوْنَا ٱلْعِظَٰمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَٰهُ خَلْقًا ءَاخَرَ ۚ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَٰلِقِينَ ﴿١٤﴾ ﴾ المؤمنون: ١٤

([1])ينظر:مع الطب في القرآن د.عبدالحميد دياب ،ود.أحمد قرقوز \٧٧-٧٨،ومن علم الطب القرآني د.عدنان الشريف(٤٩-٥٠)،خلق الإنسان بين الطب والقرآن د.محمد البار (١٩٥-٢٠٠)،والإجهاض في الفقه والطب والقانون للطبيب سيف الدين السباعي (٣١-٣٤)،وتدبير الحبالي والأطفال لأحمد البلدي (٩٩)،وعلم الأجنة الصادرة عن هيئة الإعجاز (٩٩-٥٠)وفقه النوازل للشيخ بكر أبوزيد (١-٢٥٣)وروعة الخلق ترجمه- ماجد طيفور –(٧٥)ورعاية الطفولة في الشريعة الإسلامية د.إيناس إبراهيم (١٠٢-١٠٣)والأسرة والطفولة د.زيدان عبد الباقي (١٠٠٠-١٠١)ومتى تنفخ الروح في الجنين د.شرف القضاة(٥٣)

([2]) دليل الأنفس : ص _٢٤٣-٣٨٤.

([3])خلق الإنسان للدكتور البار ص٢١٠والطب النبوي والعلم الحديث ، د.محمود النسيمي،ص٣٢٩\٣.

فالعظام من المضغة ، ثم لحم يكسو العظام ، وقد أشارة إلى هذه الآية السّابقة أو أومأت إلى أنّ العضلات ليس أصلها من العظام ، وإنّما أصلها من المضغة وأن العضلات تكسو العظام كمايكسو اللباس جسم الإنسان دون أن يكون قد تكون منه العظام قوام الجسم ، وعليها تشتمل العضلات ، والعضلات لحم لايقوم وحده ؛ لذا تظهر العظام أولا لتعطي الجنين قوامه فتستند إليها العضلات بعد ذلك وتغفلها بطريقة رائعة كاللباس وعندمايموت الإنسان يتمزق هذا اللباس وتبقى العظام عارية عنه مدة طويلة قبل أن تتلاشى هي الأخرى([1]).

المرحلة الخامس:مرحلة خلق الآخر

وإليها الإشارة في قوله تعالى﴿ ثُمَّ أَنشَأْنَٰهُ خَلْقًا ءَاخَرَ ۚ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَٰلِقِينَ ﴿١٤﴾ ﴾ المؤمنون: ١٤ حيث إن نمو الجنين بعد الشهرين الأولين يتجه إلى نمو الحجم ويقول الدكتور البار:إن أجهزة الجسم المختلفة تهدم ويعاد بناؤها باستمرار وتتجلى هذه التسوية والتعديل في أجلى صورها في الجنين ؛ ولهذا تعتبر هذه الفترة .

((مابين الأسبوع الرابع والثامن))هي الفترة الحرجة التي تكون فيها الجنيات أشد ماتكون قابلة للتغيير([2]).

المرحلة السادس :

مرحلة نفخ الروح :لقد اختلف العلماءقديما وحديثا في الروح على أقوال كثيرة لم يصلو فيه بعد إلى اليقين،وانى لهم ذالك،وقد قطع القرآن القول فيه بقول الحق سبحانه ﴿ وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحِ ۖ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّى وَمَآ أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٨٥﴾ ﴾ الإسراء: ٨٥

هذا على القول بأن المراد من الروح هنا الروح الإنسانيّة –وصدق الله سبحانه فمازال علم الإنسان عن نفسه محدودا باعتراف العلم نفسه ، ولازال عاجزا عن إدراك سرّ الحياة في كل خليّة من خلاياها ، فكيف يدرك من سرّ ما أخفاه الله و استأثر هو بعلمه .ولايمكن الإنسان أن يدرك.

([1])دليل الأنفس ٣٨٨،وأنظر الدكتور البار ،ص ٢٧٧-٢٨٧

([2]) ينظر: موقف الشرع من إجهاض الجنين المشوّه للدكتور علي يوسف المحمدي ،الأستاذ المساعد بقسم الفقه والأصول ،ووكيل كلية الشريعة والقانون والدراسات الإسلامية جامعة قطر.ص:٣١٣.

المبحث الثّالث: أنواع الإجهاض .

ولمعرفة أنواع الإجهاض أهمية كبيرة بالنسبة للفقيه ؛ ليكون إصدار الحكم الشّرعي مبنيا على اليقين ؛ ولذا نجد أنّ الأطباء يقسمون الإجهاض إلى أربعة أنواع:

النوع الأول:الإجهاض الطبيعي ، وأسبابه كثيرة ، أهمها الأمراض التي تصيب الجنين أو أحد الزوجين ، وأخطرها الزّهري syphilis، والإلتهاب الكلوي ، وغيرهما ..أوالتعرض لحادث بدني أونفسي ، أو موت الجنين في الرحم ، أو الولادة المعجلة ، ويعتبر الإجهاض الطبيعي عملية طبيعية يقوم بها الرحم لطرد جنين لايمكن أن تكتمل له عناصر الحياة ..وأغلب حالاته يكون خلال شهرين الأولين من الحمل ..وإن حدث بعد شهرين الأولين ، فإن وقع طبيعيا كان سليم العواقب في الغالب .وإن كان بفعل فاعل ، فله مضاعفات كثيرة..

وسمي عند بعض الأطباء بالإجهاض التلقائي (spontanous abortion ، ولخص أسبابه في خلل يحدث في الكروموسومي (chromosomal) ، أوعيوب في الرحم ، أو أمراض عامّة في الأمّ ، أوتعريفها لحادث بدني أونفسي أو تناول الأدوية والعقاقير([1]).

النوع الثاني: الإجهاض العارض ، ومن أسبابه الإنفعالات الشديدة ، أو بذل مجهود قوي أو السّقوط على الأطراف السّفلى وهي منبسطة ، أو الضغط على البطن.

النوع الثالث:الإجهاض العلاجي:يرى القانون الطّبّي تقديم حياة الأمّ وسلامتها على سلامة الطّفل الذي لم يولدبعد ، فإذا دعت الضّرورة إلى إجهاض الحامل بقصد إنقاذ حياتها ، فهذا جائز طبيّا ، وتتخلص هذه الأسباب المرضيّة في ثلاث حالات ([2]).

أ-الحالة المرضية التي تتعلق بالحمل والجنين.

ب-الأمراض الجسدية للأم .

([1])مشكلة الإجهاض،للدكتور البار ص ١٢-١٣

([2])السّلوك المهني للأطباء ٣٣٣

ج_الأمراض النّفسية والعصبيّة.

ولكن الطبّ يؤكّد أنّ الحاجة إلى هذا النّوع من العلاج نادر نسبيّا ، بحيث لاتزيد عن حالة واحدة من كل خمسمائة حالة حمل ، أي إنقاذ حياة امرأة بواسطة الإجهاض أمرشديد النّدرة ، وذلك بفضل التّقدّم الطّبي والعلاجي.

ومعظم حالات الإجهاض اليوم فهي لأسباب إجتماعية ، وليس لأسباب طبّيّة ؛ وإن كانت تحمل اسم الإجهاض العلاجي([1]).

النّوع الرابع:الإجهاض الجنائي:واكثر حالات هذا النّوع من الإجهاض يجري سراً ، وفي أماكن غير معقّمة ، وتستخدم وسائل غريبة من إدخال أعواد الملوخية (sticks of mallow، وزيت نبات العرر (juniper plant oil، أوبطريق التدليك والضغط القوى على البطن ، ويعتبر الإجهاض الجنائي خطرا على صحة الأم. وتصل نسبة الوفيات فيه غلى أرقام عالية جدا وألف من كل مائة ألف"بالإضافة إلى المضاعفات الأخرى ؛ وقد لوحظ أن معظم حالات الإجهاض الحنائي هن لفتيّات غير متزوجات ، بينما لوحظ أنّ أكثر حالات الإجهاض القانوني هن لنساء متزوجات ، وتبلغ حالات الإجهاض الجنائي في العالم أكثر ٢٥ مليون حالة إجهاض سنويّا. حسب تقديرات منظّمة الصّحة العالمية سنة ١٩٧٦م. وقدازدات هذه الحالة إلى خمسين مليون حالة حسبما ذكرته مجلة التامز الأمريكية ١٩٨٤\٨\٦، ولولا انتشار وسائل المنع الحمل ، وخاصة الحبوب لكان الإجهاض الجنائي أكثر من هذه الأرقام المفزعة بكثير([2]).

ومماسبق يتضح أنّ الإجهاض هو الإعتداء على حياة الجنين ، أوكل مايؤدّي إلى انفصال الجنين عن أمه ، وأنّ الإجهاض قد يكون ماديّا أومعنويا.

([1])مشكلة الإجهاض للبار،ص٢٨

([2])ينظر:موقف الشرع من إجهاض الجنين المشوه،ص-٣١٧

فالمادي كالضّرب ، والضغط على البطن ، وتناول الدواء ، وإدخال مواد غريبة في الرّحم ، أو حمل حمل ثقيل.

والمعنوي كالشمّ ، والتّرويع shocking ، والتهديد بالضرب أوالقتل أو طلب ذي شوكة لها ، أو بالصوم أوشمت ريحا ضارا ،كما أنّه لا اعتبار لصفة الجاني سواء وقعت الجناية من أحد الوالدين أو غيرهما فهو مسؤول عن جنايته([1]).

([1])التشريع الجنائي ص ٢٩٣، المؤلف :عبدالقادر عودة ، الناشر :دار الكاتب العربي ،بيروت.الطبعة:ترقيم الكتاب موافق للمطبوع ،وهومذيل بالحواشي.

المبحث الرابع:أسباب الإجهاض.

أسباب الإجهاض متعددة ومتنوعة:

فقد يقصد الجنين بالإجهاض باعتداء من الأم أو غيرها لأسباب من أهمها:

قصد التّخلص من الجنين خوف الفاقة أو ضيق ذات اليد وهو المنهي عنه ﴿ وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَوْلَٰدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَٰقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْـًٔا كَبِيرًا ﴿٣١﴾ ﴾الإسراء: ٣١ قصد التخلص من الحمل خوفامن انقطاع لبن الأم عن طفلها الرضيع.

- ❖ الخوف على الجنين من الإصابة بمرض أصاب أمه وأباه.
- ❖ الخوف على حياة الأم إن كان الحمل يضرّ بصحتها.
- ❖ إرادة التخلص من الجنين في الحمل غير المشروع الذي نتج عن سفاح خشية الفضيحة .وغير ذلك من الأسباب التي تجعل إجهاض الجنين مقصودا لذاته.

وقد يكون إجهاض الجنين غير مقصود لذاته كما لوشربت الأم دواء أوحملت شيأ ثقيلا أو شمت رائحة كريهة أعقبها إجهاض الجنين.

وقد يتمّ هذا النوع من الإجهاض والذي لم يقصد الإجهاض لذاته بواسطة غير الأم ،كما لو اعتدى عليها شخص بالضرب أو التّخويف فسرّت الجناية إلى الأم.

المبحث الخامس:وسائل الإجهاض:

وسائل الإجهاض متعددة كتعدد أسبابه ، ويمكن تقسيمها إلى ثلاثة أنواع:

النّوع الأول:

وسائل إيجابية ، ويقصد بها الإجهاض الحاصل إثر فعل سوء أكان من الأم أم من غيرها ، ومن أمثلة هذا النوع ، الجناية الواقعة على الأم كالضّرب ونحوها مما يؤثّر على الأمّ وجنينها معا ، أو على الجنين دون الأمّ.

ومنه التخويف أو الإفزاع للأم ،كأن يطلب الحاكم من ذكرت عنده بسوء فتضهج من شدّة الفزع.

ومن أمثلة هذا النّوع أيضا: التّجويع أو الغضب أو الحزن الشدّيد نتيجة خبر مؤلم ، أو الإساءة إلى الأمّ ، وكذا شمّ رائحة نفّاذة تؤثر على الحمل وغير ذالك.

النوع الثّاني:وسائل سلبية : ويقصد بالوسائل السّلبية : إمتناع الأمّ عن فعل شيء مهم لبقاء الحمل ، وكذا إمتناعها عن تناول شيء تشتهيه ، فيترتّب على عدم الفعل الإضرار بالحمل.

النّوع الثالث:الوسائل الطبية هي الوسائل التي يستخدمها الطبيب لإجهاض الجنين وهي متعددة منها :

- ❖ الحقن المضادة لمادة (البرجيسترون progesterone)المسؤولة عن تثبيت الحمل.
- ❖ استخدام مادة (البروستاديلalprostadil) القاتلة للجنين من طريق الحقن في الوريد أو العضل أوالرحم أو الكبسول المهبلي.
- ❖ إجراء عملية كحت(curtte) وتوسيع وتنظيف الرحم.
- ❖ إجراء عملية توسيع لعنق الرحم بوضع بعض الألياف الجافة في عنق الرحم والتي تتضخم بامتصاص الماء فيتسع عنق الرحم ويسقط الجنين.
- ❖ إجراء عملية جراحية تشبه القيصريّة لاستخراج الجنين من الرحم.(١)

(١)ينظر:إجهاض الحمل ومايترتب عليه من أحكام في الشريعة الإسلامية ،ص ٤١-٤٢

❖ المبحث السادس :أساليب الإجهاض:

❖ أساليب دوائيّة :

"الإجهاض الدّوائي"هوالإجهاض بدون جراحة وتستخدم فيه العقاقير الدّوائية ، ويكون فعّالاً في أشهر الثّلاثة الأولى من الحمل.

ويشكل الإجهاض الدّوائي ١٠% من حالات الإجهاض في الولايات المتحدة الأمريكية أو أوربا .

وتشمل النظم المجمعة الميثوتركسات المعلوم سابقا أميثوترين amethopterin)أو ميفبير يستون تليها بروستاغلاندين أمّا ميزوبروستول (يستخدم في الولايات المتّحدة والسّويد.)عندماتستخدم في غضون ٤٩ يوماًمن الحمل ، وجدير بالذّكر أنّ حوالي ٩٢% من النّساء الذين خضعو لإجهاض طبّي مع نظام مجمع أكملو الإجهاض من دون تدخل جراحي.

يمكن استخدام ميزوبروستول وحده ، ولكنه يسحقّ كفاءة أقل من استخدامه ضمن نظم مجمعة.في حالات فشل الإجهاض الدّوائي ، يستخدم التنفس الصّناعي لإكمال عمليّة الإجهاض جراحيّاً.

❖ أساليب جراحيّة:

الأسلوب الأكثر شيوعا في أوّل ١٢ أسبوع من الحمل ، هوالإجهاض بالشفط أوالإفراغ. يتم الإجهاض بالشّفط اليدوي عن طريق إزالة الجنين ، ولمشيمة والأغشية عن طريق الشفط باستخدام حقنة يدويّة ، بينما يتم الإجهاض بالشّفط الكهربائي عن طريق استخدام مضخة كهربائيّة .هذه الأساليب قابلة للمقارنة وتختلف في الآلية المستخدمة في تنفيذ الشفط ، وفي أيّ مرحلة من عمر الحمل يمكن استخدامها ، وماذا إذاكان من الضّروري تمدّد عنق الرّحم أم لا .

الإجهاض بالشّفط اليدوي ، والمعروف أيضا باسم "شفط مصغر"و"استخراج الطمث"، يمكن استخدامه في وقت مبكر جدا من الحمل ، حيث عنق الرّحم لايحتاج للتّمدد.ويطلق على الأساليب الجراحيّة أحياناً اسم "إنهاءالحمل الجراحي".يستخدم التّمدد والإخلاء من الأسبوع ال(١٥) حتى

ال(٢٦) تقريبا.ويتمّ التّمدد والإخلاء عن طريق فتح عنق الرّحم وتفريغه باستخدام أدوات الجراحة والشّفط.

يعدّ ثاني أسلوب من حيث شيوع الإستخدام هو التّممد والجرف ، وهو يعد إجراء طبّي نسوي قياسي يتم تطبيقه لأكثر من سبب مثل فحص بطانة الرّحم لإحتمال وجود ضرر ، أو التحقيق في حالات النّزيف غير العادي ، والإجهاض .يشير الجرف إلى تنظيف جدران الرّحم بالمجرفة .توصي منظمة الصّحة العالمية بهذاالإجراء ، والّذي يسمّى أيضا الجرف الحاد ، فقط في حالة عدم توافر الإجهاض بالشّفط اليدوي .يستخدم مصطلح وأحيانا مجرفة الشفط ، باعتباره كناية عن إجهاض الربع الأول من عمر الحمل ، بغض النّظر عن طريقة المستخدمة.

❖ – أساليب أخرى أن تستخدم للحث على الإجهاض في خلال الربع الثاني من عمر الحمل. يمكن أن تتم الولادة المبكرة عن طريق البروستا غلاندين وهذا العقار يمكن أن يكون مقرونا مع حقن السائل الذي يحيط بالجنين بمنشطات تتضمن أملاح أويوريا. بعد الأسبوع ال١٦ من الحمل ، يمكن أحداث الإجهاض عن طريق التمدد والإستخراج السليم (والذي يسمى أيضا إزالة ضغط الجمجمة) ، الأمر الذي يتطلب جراحة لإزالة الضغط عن رأس الجنين قبل الإخلاء. احيانا يطلق على إسم " إجهاض الولادة الجزئية"، والذي تم حظره بالولايات المتحدة. الإجهاض الإستئصالي هو إجراء مماثل للجراحة القيصرية ، ويستخدم في المراحل الأخيرة من الحمل .

في الفترة من ٢٠ الى ٢٣ أسبوع من عمر الحمل ، يمكن إستخدام الحقن لوقف قلب الجنين في مرحلة الأولى من الإجهاض الجراحي .

❖ أساليب أخرى:

تاريخنا، هناك عدد من الأعشاب التي إشتهرت كمجهضات أستخدمت في طب الشعبي مثل : حشيشة الدود (cmmon tansy)، النعناع (mint) ، كوهوش السوداء black cohosh،

ولكنها لا تستخدم الان . إن إستخدام الأعشاب بهذه الطريقة يمكن أن يسبب اثار جانبية خطيرة – بل قاتله مثل فشل عدة أعضاء ، وهو أمر لا يوصي به الأطباء .

يتم الإجهاض في بعض الأحيان عن طريق التسبب في صدمة على البطن . إذاكانت قوة الصدمة شديدة يمكن أن تتسبب في إصابات داخلية خطيرة دون أن تنجح بالضرورية عملية الإجهاض . ويعتبر الإجهاض بهذه الطريقة ساء تلقائي أو متعمد غير قانوني في كثير من البلدان . هناك تقليد قديم في جنوب شرق اسيا بخصوص الإجهاض وهو محاولة الإجهاض عن طريق التدليك .

هناك وسيلة أخرى وهي الإجهاض المستحث ذاتيا وهو غير آمن ويتم فيه إساءة لإستخدام ميزوبروستول ، وإدخال أدوات غير جراحية مثل إبرة حياكة المستندات وقطع الملابس في الرحم . ونادرا ما نرى هذه الطريقة في البلدان المتقدمة حيث الإجهاض الجراحي متاح وقانوني (١).

(١) https://ar.m.wikipedia.org/wiki/

المبحث السابع:أضرار الإجهاض:

وقد اتفقت كلمة الطب على أن للإجهاض أضرار كبيرة ومؤثّرات مهلكة على صحة المرأة ، وعلى نظامها العصبي ، ولخص المودودي([1]) تلك الأضرار في عدّة نقاط منها :

أ_أنه يهلك فيه عدد غير معلوم من الأجنّة الأبرياء.

ب___أنه يهلك فيه عدد غير يسير من الأمهات ضحيّة الموت ،أثناء عملية الإجهاض .

ج-تحدث في المرأة مؤثّرات مرضية لايستهان بعددها([2])من إصابة الكثيرات بمخاطر صحية تحيابعدها الضّحيّة بعلة مزمنة ، أو تفقد القدرة على الإنجاب.

كما أن خطر الإجهاض عمّ في الدول التي أباحته ، ففي اليابان هبط معدل الولاة إلى٥-١٣في الألف . مماتسب في نقص عدد الشباب عن الوفاء بمطاب العمالة .وفي رومانيا زاد عدد حالات الإجهاض على عدد حالات الواردة ، ورأت الدولة أن الأمة تمارس نوعا من الإنتحار الجماعي ، فعادت إلى اقتصار الإجهاض الدّواعي الطبيّة ، وتشجيع ومكافآت للولادة ، وإجازة أمومة براتب كامل.

وفي بريطانيا زادت حالات الإجهاض زيادة مطردة أي زيادة عامّة ، لدرجة أن هذه الزيادة شغلت من أسرة المستشفيات ومن وقت الأطباء ماعطل علاج المريضات بالأمراض الأخرى ، كما أصبح هناك سوقا للإستغلال التّجاري والثّراء الفاحش([3]) .

([1])أبو الأعلى أو أبو العلاء ولد (١٢ رجب ١٣٢١هـ -وتوفي ٣١ ذو القعدة ١٣٩٩هـ) ولد يوم الجمعة بمدينة جيلي في ولاية حيدر أباد بالهند من أسرة مسلمة.

([2])حركة تحديد النّسل للمردودي ص(٨٧-٧٧)

([3])ندوة الإنجاب ٢٤٥-٢٤٦

المبحث الثامن: أسباب الإجهاض في مدينة قارسا ، والضرر الغالب ينتج منه ، والنوع الأكثر شيوعا

نوع الإجهاض أكثر شيوعا في مدينة قاريسا هو الطبيعي وسببه غير معروف ، أما الأطبّاء هم الذين الذين يجعلون له أسباب متعددة مثل أمراض تجيء على الأم مثل :ضغط الدم ، والسكر ، والزهري ،وفشل كلوي . أو تشوهات تحصل للجنين لايقدر أن يعيش أكثر من ذلك ، وهناك نوعا آخر وهو أيضا مستعمل وهو إجهاض "المتعمد" سببه اجتماعي وأخلاقي ، يأتوننا والدين يطلبون منا بإجهاض الجنين عن بناتهم ونحن غالبا لانلبي طلباتهم خاصّة بعد نفخ الروح أي أثنا أربعة أشهر ، وصار الإجهاض سهلا وضرره قل بسبب المستشفيات الكثيرة في البلد ، والدواء السهلة منالها ، أما في البوادي أو الريف يستخدمون أعشاب للإجهاض أو سما قاتلا أو تمزيق لباس الرحم قبل أوانه ممّا يسبب نزيف حاد وغالبا الموت (١).

أصلا مستشفيات الدولة لايقابل إجهاضا غير الطبيعي نقابل المتزوجات وهن مريضات أو ينزفن دما ، أما غير المتزوجات هن اللواتي يلجأن إلى الإجهاضات الأخرى ، وكل شخص يطلب الإجهاض في المستشفيات الدولة ينسجن ، وكل طبيب أجهض بغير ضرورة كذلك يسجن لأن دولة كينيا تمنع الإجهاض لغير الضرورة ، لكن يوجد طرق تسهّل الإجهاض ، بسبب الأطباء الذين يأخذون أجرة الإجهاض ، أو دواءه ممكن حصولها في أيّ صيدليّ أو مستشفى غير الدّولي ، في هذه الحالة لايحصل ضرر كبير بسبب تقدّم الطبّي والتقنيات الجديدة لكن ممكن أن يؤدّي العجز عن الإنجاب . وكذلك يوجد من يستخدم أشياء طبيعية مثل : شرب سمن الضأن ، أو استخدام نبات طبيعية للإجهاض ، في هذه الحالة

(١) مقابلة مع الطبيب : عبدالله عبد محمد(كبير الأطباء للعصاراة)) (senior medical officer mb chb)

أغلب الحالات يحدث نزيف يؤدي إلى الموت ، وغالبا يكون الإجهاض من زنا من بنات لاتتجاوز أعمارهن ١٨ ، ١٩ ، ٢٠ ، وخاصة البنات اللواتي يدرسن بمدارس غير إسلامية ، ([1]).

المبحث التاسع : حكم الإجهاض ومايترتب عليه:

حكمه من حيث التفصيل:

الإجهاض من حيث **التفصيل ينقسم إلي أقسام:**

القسم الأول:الإجهاض الطبيعي:

وهو عبارة عن عملية طبيعية يقوم بها الرحم لإخراج جنين لم تكتمل له عناصر الحياة

وهذا الإجهاض يحصل للمرأة بدون إرادة منها ولا تدخل فلا يد للمرأة ولا لأجنين فيه ، وقد ثبت طبيا أن ما بين سبعين الي ثمانين بالمئة (٪٧٠-٩٠٪)من الأجنة المجهضة طبيعيا كانت مشهوّة ، وهذا من رحمة الله عزوجل ([2]).

حكمه:

وحكم هذا القسم ظاهر وهو أنه لا إثم فيه ولا مؤخذة بل ذكرنا أن مثل هذه الإجهاضات التي تقوم بها الأرحام من رحمة الله عز وجل لما ذكره الأطباء سابقا

القسم الثاني:الإجهاض دون ضرورة الشرعية:

وهذا يقسمه العلماء الي ثلاث حلات:

الحال الأول:الإجهاض في الأربعين.

---

(١)مقابلة :مع الطبيبة عنب محمد ،في المستشفى العام genral hospital)قسم الولادة (دبلوم في التمريض). (nursing in diblom)

(2) المسائل الطبية والمعاملات المالية المعاصرة القسم الثاني من إلقاء الشيخ الدكتور :خالد بن علي المشيقح ص:٤.

وهذا يسأل عنه كثيرا من الناس فتجد بعض الناس تلد زوجته وبعد فترة تحمل فتراه يريد إنزال هذا الحمل ، أو أنه يتزوج ثم تحمل زوجته قريبا فيريد إنزال هذا الحمل في فترة الأربعين.

حكمه: إختلف فيه العلماء على قولين :

القول الأول : أنه محرم ولا يجوز .

قال إمام مالك([1]) وأختاره جمع من المحققين كابن رجب ([2])والعز بن عبد السلام ، ([3])

وابن الجوزي([4])، وهو إختيار شيخ الإسلام إبن تيمية([5]) وهو أيضاً مذهب الظاهرية .([6])

أدلتهم :

(١) هو مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الأنصاري إمام دار الهجرة، وأحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة. أخذ العلم عن نافع مولى ابن عمر، والزهري، وربيعة الرأي، ونظرائهم. وكان مشهورا بالتثبت والتحري كان رجلا مهيبامن تصانيفه: ((الموطأ)) ؛ و ((تفسير غريب القرآن)) ؛ وجمع فقهه في ((المدونة)).توفي سنة: (١٧٩ هـ)ينظر: [الديباج المذهب ص ١١ – ٢٨؛ وتهذيب التهذيب ١٠ / ٥.

(٢)هو عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي، أبو الفرج، زين الدين، وجمال الدين أيضا، ولد ببغداد، وتوفيبدمشق من علماء الحنابلة؛ كان محدثا حافظا فقيها أصوليا ومؤرخا. أتقن فن الحديث وصار أعرف أهل عصره بالعلل، وتتبع الطرق. تخرج به غالب أصحابه الحنابلة.

من تصانيفه ((تقرير القواعد وتحرير الفوائد)) المشهور بقواعد ابن رجب في الفقه، و ((جامع العلوم والحكم)) وهو شرح الأربعين النووية، و ((شرح سنن الترمذي)) ومعه ((شرح العلل)) آخر أبوابه: و ((ذيل طبقات الحنابلة)) . [الدرر الكامنة ٢ / ٢٢١؛ وشذرات الذهب ٣ / ٣٣٩.

(٣)هو عبد العزيز بن عبد السلام أبي القاسم بن الحسن السلمي، يلقب بسلطان العلماء. فقيه شافعي مجتهد. ولد بدمشق وتولى التدريس والخطابة بالجامع الأموي. انتقل إلى مصر فولي القضاء والخطابة. من تصانيفه: " قواعد الأحكام في مصالح الأنام ".[الأعلام للزركلي ٤ / ١٤٥. وطبقات السبكي ٥ / ٨٠] .

(٤) هو عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي، أبو الفرج. نسبته إلى محلة الجوز بالبصرة، كان بها أحد أجداده. قرشي يرجع نسبه إلى أبي بكر الصديق. من أهل بغداد. حنبلي. علامة عصره في الفقه والتاريخ والحديث والأدب. اشتهر بوعظه المؤثر وكان الخليفة يحضر مجالسه، مكثر في التصنيف.

من تصانيفه: " تلبيس إبليس "؛ و " الضعفاء والمتروكين "؛ و " الموضوعات " كلاهما في الحديث.

[الذيل على طبقات الحنابلة ١ / ٣٩٩ – ٤٢٣؛ والأعلام للزركلي ٤ / ٨٩؛ والبداية والنهاية ١٣ / ٢٨؛

(٥)هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الدمشقي، تقي الدين. الإمام شيخ الإسلام. حنبلي. ولد في حران وانتقل به أبوه إلى دمشق فنبغ واشتهر. سجن بمصر مرتين من أجل فتاواه. توفي بقلعة دمشق معتقلا. كان داعية إصلاح في الدين، آية في التفسير والعقائد والأصول، فصيح اللسان. مكثرا من التصنيف.

من تصانيفه ((السياسة الشرعية)) ؛ ((ومنهاج السنة)) ؛ وطبعت ((فتاواه)) في الرياض مؤخرا في ٣٥ مجلدا. [الأعلام للزركلي ١ / ١٤٠؛ والدرر الكامنة ١ / ١٤٤؛ والبداية والنهاية ١٤ / ١٣٥]

(٦)المحلى لابن حزم(١١\٣٣-٣٤ المؤلف: أبومحمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري .الناشر: دار الفكر-بيروت .

منها: قوله تعالى ﴿ وَإِذَا ٱلْمَوْءُۥدَةُ سُئِلَتْ ﴿٨﴾ بِأَىِّ ذَنۢبٍ قُتِلَتْ ﴿٩﴾ ﴾ التكوير: 9

والإجهاض في مرحلة النطفة في الوأد بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى العزل – وهو ينزل الزوج خارج الفرج سمّاه – وأداً خفياً ، مع أن هذه النفطة لم تستقر في الرحم فمن باب أولى أنّ إنزالها داخل في الوأد([1]) .

ومنها : حديث إبن مسعود رضي الله عنه([2]) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه اربعين يوماً نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك([3])...) وجهه : أنه دل على أن الله عز وجل يجمع الخلق في الأربعين وفيها يبتدئ التّخليق والتّصوير إلا أن تخليقا وتصويراً خفياً.

والأطّباء يجمعون على القول بما ورد في الحديث ، وهكذا من آيات النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كان التخليق والتصوير وإن كان خفياً في مدة الأربعين فإنه لا يجوز الإعتداء عليه وإنتهاك حرمته .

ومنها : أن إقامة الحد والقصاص واجب ، وإذا ثبت أن هذه المرأة حامل فإنه لا يجوز إقامة الحد والقصاص عليها حتى تضع ما في بطنها ولو كان نطفة ، فأخر الحد الواجب والقصاص الواجب من أجل هذه النطفة ، ولا يؤخر الواجب إلا لشيء محترم لا يجوز إنتهاكه([4]) .

ومنها: وهو من أقوى أدلتهم ما ذكره الأطباء في الوقت الحاضر من أن أدق مراحل خلق الإنسان هي مرحلة النطفة ففيها يبدأ تكوين الجنين وفيها تنقل الموروثات والطبائع والصفات الخليقة ، والحمل يتأثر في

---

(١) ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام (١٦٠\٢٤) المؤلف :تقي الدين أبوالعباس أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني المتوفى سنة: ٧٢٨هـ الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ، المدينة المنورة المملكة العربية السعودية (ترقيم الكتاب موافق للمطبوع) ، ومواهب الخليل للحطاب (٣\ ٤٧٧).المؤلف :شمس الدين أبو عبدالله محمد بن محمد بن عبدالرحمن الطرابلسي المغربي ، المعروف :بالحطابالرُّ المالكي المتوفى سنة(٩٥٤هـ) الناشر: دارالفكر، الطبعة: الثالثة١٤١٢هـ -١٩٩٢ م).

(٢). عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي، أبو عبد الرحمن: صحابي. من أكابرهم، فضلا وعقلا، وقربا من رسول الله صلّى الله عليه وسلم وهو من أهل مكة، ومن السابقين إلى الإسلام، وأول من جهر بقراءة القرآن بمكة. وكان خادم رسول الله الامين، وصاحب سره، ورفيقه في حله وترحاله وغزواته، يدخل عليه كل وقت ويمشي معه. نظر إليه عمر يوما وقال: وعاء ملئ علما. وولي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بيت مال الكوفة.

ثم قدم المدينة في خلافة عثمان، فتوفي فيها عن نحو ستين عاما. وكان قصيرا جدا، يكاد الجلوس يوارونه. وكان يحب الإكثار من التطيب. فإذا خرج من بيته عرف جيران الطريق أنه مر، من طيب رائحته. له ٨٤٨ حديثا. وأورد الجاحظ (في البيان والتبيين){الأعلام للزركلي جـ : ٤، ص:.١٣٧.

(٣)صحيح البخاري :باب ذكر الملائكة ج: ٤ ،ص:١١١،المؤلف :محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي ، الناشر: دار طوق النجاة ، الطبعة: الأولى ،١٤٢٢.السنة لأبي العاصم :باب ذكر قول النبي ،ج:١ ص:٧٧، المؤلف :أبوبكر بن أبي العاصم وهو أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد الشيباني، الناشر :المكتبة الإسلامي –بيروت،الطبعة الأولى ١٤٠٠.سنن ابن ماجة :باب القدر ج:١ ،ص:٢٩، المؤلف : ابن ماجة أبو عبدالله محمد بن يزيد القزويني ، وماجة اسم أبيه يزيد ، الناشر:دار إحياء الكتب العربية – فيصل عيسى البابي الحلبي .سنن أبي داود:باب في القدر ج:٤،ص :٢٢٨. المؤلف :سليمان بن الأشعث بن بشير،الناشر:المكتبة العصرية ،صيدا –بيروت.

(4) ينظر: ثبت أعمال ندوة الإنجاب (٣٠٥)

المرحل التي تليها ، فإذا كانت هذه أدق مرحلة وفيها تتجلى عظمة الله عز وجل وإجلاله فكيف يجوز الإعتداء وإنتهاك هذه الحرمة ، مع أن في إنتهاك هذه الحرمة مصادمة لما جاءت به الشريعة مما سلف أن ذكرنا من حفظ الضروريات والمصادمة لأهم مقاصد النكاح ([1]).

القول الثاني : أنه جائز ولا بأس به .

قال بعض من الحنيفية([2]) وبعض من المالكية([3]) وبعض من الشافعية ([4]) .

أدلتهم :

منها: قوله تعالى﴿ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ ﴾الحج:

وجهه من قوله :﴿ ثُمَّ مِن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ ﴾ فدل ذلك على أن التّخليق لا يكون إلا في مرحلة المضغة فمرحلة النطفة لا تخليق فيها ، فإذا لم يكن فيها تخليق فلا حرمة لها ويجوز إنتهاكها([5]).

وأجيب عنه : بأن الآية لا يستلزم منها عدم وجود التّخليق قبل المضغة في حال النطفة بل التّخليق موجود لأن التّخليق الذي دلّت عليه النّصوص ينقسم إلى قسمين :

الأول : تخليق خفي وهذا دل عليه حديث ابن مسعود كما شهد له الأطباء .

الثاني : تخليق ظاهر وهو الذي دلت عليه الآية .

ومنها : حديث جابر([1])"كنا نعزل والقرآن ينزل "([2]) فالنبي أقرهم على العزل فدل ذلك على أن النطفة لا حرمة لها.

([1])المسائل الطبية والمعاملات المالية المعاصرة ص:٦

([2])ينظر حاشية ابن عابدين (٣\١٨٥) ، ودر المتقي شرح الملتقى ، بهامش مجمع الأنهار (٢\ ٦٥٠).

([3])ينظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير(٢\٢٦٧) ، وفتح العليا لمالك لأحمد عليش (١\٣٩٩).

([4]) ينظر: نهاية المحتاج للرملي (٨\٤٤٢) المؤلف: شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي ، المتوفى سنة١٠٠٤هـ)الناشر: دار الفكر ، بيروت .الطبعة :أخيرة- ١٤٠٤هـ \١٩٨٤م.،وحاشية الجمل على شرح المنهج(٥\٥٩١) المؤلف :سليمان بن عمر بن منصور العجيلي الأزهري ، المعروف بالجمل(المتوفى :١٢٠٤هـ) ،الناشر :دار الفكر، بدون طبعة وبدون تاريخ.

([5]) ينظر: حاشية ابن عابدين (١\ ٣١٤) وبداية المجتهد : (٢\ ٤١٦)

وأجيب: بالفرق بين الحالين فالعزل لم تستقر فيه النطفة في الرحم ولم يحصل لها تكوين أو تخليق بخلاف حال النطفة في الرحم فإنها مستقرة فيه في مكان مكين كما **قَالَ تَعَالَىٰ:** ﴿ أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّآءٍ مَّهِينٍ ﴿٢٠﴾ فَجَعَلْنَٰهُ فِى قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿٢١﴾ ﴾ المرسلات: ٢٠ - ٢١

فإذا كانت في قرار مكين يعني ؛ في مكان حافظ لما أودع فيه فإنه لا يجوز إنتهاك هذا المكان المكين الذي حفظت فيه هذه النطفة . ففرق بين المسألة العزل ومسألة استقرار النطفة في الرحم.

ومنها: قولهم : إن الجنين في حال النطفة لم تخلق وإذا كان كذلك فإنه لا يبعث يوم القيامة ، فإذا كان لا يبعث فإنه لا حرمة له فيجوز إنتهاكه إسقاطه .

وأجيب: بأن هذا إستدلال بمحل النزاع ، ونظر في مواجهة الأثر ([3]).

الترجيح: على هذا يكون الأقرب في مثل هذه المسألة أنه لا يجوز إسقاط النطفة بغرض التخلص من الحمل أو خشية نفقات الولد أو تربيته أو التخفف من الأولاد ونحو ذلك .

وقد توصلت ندوة الأبحاث التي عقدت في الكويت عام ١٤٠٣هـ إلى أنه لا يجوز إجهاض النطفة؛ لما سبقت ان ذكر من الأدلة إلا حال الضرورة القصوى .

وكذلك فتوى هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية عام ١٤٠٧هـ : أن النطفة لا يجوز إجهاضها إلا إذا خشي على سلامة الأم .

الحال الثانية : الإجهاض بعد الأربعين إلى نفخ الروح .

وللعلماء فيه قولان :

([1])جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة الأنصاري الخزرجيالمني الفقيه السلمي من بني سلمة الإمام الكبير المجتهد الحافظ صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبوعبد الله وأبو عبد الرحمن من أهل بيعة الرضوان وكان أحر من شهد ليلة العقبة الثانية موتا ،وكان أصغرهم وكان من المكثرين رواية في الحديث والحافظين للسنن ، وكان والده من أحد النقباءالبد ريين –استشهد يوم أحد وأحياه الله وكلمه كفاحا ،وشاخ جابر وفقد بصره واختلف في سنة وفاته ،قيل :٧٤ رضي الله عنه. سير أعلام النبلاء جـ ٣ ص ص ١٨٩ ومابعدها. أسد الغابة من معرفة الصحابة :جـ ١ ص ٢٥٧ومابعدها. (

([2]) الحديث أخرجه البخاري في كتاب النكاح –باب العزل –جـ ٧ ص: ٤٢.وأخرجه مسلم في كتاب الطلاق –باب حكم العزل "وزاد في رواية مسلم اسحاق قال أبوسفيان: لو كان شيء ينهى عنه لنهانا عنه القرآن :.صحيح مسلم :جـ١٠ ص:١٤، وأخرجه الإمام أحمد في: كتاب النكاح –باب ماجاء في الرخصة في العزل " الفتح الرباني :جـ :١٦ ص:٢١٩. المؤلف :محمد بن علي بن محمد بن عبدالله الشوكاني اليمني (المتوفى: ١٢٥٠هـ)، الناشر:مكتبة الجيل الجديد، صنعاء-يمن ، عدد الأجزاء:١٢جزء.

([3]) المسائل الطبية والمعاملات المالية المعاصرة ص ٧

الأول: التحريم وعدم الجواز .

قال به الذين قالو بعد الجواز في مدة الأربعين في حال النطفة قالو : وعدم الجواز هنا من باب أولى ، وهم المالكية والظاهرية وشيخ الإسلام ابن تيمية([1]) وابن رجب([2])والعز بن عبد السلام([3]) وابن الجوزي([4]) وكذلك الحنابلة([5]) .

الثاني : الجواز . قال به الحنفية والشافعية([6]) .

الترجيح : إذا كان الراجح –كما تقدم – لا يجوز الإجهاض في مرحلة النطفة ففي مرحلة العلقة ومرحلة المضغة من باب أولى أنه لا يجوز .

الحالة الثالثة: الإجهاض بعض نفخ الروح .

العلماء مجمعون على أنه لا يجوز الإجهاض فإذا تم له أربعة أشهر فإنه يرسل إليه ملك كما في حديث ابن مسعود وتنفخ فيه الروح ، فلا يجوز إجهاضه .

الدليل: لما في ذلك من قتل النفس المعصومة ﴿ وَلَا تَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ﴾ الأنعام: ١٥١

وفي حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :(لا يحل دم أمرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله أن محمداً رسول الله إلا بإحدى ثلاث ، النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة([7])

وهذا الحمل في الإسلام هو تابع لخير أبويه فلا يجوز إجهاضه .

---

(1) سبقت ترجمته في ص :٢٨

(2) سبقت ترجمته في ص:٢٧

(3) سبقت ترجمته في ص:٢٧

(4) سبقت ترجمته في ص:٢٨

(٥) ينظر: مجموع الفتاوى شيخ الإسلام (١٦٠١٦١\٣٤)المؤلف :تقي الدين أبوالعباس أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني (المتوفى ٧٢٨هـ) ،الناشر : مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ، المدينة النبوية ، المملكة العربية السعودية . ،ومختصر الفتوى للبعلي (٤٦٤)

(6) المسائل الطبية والمعاملات المالية المعاصرة ص :٨

(٧)أخرجه البخاري في كتاب الديات –باب قول الله تعالى (أن النفس بالنفس)ص:٦٨٧٨. ومسلم في كتاب القسامة–باب مايباح به دم المسلم ص:(١٦٧٦).

الخلاصة: من حالات الإجهاض إذا كان لغير ضرورة شرعية أنه لا يجوز في كل مراحله الثلاثة ، لا في مرحلة النطفة ولا في مرحلة ما بعد الأربعين مرحلة العلقة والمضغة ولا في مرحلة ما بعد نفخ الروح .

القسم الثالث : الإجهاض لضرورة شرعية .

بأن يكون بقاء الجنين يسبب خطراً على حياة الأم ، كأن تكون الأم مريضة بمرض من الأمراض ، وبقاء هذا الجنين يسبب خطراً على حياتها بتزايد هذا المرض ، مثل أن تكون مريضة بمرض القلب أو الكلى أو تكون مصابة بأمراض خبيثة كسرطان الثدي وسرطان عنق الرحم أو أمراض الدم ..ألخ ، المهم أن بقاء الجنين يكون خطراً على سلامة الأم .

فهل يجوز إجهاض الجنين في مثل هذه الحالة من أجل من أجل سلامة الأم أو أن هذا غير جائز ؟

هذا القسم فيه حالتان :

الحال الأولى: ما قبل نفخ الروح .

الفقهاء المعاصرون ذهبو إلى جواز إجهاض الجنين إذا كان في إجهاضه سلامة للأم وبقاءه يكون خطراً على حياتها ، ومن ذلك فتوى اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية عام ١٤١٦هـ فقد جاء فيها ولا يجوز إسقاط الحمل – أي قبل نفخ الروح–حتى تقرر لجنة طبية موثوقة أن إستمراره خطر على سلامة الأم بعد إستنفاذ كافة الوسائل لتلافي الأخطار)

وقد أشار الفقهاء المتقدمون إلى شيء من ذلك بعض الشافعية لأن الشافعية يتوسعون في الإجهاض .([1])

التعليل : إستدلو على ذلك بأن الضرر الأشد يزال بالأخف . وقالو : بأنه يتركب أهون الشرين ، فإجهاض الجنين فيه ضرر ، وموت الأم فيه ضرر فيتركب أخف الضررين ، فإجهاض الجنين أهون من هلاك الأم .

([1]) المسائل الطبية والمعاملات المالية المعاصرة ص :٩

فالأصل في الإجهاض – تقدم – أنه حرام لكن لهذه القاعدة ، وقاعدة : الضرورات تبيح المحظورات أجاز الفقهاء المتأخرون هذا وأشترطو له شروطاً :

١. أن يوجد مرض حقيقي يعرض حياة الأم للخطر .
٢. أن يعتذر علاج هذا المرض إلا بالإجهاض .
٣. أن يقرر من يوثق بقوله من الأطباء ان الإجهاض هو السبيل الوحيد لإستنقاذ الأم .

فإن توفرت هذه الشروط توجه القول بجواز إجهاض هذا الجنين .

ولا بد من تحقق هذه الشروط لأن الأطباء في الوقت الحاضر يقررون بأنه لا يكاد يوجد مرض واحد يوجب الإجهاض فأمراض الأم يمكن أن تعالج بغير الإجهاض وذلك بسبب تقدم الطب ممكن أن تعالج مثل هذه الأمراض .

وبهذا التعريف إن تهاون بعض الأطباء وقولهم : إن الأم مريضة وأن هذا الحمل يكون خظراً عليها فلا بد من إجهاضه أن هذا الكلام فيه نظر .

فالأصل هو تحريم الإجهاض إلا إذا توّفرت هذه الشروط الشرعية مع الاحتياط والحذر([1]).

الحال الثانية: ما بعد نفخ الروح .

يعني للجنين أربعة أشهر وزيادة وبقاء هذا الجنين يسبب خطراً على أمه فإما أن نجهض الجنين ونقتله وتسلم الأم وإما نبقي الجنين فتموت الأم .

حكمه :

القول الأول :

العلماء في السابق يكادون يجمعون على تحريم الإجهاض حتى لو أدى ذلك إلى وفاة الأم ، وممن ذهب إليه في الوقت الحاضر الشيخ محمد ابن عثيمين([1]) رحمه الله وأنه لا يجوز قتل هذا الجنين.

([1]) المرجع السابق ص:١٠

أدلتهم :

منها : أنه مما لا خلاف فيه بين العلماء أنه لايجوز لشخص أن يقتل شخصا ولو أكره على القتل حتى ولو أدّى إلى إزهاق نفسه. فمثله أيضا المرأة فلايجوز أن نقتل الجنين لاستبقاء نفس الأم.

القول الثاني: ماذهب إليه أكثر العلماء المعاصرين ، قالو إذا ثبت ثبوتا محققا وفاة الأم إن لم نجهض هذا الجنين جاز الإجهاض .

أدلتهم:استدلالهم بالقواعد مثل قاعدة :المشقة تجلب التيسير ، ويرتكب أهون الشرين ونحوها.

القسم الرابع:إجهاض النطفة المحرمة .ومن المعروف في وقتنا الحاضر انتشار الزنا في بلاد الكفر وفي كثير من بلاد الإسلام ،فلما انتشر الزنا في بلاد الكفر إضطرت بإباحة الإجهاض ،بل صار الإجهاض تجارة رابحة .

حكمه:إجهاض النطفة المحرمة له حالان:

الحال الأول: ماقبل نفخ الروح: اختلف الفقهاء المعاصرون فيه على ثلاثة أقوال:

القول الأول:عدم الجواز ، فليس هناك حاجة للإجهاض.

دليلهم:قصة الغامدية فإنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا فلم يقم النبي عليها الحد حتى وضعت ،ولو كان يجوز إجهاضه لأقام النبي حد الزنا عليها ،مما يدل على أن هذا الحمل ولوكان نفخ الروح فإن له حرمة فلا تنتهك.

القول الثاني:التفصيل: فإن كان الزنا عن إكراه جاز إجهاض الجنين قبل نفخ الروح ، وإن عن رضا بين الزانيين فلا يجوز.

---

(١) هو محمد بن صالح العثيمين شاعر نجدي، من أهل (حوطة تميم) ، اشتهر في العصر الأخير بشاعر نجد، ومولده في بلدة السلمية (من أعمال الخرج، جنوبي الرياض) ، نشأ بها يتيماً عند أخواله، وتفقه وتأدب ببلد العمار من الأفلاج بنجد، وتنقل بين البحرين وقطر وعمان، وسكن قطر، وحمل راية صاحبها الأمير قاسم بن ثاني في بعض حروبه، واشتغل بتجارة اللؤلؤ، ولما استولى الملك عبد العزيز آل سعود على الأحساء قصده ابن عثيمين ومدحه، فلقي منه تكريماً، فاستقر في الحوطة وطن آبائه يفد على الملك كل عام ويعود بعطاياه إلى أن توفي سنة:(١٤٢١٨هـ)(مجمع شعراء العرب جـ: ١ ص:٢٠٣٥.

التعليل:لأنه إذا كان عن إكراه فإن المرأة تكون معذورة ؛ لأن الجنين يسبب لهاضرر وأذى.

القول الثالث:الجواز مطلقا:سواء كان الزنا عن إكراه أو عن رضا.

التعليل: ١-لأن هذه النطفة محرمة ،والمحرم شرعا كالمعدوم حسا فليس لها حرمة .

٢-أن هذه النطفة تسبب ضررا وأذى بالنسبة للمرأة وعائلتها.

٣-نفس الجنين ولادته سيلحقه شيء من الأذى والضرر لكونه ابن زنا.

الترجيح:الأقرب للراجح هو التفصيل ، إذا كان قبل نفخ الروح ، لأن بقاؤه فيه ضرر على أمه وعلى أسرته وحتى عليه هو بعد وجوده. والقواعد الشرعية أنه يرتكب أخف الضررين وأهون الشرين ، والمشقة تجلب التيسير([1]).

الحال الثانية:ماكان بعد نفخ الروح

بأن تمّ لهذا الجنين عشرون ومأئة يوم فإن إسقاطه محرم ولايجوز ، لما في ذلك قتل نفس معصومة،والأضرار التي تلحق بالأم أو بالجنين بعد ولادته فإنها لاتساوي ضرر قتله فإن قتله من أكبر الكبائر .والله عز وجل يقول﴿ وَلَا تَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ﴾ الإسراء: ٣٣ ﴿ وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾ ﴾ النساء: ٢٩

والحديث((لايحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث))...([2])

وأيضا فإن مقاصد الشريعة حفظ ضروريات الخمس التي اتفقت عليها الشرائع ،ومنها مايتعلق بحفظ النفس.

القسم الخامس:الإجهاض خشية تشوه الجنين.

تشوه الجنين :هو عبارة عن توقع إصابة الجنين بعاهات خلقية

([1])المسائل الطبية والمعاملات المالية المعاصرة ص ١٣

([2])سبق تخريجه في ص٤٣

ذكر الأطباء أن التشوهات التي تحصل للأجنة ثلاثة أنواع:

النوع الأول:التشوهات التي تحصل للأجنة في الأسبوعين الأولين من الحمل.

فإذا تعرضت الأجنة في هذين الأسبوعين لعوامل مؤثرة خارجية فإن الغالب أنها تتلف ، وأن الأرحام تقوم بإلقاء هذه الأجنة.وأن الأطباء يقولون :أن مابين سبعين إلى تسعين بالمئة (٧٠% -إلى ٩٠%)من الأجنة التي تسقط بالإجهاض الطبيعي أنها تكون مشوهة.

النوع الثاني:التشوهات التي تحصل مابين الأسبوع الثالث إلى الثامن .

فهذه المرحلة من أدق المراحل فيما يتعلق بحدوث التشوهات للأجنة ، فالجنين في هذه المرحلة يتأثر بالعوامل الخارجية وينحسر عن مساره ويخرج مشوها. وقد ذكر الأطباء العوامل التي تؤدي إلى التأثير على الأجنة في هذه المرحلة الثانية كثيرة ، منها:العوامل الوراثية ، وتناول الأدوية ، والمركبات الكيماوية والتعرض للإشعاعات.... الخ.

النوع الثالث:التشوهات التي تحصل بعد مرحلة الثانية ، ويقول الأطباء : أن الجنين غالبا لايتأثر بالتشوهات في هذه المرحلة ولو حصل له تأثر فإنه يكون طفيفا.

وحكمه:اكتشاف التشوهات قبل نفخ الروح أكثر المعاصرون يجوزون الإجهاض في هذه المرحلة ، لارتكاب اخف الضررين.

وأما بعد نفخ الروح لايجوز إجهاضة لما تقدم من الأدلة على حرمة قتل النفس([1]).

([1]) المسائل الطبية والمعاملات المالية المعاصرة ص: ١٥

المبحث العاشر : يترتب على الإجهاض:في المسؤولية الجنائية مسألتين :

المسؤولية التي تنشأ عن الإجهاض لاتنحصر في المسؤولية الطبية ، بل تتجاوز ذلك إلى من تسبّبّ في الإجهاض ، كما أنها لاتختصّ بما يجب من دية ونحوها على من تسبّبّ في الإجهاض ؛ بل تتجاوز ذلك إلى المسؤولية العلاجيّة ، والمسؤولية المادّية من أجرة ونحوها.

المسألة الأولى:مسؤوليّة الطّبيب ونحوه:

الكلام عن المسؤولية الجنائية للطبيب إنّما هو في مجال ممارسته لمهنة الطب ، لأن تصرفاته الأخرى خارج المهنة سواء عمدا أو خطأ لايختلف فيها من غيره.

وأمّا في ممارسته في مهنته ، فنظراً إلى أن المقصود من الطب والتطبيب المداواة والعلاج ، وحفظ الصحة العامة ، وإزالة المرض([1]) ، وذالك فإن تعلم الطبّ من فروض الكفايات ، لأن بالناس حاجة إلى التطبب ، ويترتب على هذا أن الطبيب إذا قام بمهنته فإنه أمراً واجبا عليه فإنه لايكون مسؤولا عنه إستنادا إلى القاعدة الشرعية ((الإذن الشرعي ينافي الضمان))أو ((الجواز الشرعي ينافي الضمان([2]) ، وكذلك ((الواجب لايتقيد بشرط السلامة))([3]) ، أي إنما كان فعله واجبا فإنه لايتقيد بشرط السّلامة ، فلوتلف به شيء لايضمن ، ومايفعله الطبيب من هذاالقبيل فلا يضمن.

لكن لما كان الطبيب يجتهد في أداء عمله ، وله حرية العمل بالكيفية التي يراها مناسبة ، وبذلك يكون عرضه للخطر أو بالأفعال الضارة بالمريض ، وقديتطبب من ليس أهلا للطب ، أو يخالف الطبيب أصول فنه ومهنته ، ومن هنا جاءت مسؤولية الجنائية ، لأنها قديلتبس التصرف المعتاد المقصود به علاج المريض بالتصرف الجنائي الناشئ عن جهل أو تجاوز أو خطأ([4]).

([1]) والصحة النفسية،د.عبدالستار أبو غدة(١١) ينظر:بحوث في الفقه

([2])الأشباه والنظائر لابن نجيم (٢٨٩) المؤلف :زين الدين بن إبراهيم بن محمد ،المعروف بابن نجيم المصري (المتوفى ٩٧٠هـ) ، الناشر: دار الكتب العلمية ،بيروت –لبنان ، الطبعة :الأولى١٤١٩-١٩٩٩م. والموسوعة الفقهية الكويتية(٢٨\٢٦٣)،والوجيز في إيضاح القواعد الكلية د.محمدالبورنو (٤٨)

([3])حاشية ابن عابدين (٦\٦٠٢) مرجع سابق

([4])ينظر التشريع الجنائي الإسلامي للشيخ عبد القادر عودة (١\٥٢٠-٥٢١)مرجع سابق ،وبحوث في الفقه الطبي والصحة النفسية من منظور إسلاميد.عبدالستار أبوغدة ٥٣-٥٤) والمسؤولية المدنية للطبيب عبدالسلام التونجي(٤٨)

الخطأ الذي يصدر عن الطبيب إما تقدير المرض ، أو وصف العلاج ، ومن أمثلة بالنسبة للإجهاض : وصف دواء يسبب الإجهاض لامرأةحامل ، دون أن يسأل عن حملها ، أو ينصحها بتناول دواء يؤثر على الجنين ، ويؤدي إلى إجهاضه ، أو تشوهه ، أو يخطئ أثناء عملية الولادة ونحو ذالك([1]).

وإما الجهل بالطب وآلته ، فيقدم على التطبيب وهو جاهل بهذه المهنة ، ولعل هذا يقع كثيرا في مسألة الإجهاض ، وذلك لأن أغلب القوانين على منع الإجهاض ، واعتباره جنحة ، إلا في حالات خاصة ، بضوابط معينة ، ومن تلجأ كثير من النساء إلى المطببات ، خاصة كبار السن منهن ، أو اللائي يعالجن بالأدوية الشعبية ، وقدي كون الأمر ممن يدّعي تعلم الطبّ فيحمل شهادة مزوّرة بذلك ، في حكم الطبيب الجاهل([2]).

وإما التّعدي والتجاوز: كأن يتجاوز الطبيب الحدود والضوابط المعتبرة عند أهل المعرفة والإختصاص ، فيقوم بإجراء عمل طبي للمريض ، معمله بآثاره السيئة وقصده لها ، ومن أمثلة ذلك: بالنسبة للإجهاض أن امرأة دون وجود دافع طبي يوجب الإجهاض ، إمّا بإذن المرأة أوبغير إذن ، أو يجري تصويرا بالأشعة لامرأة حامل خاصة في الشّهر الأولى ؛ لأن مثل هذا ثبت ضرره طبا على الجنين ، بتشويهه أوقتله([3])، ويعتبر في هذا الأمر قصده للتعدي.

ويعتبر حصول أي واحد منها موجبا للمسؤولة الطبية ، وتحمل آثارها وتبعاتها ، وأما إذا قام الطبيب بمايجب عليه ، وعمل بموجب الضوابط المعتبرة في هذه المهنة ، واحتاط ولم يقتصر في عمله ، ثم نتج عن ذلك موت أو ضرر على المريض فقد أجمع العلماء على أنه لامسؤولية على الطبيب([4]).

قال ابن القيم رحمه الله–وهو يذكر أقسام أقسام الأطباء من حيث المسؤولية: ((أحدهما طبيب حادق أعطى الصنعة حقها ، ولم تجن يده ، فتولد من فعله المأذون من جهة الشارع ، ومن جهة من يطبه تلف العضو ، أو النفس ، أو ذهاب صفة ، فهذا لاضمان عليه اتفاقا ، لأن سراية مأذون فيه)).

([1])ينظر:آثاره وأحكامه،د.عبدالرحمن النفيسة(١١٤-١١٥)،مقال في مجلة البحوث الفقهية المعاصرةعدد(٧)١٤١١هـ

([2])ينظر:الطب النبوي لابن القيم(١٣٤-١٣٥)

([3])ينظر:مشكلة الإجهاض د.محمد البار(٣٢)والإجهاض د.يوسف السباعي(٩٦)

([4])ينظر:الإجماع لابن منذر (١٥١)ف(٦٩٨)وبداية المجتهد لابن رشد(٢\٤١٨)،وبدائع الصنائع للكاساني(٧\٣٠٥)،والإستذكار لابن عبدالبر(٢٥\٥٥

واشترط الفقهاء لانتفاء المسؤولية عن الطبيب إذن المريض أو وليّه([1])، ورضا المريض في معالجته ، وان يعين له الدواء عندهم بعضهم([2]).

القول الأول : اشترط بعضهم إذن الحاكم للطبيب في ممارسة مهنة الطب([3]).

فإذا فقد شرط من هذه الشروط كان ذلك موجبا للمسؤولية الطبية المهنية أيضا ، بالإضافة إلى الأسباب السّابقة وهي: الخطأ ، أو الجهل ، أو التعدي والتجاوز.

ودليل اشتراط إذن الوليّ أو المريض أن مثل هذا العمل وهو التطبيب فيه تغرير ، وعرضة للخطأ ، فلا بد من إذن المريض ، لأنه هو الذي عرض نفسه لمثل هذالعمل([4])، فإذا لم يأذن ونتج عن فعل الطبيب تلف فإنه يكون قد تولد من فعل غير مأذون فيه ، وماترتب على غير المأذون فهو مضمون ، وهذا القول قول الجمهور من الحنفية([5])، والمالكية([6]) ، والشافعية([7])، والحنابلة([8]).

والقول الثاني: أنه لايشترط الإذن ولا أثره بالمسؤولية ، فإذاكان الطبيب حاذقا ولم تجن يده فلامسؤولية عليه أذن المريض أولم يأذن ، وهذالقول رواية عند الحنابلة[9]، اختارها ابن القيم وهوقول ابن حزم([10])- رحمهم الله-لأن الطبيب محسن ، وماعلى المحسنين من سبيل([11]).

([1])ينظر بدائع الصنائع للكاساني(٧\٣٠٥)،والمنتقى للباحي(٧\٧٧)، المؤلف :أبو الوليد سليمان بن بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي الأندلسي (المتوفى :٤٧٤) ،الناشر:مطبعة السعادة –بجوار محافظة مصر. الطبعة :الأولى ١٣٣٢هـ .ونهاية المحتاج للرملي(٨\٣٥)،وحواشي الشرواني وابن القاسم العبادي(٩\١٩٧)،والمغني لابن قدامة(٥\٥٣٨)

([2])ينظر:حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي(٩\١٩٧)

([3])التاج والإكليل لابن المواق،بهامش مواهب الخليل(٦\٣٢١)

([4]))ينظر:تبصرة الحكام لابن فرحون(٢\٢٣١)

([5])ينظر:التاوى الهنيية (٥\٣٥٧)

([6])ينظر:العقد المنظم للأحكام لابن سلمون الكناني ،بهامش تبصرة الحكام لابن فرحون (٢\٨٠)

([7])ينظر:نهاية المحتاج للرملي(٨\٣٥) مرجع سابق

([8])ينظر:الإنصاف للمرداوي(٦\٧٥).المؤلف:علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي ، الناشر :دار إحياء التراث العربي ،الطبعة الثانية.

([9])ينظر: الإنصاف للمرداوي(٦\٧٥).مرجع سابق.

([10])ينظر: المحلى لابن حزم (١٠\٤٤٤).الناشر: دار الفكر –بيروت. ابن حزم هو: علي بن أحمد بن سعيد بن أندلسي الظاهري ،شاعر وكاتب وفيلسوف وفقيه .من مصنفاته:المحلى بالآثار ،رسائل ابن حزم ،الأخلاق والسير في مداواة النفوس.

([11])ينظر:الطب النووي(١٣٧)،وزاد المعاد(١٤\١٤١)

ولأن مناط الضمان هو كون الفعل جاء وجهه أو لم يجيءكذلك ، فإذا كان الطبيب حاذقا وأتى الفعل على وجهه فلاضمان عليه ، ولا وجه لإيجاب الضمان عليه ، وإن كان متعديا فيضمن ، ولاأثر للإذن – وعدمه يرجع إلى فعل الطبيب([1]).

وأما اشتراط إذن ولي الأمر ، فلأن الشريعة الإسلامية تشترط في الطبيب أن يكون على جانب من الفهم ، والحذق ، والكفاءة في مهنته تؤهله لمباشرة التطبيب ، وهذه الأمور تختلف فيها تقديرات الناس ، وتتفاوت فيها أحكامهم ، وماكان كذلك فإن مرده يكون لولي الأمر قطعا للنزاع ، لأن هذه من المصالح التي تناط بها([2]).

والأصل في رفع المسؤولية عن الطبيب بالقيود السابقة –بالإضافة إلى الإجماع –الذي سبقت حكايته – ماورد عن أدلة يستنتج منها هذاالحكم وهي:

١-حديث عمرو بن شعيب([3])عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من تطبب ولايعلم منه طب فهوضامن))([4]).

٢-ماورد عن عبد العزيز بن عمر بن عبدالعزيز([5])-رحمهما الله –قال :حدثني بعض الوفد الذين قدمو على أبي قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أيّماطبيب تطب على قوم لايعرف له تطبيب قبل ذالك فأعنت فهو ضامن))([6])

([1])ينظر المرجعان السابقان

([2])ينظر:المسؤولية المنية للطبيب،للمحامي عبدالسلام التونجي (٦٤)،والتشريع الجنائي الإسلامي للشيخ عبدالقادر عودة(١\٥٢٣)،والمبادئ الشرعية للتطبيب والعلاج د.عبدالستارأبو غدة(١١٣) بحث في مجلة المسلم المعاصرة عدد(٣٥)١٤٠٣هـ

(٣) هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، أبو إبراهيم، السهمي القرشي. أحد علماء زمانه. روى عن أبيه، وطاوس، وسليمان بن يسار، والربيع بن معوذ الصحابية وغيرهم. وعنه عطاء، وعمرو بن دينار، وهما أكبر منه، والزهري ويحيى بن سعيد وغيرهم. ووثقه ابن معين، وابن راهويه، وصالح جزرة. وقال الأوزاعي: ما رأيت قرشيا أكمل من عمرو بن شعيب. وكان يسكن مكة وتوفي بالطائف١١٨. [٤٨، وميزان الاعتدال ٣ / ٢٦٣، والأعلام ٥ / ٢٤٧] سير ألأعلام النبلاء للذهبي(٥\١٦٥)تقريب المذهب لابن حجر(٥٠٥٠)

([4])وأخرجه النسائي في القسامة ،باب صفة شبه العمد ،وعلى من دية الأجنة ؟(٨\٤٢٣) أخرجه أبوداود في الديات،باب فيمن تطبب بغير علم فأعنت (٤\١٩٥)ح(٤٥٨٦)وقال عنه :هذالم يروه إلا الوليد لا ندري هو صحيح أم لا

(٥)هو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم. قرشي من بني أمية. الخليفة الصالح. ربما قيل له ((خامس الخلفاء الراشدين)) لعدله وحزمه. معدود من كبار التابعين. ولد ونشأ بالمدينة. وولي إمارتها للوليد. ثم استوزره سليمان بن عبد الملك وولي الخلافة بعهد من سليمان سنة ٩٩ هـ فبسط العدل، وسكن الفتن.توفي سنة ١٠١هـ. [الأعلام للزركلي ٥ / ٢٠٩؛ و ((سيرة عمر بن عبد العزيز)) لابن الجوزي؛ و ((الخليفة الزاهد)) لعبد العزيز سيد الأهل]

([6])أخرجه أبو داوود في الديات –المرجع السابق-(٤\١٩٥)ح(٤٥٨٧)،وابن أبي شيبة في المصنف (٩\٢٢١)ح(٧٦٤١).

وقوله صلى الله عليه وسلم ((من تطبب))ولم يقل ((من طب))لأن الفعل ((تطبيب))يدل على التفعل وتكلف الشيء ، والدخول فيه بعسر ومشقّة ممن لايحسنه ، كالتحلم والتشجع([1]).

فمنطوق الحديث يدل على تضمنين الطبيب الجاهل ، وهو يدل بمفهومه على أن الطبيب الحاذق لاضمان عليه.

٣-ومن المعنى :أن الطبيب مأمور بمداواة المرضى ، ويجب عليه ذلك إماسبيل التعيين أو الكفاية ، والواجب لايتقيد بشرط السلامة([2]).

٤-أن سراية عمل الطبي ليس في مقدور الطبيب ، وإنما في مقدوره إقامة العمل على الوصف الذي علمه ، فلايضمن إلاأن يتجاوز الحد([3]).

وبهذا يتبين أن مسؤولية الطبيب عن الإجهاض هي كسائر المسؤوليات المناطة بالطبيب ، ولايختلف الحكم هنا عن مسؤولية الطبيب في غير الإجهاض ،كالعمليات الجراحية ، أو مداواة المرضى أو غيرها.

إلا أن التشديد في المسؤولية في هذاالجانب —وهوالإجهاض —وذلك لانتشاره ، وقوع كثير من الحوادث سرّاً ، وفي عيادات خاصّة.

ومسؤولية الطبيب عن الإجهاض لاتقتصر على حدوث الإجهاض بفعله ، وإنماتشمل مراحل متعددة ، تبدأ منذ أول لحظة للحمل ، وحتى خروجه حيابعد إتمام مدة حمله ، فأيّ خطأ من الطبيب في الفحص ، أو الأشعة ، أو المتابعة ، أوالعلاج ينتج عنه الإجهاض فإن الطبيب يكون متسببا في ذلك ، وبالتالي فإنه يكون مسؤولا عنه بحسب نوع الخطأ الذي يحصل.

ويلحق بالطبيب من في حكمه في مسألة الإجهاض كالممرضة ، والقابلة ، ومن هم في أعمال تخدم الطبيب كالمصور في الأشعة ، وفي المختبر ، ويلحق كلاً منهم مسؤولية عن عمله بحسب ما قصر فيه

([1])ينظر:زاد المعاد لابن القيم(١٣٨\٤) المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى :٧٥١هـ) الناشر:مؤسسة الرسالة ،بيروت —مكتبة المنار الإسلامية نالكويت. الطبعة:السابعة والعشرون ١٤١٥هـ \١٩٩٤م.

([2])ينظر:حاشية ابن عابدين(٦٠٢\٦)

([3])ينظر:المبسوط للسرخسي(١٠\١٦-١١)والأم للشافعي(٦١٨٦)

مايعتبر للطبيب بالنسبة لعمله ، من حيث الأصول والقواعد المعتبرة لمهنته ، وإذن ولي الأمر ، والله أعلم([1])

المسألة الثانية: مسؤولية الأم:

ممالاشك فيه أن الوالدين يحملان عاطفة كبيرة ، وحنواً ، وشفقة ، وعطفا تجاه أبنائهما ، وخاصة الأم ، كما أن الأم قد جبلت على غزيرة حب الحمل والإرضاع ، وتعتبر هذه الغريزة جزءاً من تكوينها النفسي والجسدي ، لكن رغم هذه العاطفة والغريزة يتم تعدي الأم على جنينها بالإجهاض ، إما عمداً أوخطأ.

والعمد يكون غالبا عندما تقع الأفي الحرام استجابة لنزوة شيطانية ، ثم بعد أن تجني ثمار هذه العلاقات المحرمة جنينا تحمله في أحشائها ، تضيف إلى جريمتها الأولى جريمة بالتعدي على مافي بطنها.

وقديقع الأمر بصورة أخرى حينما تغلب المرأة على نفسها ، وتحمل من هذا الإغتصاب ، فتتعمد الأم إجهاض هذا الحمل لتتخلص من آثار تلك الجناية عليها ، ولئلا يلحقها العار بهذا الجنين بعد وضعه.

وهناك صورة ثالثة يمكن أن تكون التعدي فيه على الجنين متعمداً من الأم ، وذالك عندماتنشب الخلافات بين المرأة وزوجها ، أو يطلقها زوجها فتتعدي على الجنين إضراراً بالزوج ، أو لئلا تربط به ، أو لإختصار زمن العدة ، أو لغير ذلك من الدوافع.

أما الإجهاض خطأ من الأم فيمكن أن يتم بصور كثيرة ،كمالو أجهدت المرأة نفسها ، أو حملت حملاً ثقيلاً ، أو شربت دواء لاتظن أنه يسبب الإجهاض ، أو ركبت السيارة ، أو الطائرة مع نصيحة الأطباء لها بعدم الركوب ، أو نحو ذالك من الصور([2]).

هذا التعدي من الأم عمداً أوخطأ موجب لمسؤولية الأم جنائيا ، لأن على الأم المحافظة على جنينها منذ أول لحظة للحمل ، حتى نهاية مدة الحمل ، والمحافظة تكون عن طريق الأمور الإيجابية والسلبية ، فالمحافظة عليه بطريق الإيجاب تكون باتخاذ الوسائل التي تمنع سقوط الجنين ، وتحميه من الأضرار التي تصيبه ، وهو

([1])أحكام الإجهاض في الفقه الإسلامي ص(٣٥٢-٣٥٣)

([2])ينظر:الإجهاض آثاره وأحكامه د.عبدالرحمن النفيسة(١١٤\١٣) مقال في مجلة البحوث الفقهية المعاصرة عدد(٧)١٤١١هـ

في بطن أمه ، سواء كان ذلك عن طريق التغذية الجيدة ، أو تناول دواء ، أو طعام موصوف من قبل الطبيب يحفظ الجنين ، أوا لتزام النّصائح والتوجيهات بفعل أي شيء يؤدّي إلى بقاء الجنين ، خاصة في الحالات التي يخشى عليها ، أو تظهر علامات تنذر بإجهاضه.

والمحافظة عليه بطريق السلب تكون بالإمتناع عن الأشياء التي تسبب سقوط الجنين ،كحمل الأشياء الثقيلة ، أو ممارسة بعض الرياضيات ، أو الحركات ، أوتناول أدوية تسبب تشوه الجنين أو موته ، أو ركوب السيارة أوالطائرة لمن كان لديها استعداد للإجهاض بهذه الأسباب أو غيرها ، والتقصير في أي جانب من الجوانب موجب لمسؤولية الأم.

وقد اشترط الفقهاء لمسؤولية الأم عن تسببها في إجهاض نفسها شروطاً وهي:

١-أن تتعمد المرأة تناول مايسقط الجنين بأن تقصد إجهاضه بأي وسيلة من الوسائل([1])، فإذا أجهضته بفعلها وجبت عليها الغرة ؛ لأنها متعدية([2]) ، ولأنها ليست بمباشرة للإتلاف ، بل هي متسببة في ذلك والتسبب إنمايوجب الضمان بوصف العمد ، وقد سئل مالك –رحمه الله –عن المرأة تشرب الدواء وهي حامل ، فيسقط ولدها أترى عليها شيأ؟ قال: ماأرى به بأسا إذا كان دواء يشبه السلامة فليس بأس –إن شاء الله-قد يركب الإنسان الدابّة فتصرعه))إ.هـ.([3])

وهذا يدل على أن المرأة إذا لم تقصد فإنها لايد لها فيما حصل.

وقيل: لايشترط تعمّدها إجهاض حملها ، بل إذا تسببت فيه ولو لم تقصد إجهاضه فإنها تضمنه.

([1])ينظر:جامع أحكام الصغار للأسروشني (٤\٤٠)،وحاشية الطحطاوي (٤\٢٨٩)المؤلف :أحمد بن محمد بن إسماعيل الطحطاوي الحنفي توفي ١٢٣١هـ الناشر: دار الكتب العلمية بيروت- لبنان .الطبعة: الأولى ١٤١٨هـ -١٩٩٧م.،ومواهب الجليل للحطاب (٦\٢٥٨)،والبيان والتحصيل لابن رشد(٦\٤٦٩)المؤلف :محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى ٥٢٠هـ) الناشر:دار الغرب الإسلامي بيروت –لبنان.الطبعة : الثانية ١٤٠٨هـ-١٩٨٨م. والحاوي للماوردي (١٦\٢٣١)،والمغني لابن قدامة(٧\٨١٦):والعدة شرح العمدة للمقدسي (٥٢٠)،ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٣٤\١٦١).

([2])ينظر : المراجع السابقة.

([3])البيان والتحصيل لابن رشد(١٦\٤٦٩)

٢ــإشترط فقهاء الحنفية عدم إذن الزوج في الإجهاض([1])، أمّا إذا أذن الزوج لها في إجهاضها فإنها لاتضمن.

واعترض بعض الحنفية على هذا : بأن اشتراط الزوج يتمشّى على الرواية الضعيفة ، لا على الصحيحة ؛ لأن الإباحة لاتجري في النفوس ، لأن الآدمي لا يملك أحد إهدار آدميته ، فيلزم ماقدره الشارع بإتلافه.

ثم إن إذن الزوج هنا لايسقط الضمان لأنه إذا أمر زوجته بإجهاض حملها فإن أمره لاينزل عن فعله وهو إذا ضرب بطن امرأته فألقت جنينا لزم عاقلته الغرة ، ولا يرث منها شيأ([2]).

ورد هذا الإعتراض ابن عابدين ([3])في حاشيته([4])وقال: إن فيه نظراً ، لأن الجنين لايعتبر نفساً ، لعدم تحقيق آدميته ، وإنما يعتبر جزءا من أمه من وجه ، لعدم تحقق حياته ، ووجود الغرة تعبدي ، ولايصح إلحاقه بالنفس المحققة في كون الإباحة لاتجري فيها ، فلايلزم من تصحيح الضمان فيمالو قال الرجل:أقتلني ، فقتله ، ان يصح الضمان لماذكر.

ويمكن أن يناقش ماذكره ابن عابدين من وجهين:

الوجه الأول:أن الجنين أصل لآدمي ، فلايصح إهدار آدميته ، وكونه في حكم الجزء من أمه لايسقط الضمان فيه إذا أجهض ؛ لأنه يعد من وجه آخر في حكم النفس المستقلة ، بدليل إيجاب الدية فيه إذا أجهض ، وهي الغرة ، وإنما لم تجب فيه دية كاملة لعدم تحقق حياته.

الوجه الثاني:أن الإذن من العبد فيمايكون ملكاله ، أو يملك التصرف فيه ، وبدن الإنسان ملك لله عز وجل ، فلايملك الإذن فيه ، ولايكون معتبراً لإسقاط الضمان ، وقد سبق أن الجنين في نظر الشارع محترم حتى ولوكان من ماء محرم كالزنا

([1])ينظر:تبيين الحقائق للزيعلي(١٤٢\٦) ،وتكملة البحر الرائق للطوري(٣٩٢\٨)،وجامع أحكام الصغار للأسروشني (٤٠\١٤)،وحاشية الطحطاوي(٢٨٩\٤).

([2])ينظر:حاشية الطحطاوي(٢٨٩\٤).

([3]) هو محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين. دمشقي. كان فقيه الديار الشامية، وإمام الحنفية في عصره. صاحب ((رد المحتار على الدر المختار)) المشهور بحاشية ابن عابدين. خمس مجلدات. وابنه محمد علاء الدين (١٢٤٤ – ١٣٠٦ هـ) المشهور أيضا بابن عابدين صاحب ((قوة عيون الأخيار)) الذي هو تكملة لحاشية والده السابقة الذكر. من تصانيف ابن عابدين الأب ((العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية)) ؛ و ((نسمات الأسحار على شرح.

([4])ينظر:حاشية ابن عابدين (٦٣٠\٦)

وذهب جمهور العلماء إلى عدم اشتراط هذا الشرط([1])بل يجب الضمان على الأم إذا تسببت في إجهاض نفسها ولو أذن لها زوجها ، فقد نص الفقهاء على ضمانها ولم يذكر إذن الزوج ، ممايدل على أنه لا أثر في الضمان.

ولكن الراجح -كما سبق- تحريم الإجهاض من أول يوم من العلوق(blood clot–) ويقوى التحريم كلما قرب من زمن نفخ الروح ، ولا أثر لإذن الزوج في إسقاط الضمان ، والله أعلم.

الشرط الثالث:اشترط بعض الفقهاء في ضمان الأم إذاتسببت في إجهاض نفسها أن لاتكون مضطرة في تناول ما أجهضت بسببه ، فإن كانت مضطرة لم تضمنه([2])،سواء كانت الضرورة بسبب الإعواز ، او العدم ، اوالعلاج ، أوغيرها

وهذا الشرط_وإن لم ينص عليه بقية الفقهاء_إلا أنه ينبغي أن يكون محل اتفاق بينهم ، لأن الضرورات تبيح المحظورات ، ولأنه لايد لها في حصول الضرورة ، لأنه مأذون لها في حال الضرورة في تناول المحرم لدفع الضرورة ، وماترتب على المأذون فهو غير مضمون.

لكن يجب عليها تدارك السبب بطلب الطعام أو الشراب الذي سبب فقده الإجهاض ، ويجب على من طلب منه أن يدفع لها مايمنع الإجهاض ، فإ لم تطلب حتى أجهضت فعليها الضمان لتقصيرها في تداركه.

وكذلك إذا أمكن تدارك الإجهاض بالمعالجة والتداوي فعليها السعي لذلك ، فإن قصرت وفرطت ضمنت.

([1])ينظر:مواهب الجليل للحطاب(٦\٢٥٨)،والبهجة شرح التحفة للتسولي (٢\٣٧٩)وتحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي،بهامش حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي(٩\٤٣)والإقناع للشربيني(٢\٤٢٦)والمغني لابن قدامة(٧\٨١٦)

([2])ينظر:جامع أحكام الصغار للأسروشني(٤\٤٢)والحاوي للماوردي(١٦\٢٣١)،وحواشي الشرواني وبن قاسم العبادي(٩\٤٣)،وحاشية البيجوري على ابن قاسم الغزي(٢\٤١٥)والإقناع للشربيني(٢\٤٢٦).

ونص بعض الفقهاء_رحمهم الله_أنه ليس من الضرورة الصوم ، سواء كان فرضا أو نفلا ، فإن تسبب الصوم في إجهاضها ضمنت ، وذلك لأنها مع الخوف على حملها مأمورة بالإفطار ، منهية عن الصيام ، فإذا صامت فقد تسببت في إجهاضه فتضمن([1]).

فإذا توفّرت الشروط السابقة فإن وقوع الإجهاض بسبب الأم موجب لمسؤوليتها ، وتحمل تبعات تلك المسؤولية من دية وكفارة وتأذيب وغيرها.

أمّا إذا اختلّ شرط من الشروط السابقة ، فإن هذا يبني على الخلاف فيها ، ولكن على ماترجح فإن المؤثر في رفع المسؤولية عن الأم هو الضرورة فقط ، أمّا عدم تعمّد الإجهاض ، أو إذن الزوج فلا أثر في رفع المسؤولية عن الأم ، وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله عن رجل قال لزوجته:أسقطي ما في بطنك والإثم عليّ؟ فأجاب:إنفعلت ذالك فعليها عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم يجدافصيام شهرين متتابعين ، وعليهما غرة عبد أو أمّة ، لوراثة الذي لم يقتله ، لا للأب ، فإن الأب هوالآمر بقتله فلايستحق شيئا([2]).

فإذن الأب أو أمره موجب للمسؤولية عنهما ، لارافع للمسؤولية عنهما ، لأن هذه جناية على نفس ، لاأثر للإذن فيهما-كماسبق-وبهذا يتضح أن مسؤولية الأم قدتكون جناية إذا قصدت الجناية على الجنين ، وقد تكون مسؤولية تقصيرية إذاقصرت أوفرطت في تدارك مايهدد بالإجهاض ، أو كان التسبب في الإجهاض خطأ-على ماترجح- لتقصيرها في ذلك ، والله أعلم([3]).

([1])ينظر: الحاوي للماوردي (١٦\٢٣١)،ومغني المحتاج للشربيني (٤\١٠٣)،وحواشي الشرويني وابن قاسم العبادي(٩\٤٣).

([2])مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمة(٣٤\١٥٩)

([3])ينظر :أحكام الإجهاض في الفقه الإسلامي د.إبراهيم بن محمدقاسم بن محمد رحيم

المبحث العاشر:دية الجنين وكفارة الإجهاض :

وتحته خمسة مطالب:

المطلب الأول : تعريف الغرة لغة واصطلاحا.

المطلب الثاني :وقت وجوب الغرة .

المطلب الثالث : من تجب عليه الغرة.

المطلب الرابع : دية الجنين الذي مات بعد ولادته.

المطلب الخامس :كفارة الإجهاض.

المطلب الأول:تعريف الغرة لغة وشرعا:

أولاً:الغرة في اللغة:قال صاحب الصحاح:"الغرة بياض في جبهة الفرس أوالعبدأو الأمة"([1])

والمراد بالغرة هنا:بياض يشمل الجسم كله.

قال في اللسان:قال أبوسعيد : الغرة عند العرب أنفس شيء يملكه ، وأفضله ، والفرس غرة مال الرجل ، والعبد غرة ماله ، والبعير النجيب غرة ماله ، والأمة الفارهة من غرة المال.([2])

قال في لسان العرب :"قال ابن الأثير:ولاتقبل في الدية عبد أسود ولاجارية سوداء ، ثم قال :وليس ذلك شرطا عند الفقهاء ، وإنما الغرة عندهم مابلغ ثمنها عشر الدية من العبيد والإماء"([1]).

([1])الصحاح\ للجوهري:جـ ٢،ص ٧٦٧-٧٦٨

([2])لسان العرب:جـ٥ ص ١٤-١٥-١٦

ثانيا: الغرة شرعا: هي دفع عبد أو أمة أو قيمتها دية للجنين الذي أسقط بجناية على أمه"([2])

وفي الصحيحين عن أبي هريرة –رضي الله عنه –قال اقتتلت امرأتان من هديل ، فرمت إحداهما الأخرى الحجر فقتلتها ومافي بطنها ، فاختصمو إلى النبي صلى الله عليه وسلم – فقضى أن دية جنينها غرة ، عبد أو أمة ،أو وليدة ، وقضى بدية المرأة على عاقلتها"([3])

المطلب الثاني: وقت وجوب الغرة:

اتفق الفقهاء([4])على أنه إذا اعتدى أحد على امرأة حبلى فألقت مافي بطنها ميتا فوجب عليه ان يدفع الغرة ، وهي عبد أو أمة سالمة من العيوب .

وقد نقل ابن رشد الإجماع على ذالك فقال:" اتفق الفقهاء على أن الواجب في الجنين غرة ، وتقدر الغرة بنصف عشر الدية أي بثمن خمس من الإبل "([5]).

ومع اتفاق الفقهاء على وجوب الغرة ، أخذ من النصوص الشرعية المقررة للعقوبة ، فإنهم اختلفو في وقت وجوبها إلى ثلاثة آراء :

الرأي الأول:ذهب الحنفية وابن رشد المالكية إلى أنه تجب الغرة بعد نفخ الروح في الجنين .وأما قبل نفخ الروح فيرون ان فيها حكومة([6]).

وقد تكلم ابن العابدين في هذه المسألة قائلا :"لو ألقت مضغة ولم يتبين شيء من خلقه فشهدت ثقات من القوابل أنه مبدأخلق آدمي ، ولوبقي لتصور فلاغرة فيه ، وتجب فيه عندنا حكومة "[7]

([1])المصدر السابق:جـ ٥، ١٤-١٥-١٦

([2])بدائع الصنائع : جـ ٧، ص ٣٢٥،المبسوط ،جـ ٢٦،ص ٨٧، مجمع الأنهار: جـ ٢ ص ٦٤٩ تبيين الحقائق : جـ ٦ ص ١٣٩

([3])الجامع لابن وهب ت فوزي عبدالمطلب جـ: ١ ص :٢٨٧ مصنف عبدالرزاق الصنعاني: باب نذر الجنين جـ ١٠، ص:٥٦.،صحيح البخاري:باب جنين المرأة وأن العقل على الولد ،جـ:٩ ص:١١، صحيح مسلم: باب دية الجنين ، ووجوب الدية في قتل ،جـ: ٣ ص:١٣٠٩.

([4])البدائع :جـ ٧، ص ٣٢٥،المبسوط :جـ ٢٦،ص ٨٧ مجمع الأنهار :جـ٢ ،ص ٦٤٩ ، تبيين الحقائق جـ ٦، ص ١٣٩،حاشية الدسوقي :جـ ٤ ص ٢٦٩ أسهل

([5]) بداية المجتهد :جـ٢،ص ٤١٥

([6])المراد بالحكومة :قال الأصمعي :أصل الحكومة رد الرجل عن الظلم ،ومعناها في أرش الجراحات التي ليست فيها الدية معلومة كأن يجرح الإنسان في مقدمة الرأس

([7]) حاشية ابن عابدين جـ٦،ص ٥٩٠،بدائع الصنائع :جـ ٧ ص ٣٢٣.

وقال الكاساني([1]):"وإن لم يستبن منه شيء من خلقه فلاشيء فيه ، لأنه ليس بجنين ، إنما هو مضغة"([2])

ومنه هنا نرى الحصكفي([3]) يقول :"وفيه إشارة إلى أنه إذا لم يمكن الوقوف على كونه ذكراً أو أنثى فلا شيء عليه كما إذا ألقى بلارأس فإنه إنما تجب القيمة إذا نفخ فيه الروح ولاتنفخ غير رأس"([4])

وقال في موضع آخر:"ولايستبين خلقه إلا بعد مأئة وعشررين "([5]).

وقد أناط ابن رشد وجوب الغرة بنفخ الروح بقوله والأجود أن يعتبر نفخ الروح فيه أعني أن يكون فيه تجب الغرة إذا علم أن الحياة قد كانت وجدت فيه "([6]).

أدلة أصحاب الرأي الأول:

واستدلو على ذلك بدليل من المعقول ، وهو أن الجنين قبل نفخ الروح لاحياة فيه ، فلاجناية ولاحرمة ، وإذا لم تكن جناية فلا تجب فيه الغرة([7]).

الرأي الثاني:وذهب الشافعية والمالكية في المشهور منهم والحنابلة إلى أن الغرة تجب بإجهاض الجنين بجناية على امه إذا تبين شيء من خلقه وإن لم ينفخ فيه الروح ([8]) .

وهذا قول أكثر أهل العلم منهم عمر بن الخطاب([9]) ، وعطاء([1]) ، والشعبي([2])، والنخعي ([3])، والزهري([4])، والثوري([5]) ، و إسحاق([6]) ، و أبوثور([7]).

([1] الكاساني: هو أبوبكر بن مسعود بن أحمد الكاساني علاء الدين ،فقيه من أهل حلب ،ونسبته إلى الكاسان ،وهي بلدة كبيرة بتركستان .

([2])البدائع:جـ ٧ ص ٣٢٥

(٣)هو محمد بن علي بن محمد علاء الدين الحصكفي. نسبته إلى حصن كيفا في ديار بكر، وهي الآن بلدة صغيرة يكتب اسمها ((. حسنكيف)) محرفا. وتعرف اليوم باسم ((شرناخ)) . دمشقي المولد والوفاة، فقيه حنفي وأصولي، وله مشاركة في التفسيرالفقه عن الخير الرملي، والفخر المقدسي الحنفي. وله مشايخ كثيرون. واشتغل عليه خلق كثير وانتفعوا به، وتولى إفتاء الحنفية بدمشق.

من تصانيفه: ((الدرر المختار شرح تنوير الأبصار)) ؛ و ((الدر المنتقى شرح ملتقى الأبحر)) ، و ((إفاضة الأنوار شرح المنار)) في الأصول.

[خلاصة الأثر ٤ / ٦٣؛ معجم المؤلفين ١١ / ٥٦؛ والأعلام ٧ / ١٨٨؛ ومعجم المطبوعات العربية والمعربة ص ٧٧٨]

([4]) حاشية ابن عابدين :جـ ٦ ص ٥٨٩

([5])المصدر السابق:جـ ٣ ص١٧٦

([6])بداية المجتهد:جـ ٢ ص٣١٢

([7])فتح القدير ظ جـ١٠ ص ٣٠٦،حاشية ابن عابدين:جـ١ ص ٣٠٢.

([8])مغني المحتاج :جـ ٦ ص ١٠٤،بداية المجتهد :جـ ٢ ص ٣١٤، كشاف القناع :جـ ٦ ص ٢٣، المغني : جـ ٧ ص ٨٠٢،المدونة الكبرى :جـ ٦ ص ٤٠.

(٩) هو عمر بن الخطاب بن نفيل، أبو حفص الفاروق. صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمير المؤمنين، ثاني الخلفاء الراشدين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله أن يعز الإسلام بأحد العمرين، فأسلم هو. وكان إسلامه قبل الهجرة بخمس سنين، فأظهر المسلمون دينهم. ولازم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أحد وزيريه، وشهد معه المشاهد. بايعه المسلمون

قال الزرقاني([8]) من فقهاء المالكية :"في الجنين يقتل في بطن أمه ذكراً أو أنثى أوخنثى([9]) ولو مضغة أو علقة أو مايعلم انه ولد ، عند مالك ،بغرة عبد أو وليدة"([10]).

وجاء في المدونة الكبرى مانصه :"تجب الغرة في الجنين إن انفصل ميتا بجناية على امه الحية ، مؤثرة فيه ، سواء كانت الجناية بالقول كالتهديد أو التخويف المفضي إلى سقوط الجنين ، أم بالفعل كأن يضربها ، أو يوجرها دواء أو غيره ، تفلقي جنينا ،أم بالترك كأن يمنعها الطعام أو الشراب ،و كانت الاجنة تسقط بذالك"([11]).

خليفة بعد أبي بكر، ففتح الله في عهده الفتوح، ونشر الإسلام حتى قيل إنه انتصبفي عهده اثنا عشر ألف منبر. وضع التاريخ الهجري. ودون الدواوين. قتله أبو لؤلؤة المجوسي وهو يصلي الصبح.

[الأعلام للزركلي ٥ / ٢٠٤؛ وسيرة عمر بن الخطاب للشيخ علي الطنطاوي وأخيه ناجي، و ((الفاروق عمر)) لمحمد حسين هيكل]

(١) هو عطاء بن أسلم أبي رباح. يكنى أبا محمد. من خيار التابعين. من مولدي الجند (باليمن) كان أسود مفلفل الشعر. معدود في المكيين. سمع عائشة، وأبا هريرة، وابن عباس، وأم سلمة، وأبا سعيد. ممن أخذ عنه الأوزاعي وأبو حنيفة رضي الله عنهم جميعا. وكان مفتي مكة. شهد له ابن عباس وابن عمر وغيرهما بالفتيا، وحثوا أهل مكة على الأخذ عنه. مات بمكة.

[تذكرة الحفاظ ١ / ٩٢؛ والأعلام للزركلي ٥ / ٢٩؛ والتهذيب ٧ / ١٩٩] .

(٢)هو عامر بن شراحيل الشعبي. أصله من حمير. منسوب إلى الشعب (شعب همدان) ولد ونشأ بالكوفة. وهو رواية فقيه، من كبار التابعين. اشتهر بحفظه. كان ضئيل الجسم. أخذ عنه أبو حنيفة وغيره. وهو ثقة عند أهل الحديث. اتصل بعبد الملك بن مروان. فكان نديمه وسميره. أرسله سفيرا في سفارة إلى ملك الروم. خرج مع ابن الأشعث فلما قدر عليه الحجاج عفا عنه في قصة مشهورة.

[تذكرة الحفاظ ١ / ٧٤ – ٨٠؛ والأعلام للزركلي ٤ / ١٩؛ والوفيات ١ / ٢٤٤؛ والبداية والنهاية ٩ / ٤٩؛ وتهذيب التهذيب ٥ / ٦٩]

(٣)هو إبراهيم بن زيد بن قيس بن الأسود، أبو عمران. من مذحج اليمن من أهل الكوفة، ومن كبار التابعين، أدرك بعض متأخري الصحابة، ومن كبارالفقهاء. قال عنه الصفدي: فقيه العراق. أخذ عنه حماد بن أبي سليمان وسماك بن حرب وغيرهما. [تذكرة الحفاظ ١ / ٧٠؛ والأعلام للزركلي ١ / ٧٦

(٤)هو محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب. من بني زهرة، من قريش. تابعي من كبار الحفاظ والفقهاء مدني سكن الشام. هو أول من دون الأحاديث النبوية. ودون معها فقه الصحابة. قال أبو داود: جميع حديث الزهري (٢٢٠٠) حديث. أخذ عن بعض الصحابة. وأخذ عنه مالك بن أنس وطبقته. [تهذيب التهذيب ٩ / ٤٤٥ . ٤٥١؛ وتذكرة الحفاظ ١ / ١٠٢؛ والوفيات ١ / ٤٥١؛ والأعلام للزركلي ٧ / ٣١٧]

(٥)هو سفيان بن سعيد بن مسروق، الثوري. من بني ثور بن عبد مناة. أمير المؤمنين في الحديث. كان رأسا في التقوى، طلبه المنصور ثم المهدي ليلي الحكم، فتوارى منهما سنين، ومات بالبصرة مستخفيا. من مصنفاته ((الجامع الكبير)) ؛ و ((الجامع الصغير)) كلاهما في الحديث. وله كتاب في الفرائض. [الأعلام للزركلي ٣ / ١٥٨؛ والجواهر المضية ١ / ٢٥٠؛ وتاريخ بغداد ٩ / ١٥١]

([6])تقدمت ترجمته.

([7]) المغني :جـ ٧ ص ٨٠٢ وأبوثور هو:إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي البغدادي ،أبو ثور فقيه،صاحب الإمام الشافعي ،قال ابن حبان :كان أحد ائمة الدنيا فقها وعلما وورعا.من و تهذيب التهذيب جـ ١ ص ١١٨. مصنفاته :"كتاب الذكر "فيه اختلاف مالك والشافعي .توفي ببغداد سنة (٢٤٠هـ).أنظر الاعلام :جـ١ ص ٣٧

(8)الزرقاني : هو عبد الباقي بن يوسف بن أحمد الزرقاني، أبو محمد من أهل مصر. فقيه إمام محقق. كان مرجع المالكية والفضلاء.

من تصانيفه: ((شرح على مختصر خليل)) ؛ و ((شرح على مقدمة العزبة للجماعة الأزهرية)) وكلاهما في الفقه المالكي.

وابنه محمد بن عبد الباقي يوسف الزرقاني، أبو عبد الله (١٠٥٥ – ١١٢٢ هـ) شارح موطأ الإمام مالك.

[شجرة النور الزكية ص ٣٠٤؛ وخلاصة الأثر ٢ / ٢٨٧

(9.)الخنثى الذي لايخلص لذكر ولاأنثى ،أو الذي له ماللرجال والنساء جميعا.أنظر لسان العرب :جـ ٢ ص ٤٥

(10) شرح الزرقاني :جـ ٤ص ١٨٢

(١١)المد ونة الكبرى:جـ ٦ ص: ٤٠٠،المؤلف: مالك بن أنس بن مالك بن عامر الإصبحي المدني(المتوفى :١٧٩هـ) الناشر:دار الكتب العلمية ، الطبعة: الأولى ،١٤١٥هـ- ١٩٩٤م)

وقد جاء في الأم للإمام الشافعي([1]):"وأقل ما يتبين به السقط جنينا في غرة ، إن تبين من خلقه شيء يفارق المضغة أو العلقة ،كإصبع ، أو ظفر ، أوعين،أمّا بان من خلق بني آدم "([2])

وقال البهوتي([3]) في "كشاف القناع"وإذا ألقت المجنى عليها ماتصير به الأمة أم ولد ، وهو ماتبين فيه خلق إنسان ولو خفيا بجناية أو مافي معناها غرة عبد أو أمة".

وقال ابن رشد([4]):واختلفو في هذاالباب في الخلقة التي توجب الغرة ، فقال مالك:كل ماطرحته من مضغة أو علقة ممايعلم أنه ولد ففيه غرة ".

أدلة أصحاب الرأي الثاني:

والذين يقولون بوجوب الغرة فيما تبين فيه خلق آدمي ولو خفيا ، استدلو على ذلك بأدلة من السّنة والإجماع.

فمن السنة: ١-مارواه أبو هريرة([5])في الصحيحين :أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بغرة عبد أو أمة"([6])

---

(١)الشافعي : هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع. من بني المطلب من قريش. أحد المذاهب الأربعة، وإليه ينتسب الشافعية. جمع إلى علم الفقه القراءات وعلمالأصول والحديث واللغة والشعر. قال الإمام أحمد ((ما أحد ممن بيده محبرة أو ورق إلا وللشافعي عليه منة)) .كان شديد الذكاء. نشر مذهبه بالحجاز والعراق. ثم انتقل إلى مصر (١٩٩ هـ) ونشر بها مذهبه أيضا وبها توفي.

من تصانيفه: ((الأم)) في الفقه؛ و ((الرسالة)) في أصول الفقه؛ و ((أحكام القرآن)) ؛ و ((اختلاف الحديث)) وغيرها.

[الأعلام للزركلي، وتذكرة الحفاظ ١ / ٣٢٩؛ وطبقات الحنابلة ١ / ٢٨٠ - ٢٨٤ (

(2)الأم :جـ ٦ ص١١٦ مرجع سابق

(٣)هو منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن إدريس البهوتي. فقيه حنبلي، وشيخ الحنابلة بمصر في عهده. نسبته إلى (بهوت) في الغربية بمصر.

له ((الروض المربع بشرح زاد المستنقع المختصر من المقنع)) ؛ و ((كشاف القناع عن متن الإقناع)) للحجاوي؛ و ((دقائق أولي النهى لشرح المنتهى)) وكلها في الفقه.

[الأعلام للزركلي ٨ / ٢٤٩؛ وخلاصة الأثر ٤ / ٤٢٦؛ (

(٤) هو محمد بن رشد، أبو الوليد. قاضي الجماعة بقرطبة. بها ولد وبها توفي. من أعيان المالكية. وهو جد ابن رشد الفيلسوف المشهور. من تآليفه: ((المقدمات الممهدات لمدونة مالك)) ، و ((البيان والتحصيل)) في الفقه و ((مختصر شرح معاني الآثار للطحاوي)) و ((اختصار المبسوطة)) . [الأعلام للزركلي؛ والصلة ص ٥١٨؛ والديباج ص ٣٧٨]

(٥) هو عبد الرحمن بن صخر. من قبيلة دوس وقيل في اسمه غير ذلك. صحابي. راوية الإسلام. أكثر الصحابة رواية. أسلم ٧هـ وهاجر إلى المدينة. ولزم النبي صلى الله عليه وسلم. فروى عنه أكثر من خمسة آلاف حديث. ولاه أمير المؤمنين عمر البحرين، ثم عزله للين عريكته. وولي المدينة سنوات في خلافة بني أمية.

[الأعلام للزركلي ٤ / ٨٠؛ و ((أبو هريرة)) لعبد المنعم صالح العلي]

(٦)موطأ مالك ت الأعظمي ،جـ :٥ ص :١٢٥٢.

٢-مارواه البخاري([1]) عن المغيرة بن شعبة([2]) عن عمر – رضي الله عنه أنه استشارهم في إملاص المرأة ، فقال المغيرة: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو أمة ، فشهد محمد ابن مسلمة([3]) أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم قضى به.

وجه الدلالة:

هذه الأحاديث تفيد وجوب الغرة في الجنين المجنى عليه إذاتبين فيه صورة الآدمي ،وما لم يكن كذلك فلاغرة فيه .

والإجماع: وجاء في شرح الزرقاني :قال مالك :"ولم أسمع أحداً يخالف في أن الجنين لايكون فيه حتى يزايل بطن أمه ويسقط من بطنها ميتا"([4]).

الرأي الثالث: ذهب الظاهرية ورواية من المالكية إلى أنه تجب الغرة بإسقاط الجنين مطلقا بجناية على أمه عمداً أو خطأ.([5])

ويقول ابن حزم([6]) في كتابه المحلى :"عند كلامه في هذه المسألة "أن الغرة تجب بإسقاط الجنين بجناية عمداً أوخطأ إن كان لم ينفخ فيه الروح ، وكذا إذاسقط خطأ بعد نفخ الروح .

---

(١)البخاري : هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، أبو عبد الله، البخاري. حبر الإسلام، والحفاظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولد في بخارى، ونشأ يتيما، وكان حاد الذكاء مبرزا في الحفظ.

رحل في طلب الحديث، وسمع من نحو ألف شيخ بخراسان والشام ومصر والحجاز وغيرها. جمع نحو ٦٠٠ ألف حديث اختار مما صح منها كتابه ((الجامع الصحيح)) الذي هو أوثق كتب الحديث.

وله أيضا ((التاريخ)) ؛ ((الضعفاء)) ؛ و ((الأدب المفرد)) وغيرها. [الأعلام للزركلي ٥ / ٢٥٨؛ وتذكرة الحفاظ ٢ / ١٢٢

(٢) هو المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي، أحد دهاة العرب وقادتهم وولاتهم. صحابي، يقال له" مغيرة الرأي "، وفد إلى المقوقس في الجاهلية. تأخر إسلامه إلى السنة الخامسة للهجرة، وشهد الحديبية واليمامة وفتوح الشام، وذهبت عينه يوم اليرموك. وشهد القادسية ونهاوند وهمدان. ولاه عمر ثم عثمان. واعتزل الفتنة بين علي ومعاوية. ثم ولاه معاوية الكوفة. [الأعلام ٨ / ٤٠٦؛ والإصابة ٣ / ٤٥٢؛ وأسد الغابة ٤ / ٤٠٦] .

) محمد بن مسلمة أبو عبد الرحمن الأنصاري الحارثي حليف بني عبد الأشهل المدني شهد بدرا سمع النبي صلى الله عليه وسلموكان رجلا ٣(طوالا معتدلا أصلع مات محمد بن مسلمة بالمدينة في صفر سنة ست وأربعين وهو ابن سبع وسبعين سنة. ينظر: الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد، لأبي نصر البخاري الكلاباذي ٦٣٢/٢.

([4]) شرح الزرقاني :جـ ٤ ص ١٨٢

([5])المحلى:جـ ١١ ص ٣٣ ،شرح الزرقاني :جـ ٤ ص ١٨٢

([6])ابن حزم : هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري. أبو محمد. عالم الأندلس في عصره. أصله من الفرس. أول من أسلم من أسلافه جد له كان يدعى يزيد مولى ليزيد بن أبي سفيان رضي الله عنه. كانت لابن حزم الوزارة وتدبير المملكة، فانصرف عنها إلى التأليف والعلم. كان فقيها حافظا يستنبط الأحكام من الكتاب والسنة على طريقة أهل الظاهر، بعيدا عن المصانعة حتى شبه لسانه بسيف الحجاج. طارده الملوك حتى توفي مبعدا عن بلده. كثير التأليف. مزقت بعض كتبه بسبب معاداة كثير من الفقهاء له.

من تصانيفه: ((المحلي)) في الفقه؛ و ((الإحكام في أصول الأحكام)) في أصول الفقه؛ و ((طوق الحمامة)) في الأدب.

[الأعلام للزركلي ٥ / ٥٩؛ وابن حزم الأندلسي لسعيد الأفغاني؛ والمغرب في حلى المغرب ص ٣٦٤]

أما إذا سقط عمداً بعد نفخ الروح ففيه قصاص ، لأنه قتل نفس مؤمنة عمداً ، فهو نفس بنفس – والقصاص ولو كانت الأم ، إلا إذا ألقته بعد موتها فلا شيء عليها لأنه لا حكم على الميت "([1]).

وقد ذلك الزرقاني من فقهاء المالكية في كتابه "شرح الموطأ" وأقره بإعتبار ماذهب إليه ، يقول :"فالذي في البطن ذكراً كان أنثى أو خنثى ولو مضغة أوعلقة أو مايعلم أنه ولد عند مالك بغرة عبد أو وليدة "([2])

وكلام الإمام الزرقاني في موافقته ابن حزم على ذلك ، أن الغرة تجب بما هو في بطن أمه ولو كان نطفة.

أدلة أصحاب الرأي الثالث:واستدلو على ذلك بدليل من السنة:

مارواه البخاري عن ابن شهاب([3]) عن سعيد بن المسيب([4])أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين يقتل في بطن أمه بغرة :عبد أو وليدة.فقال الذي قضى عليه :كيف أغرم مالا أكل ولا شرب ، ولانطق ولا استهل([5])، ومثل ذالك يطل([6])فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:- إنما هذا من إخوان الكهان"([7])

وجه الدلالة:وبذلك يكون الحديث موجبا الغرة بالحمل مطلقا ، ولا يحتاج إلى القول بغير ذلك ، ولايحتاج إلى القول بغير ذلك ، لأن هوالحمل في بطن أمه ولو كان في طور النطفة([8]) .

الترجيح:بعد هذا العرض لأراء الفقها وأدلتهم يظهر لي أن الغرة تجب بالحمل مطلقا ، سواء كان ذكرا أوأنثى أوخنثى ولو نطفة أو مضغة أو علقة أو مايعلم أنه ولد ، وإن لم ينفخ فيه الروح ، وذلك لان ما

([1])المحلى:جـ ١١ ص ٣١.

([2]) شرح الزرقاني :جـ ٣ ص ١٨٢

(٣) الزهري :هو محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب. من بني زهرة، من قريش. تابعي من كبار الحفاظ والفقهاء مدني سكن الشام. هو أول من دون الأحاديث النبوية. ودون معها فقه الصحابة. قال أبو داود: جميع حديث الزهري (٢٢٠٠) حديث. أخذ عن بعض الصحابة. وأخذ عنه مالك بن أنس وطبقته.

[تهذيب التهذيب ٩ / ٤٤٥ . ٤٤٥١؛ وتذكرة الحفاظ ١ / ١٠٢؛ والوفيات ١ / ٤٤٥١؛ والأعلام للزركلي ٧ / ٣١٧]

(٤)سعيد بن المسيب :هو سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب ابن عمرو بن عائد بن عمران بن مخزوم بن يقظة القرشي ولد بعد أن استخلف عمرو بأربع سنين ،وهوأحد الفقهاء السبعة بالمدينة ،جمع بين الحديث والفقه ،والزهد والورع ،وكان أحفظ الناس لأحكام عمر وأقضيته حتى سمي رواية عمر.توفي وهو ابن أربع وثمانين سنة ،وقيل إثنين وسبعين .(أنظر طبقات ابن سعد :جـ٥ ص ٨٨،الإعلام للزركلي :٣\١٠٢)

استهل :استهل الصبي بالبكاء :رفع صوته عند الولادة ،وكل شيء ارتفع صوته فقد استهل.(أنظر لسان العرب :جـ ١١ ص ٧٠٢، وحملة الجمهور على أن المراد إملرة الحياة ،وعبر (5) بالإستهلال لأنه المعتاد الذي يعرف به الحياة عادة (أنظر سنن ابن ماجة :جـ ٢ ص ٢٣

قا ل الشيخ ابن القيم :استهل معناه رفع صوته بأن يصرخ أو يبكي وكل من رفع صوته بشيء فقد استهل"(أنظر:سنن أبي داود :جـ ٤ ص ١٨٧

(6) يطل:بفتح الطاء وتشديد اللام ،أي يهدر يقال طل دم فلان هدرا إذا ترك الطلب بثأره .

(7) أي لمشا بهة كلامه وكلامهم (أنظر فتح الباري :العسقلاني جـ ١٠ ص ٢١٨.

(8) شرح الزرقاني :جـ ٤ ص ..١٨٢

استندو من الحديث الصحيح ذكر اسم الجنين ، واسم الجنين يطلق على مافي بطن الأم([1]) وربما يؤيد هذا الترجيح ماقاله الإمام القرطبي([2]) في تفسيرقوله تَعَالَىٰ:﴿ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ ﴿٣٢﴾ ﴾ النجم: ٣٢

أجنة: جمع جنين وهو ولد في بطن أمه – أما الرأي القائل بأن الغرة لاتجب إلابعد نفخ الروح في الجنين ، أما قبل نفخ الروح لايعتبر جنينا ، ولاحياة فيه فلاجناية ولاحرمة فدليلهم كان من المعقول فلايقوى رأيهم.

أما الرأي القائل بأن الغرة تجب بأقل ما يتبين السقط جنينا ، أي يتبين شيء من خلقه كإصبع ، أو ظفر ، أوعين ، او مابان من خلق بني آدم ، ليس دليلاً يقوى ماذهبو إليه- والله أعلم.

المطلب الثالث: من تجب عليه الغرة :

إختلف الفقهاء في من يلزم بدفع الغرة إلى رأيين :

الرأي لأول:ذهب الحنفية إلى أن الغرة تتحمل مسؤولية دفعها العاقلة([3]) والى هذا ذهب المالكية في الخطأ اذا بلغ ثلث الدية.

والشافعية في الخطأ والعمد ، والحنابلة في موت الجنين مع أمه بجناية واحدة ، والظاهرية في الخطأ بعد نفخ الروح ([4]).

وقد تعرض فقهاء الحنفية لهذه المسألة ، وفيها مايقول الخصكفي :"وضمن الغرة عاقلة امرأة اسقطته ميتا بدواء أو فعل ، كضربها بطنها بلا اذن زوجها فان اذن لاغرة لعدم التعدي"([5]).

---

(1)تفسير القرطبي:جـ ١٧ ص ١١٠، فتح الباري :جـ ١٣ ص ٢٤٧

(٢) هو محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح. أندلسي من أهل قرطبة أنصاري، من كبار المفسرين. اشتهر بالصلاح والتعبد. رحل إلى المشرق واستقر بمنية ابن الخصيب (شمالي أسيوط – بمصر) وبها توفى.

من تصانيفه: " الجامع لأحكام القرآن "؛ و " التذكرة بأمور الآخرة "؛ و " الأسنى في شرح الأسماء الحسنى ".

[الديباج المذهب ص ٣١٧؛ والأعلام للزركلي ٦ / ٢١٨] .

(٣) العاقلة:العقل،الدية ،وعقل القتيل بعقله عقلا :وداده وعقيل عنه :أي جنايته ،يقال :عقلت عن فلان إذا أعطيت عن القاتل الدية ،والعاقلة هم العصبة ،وهي القرابة من قبل الأب ،الذين يعطون دية العقل ،وسميت عاقلة لن القاتل يكلف أن يسوق الدية إلى فناء ورثة المقتول ،فيعقلها بالعقل ويسلمها إلى أوليائه .(أنظر لسان العرب : جـ ١١ ،ص ٤٦٠-٤٦١، الصحاح :جـ ٥ ص ١٧٦٩).

(٤)بدائع الصنائع :جـ ٧ ، ٣٢٥-٣٢٦،تبيين الحقائق :جـ ٦ ،ص ١٤٠ ، مجمع الأنهر :جـ ٢ ،ص ٢٤٩ ، الدسوقي وشرح الكبير : جـ ٤ ، ص ١٤٠ بداية المجتهد : جـ ٢ ، ص ٤١٦ مرجع سابق

(5) حاشية ابن عابدين :جـ ٦ ، ص ٥٩٠ – ٥٩١

وقال صاحب شرح الكبير في هذا المقام :"يكون في مال الجاني إلا أن تبلغ ثلث ديته فعلى عاقلته "([1]).

وكذا تكلم عليها البهوتي الحنبلي في :في كشاف القناع " قائلا :ولا تحمل العاقلة مادون ثلث الدية الكاملة ، وهي دية ذكر الحر المسلم .... إلا غرة جنين مات مع أمه بجناية واحدة ، أو مات بعد موتها لأن الجناية واحدة فتتبعها مع زيادتها مع الثلث"([2]).

وقال الشافعي :"وإذا جنى رجل بامرأة عمدا أو خطأ فألقت جنينا فعلى عاقلته غرة عبد أو أمة يؤدّون أيهما شاءو ".([3]).

وقد جاء في المحلى لابن حزم :"وإن كان قد نفخ فيه الروح فإن كانت لم تتعمد قتله فالغرة على عاقلتها . فإن ماتت هي فكل ذلك قبل إلقاء الجنين فالغرة في كل ذلك في الخطأ على عاقلة الجاني ، هي كانت أو غيرها ، وكذلك في العمد قبل أن ينفخ فيه الروح "([4]).

نأخذ من هذه النصوص :أن التعويض في هذه المسألة إنما هو على العاقلة.

الرأي الثاني: قال الإمام مالك :أن الغرة لايتحمل مسؤولية دفعها غير الجاني ما لم يبلغ ثلث ديته فعلى عاقلته([5]).

وإلى هذا ذهب الحنابلة في موت الجنين دون أمه ، والظاهرية إذا لم ينفخ فيه الروح أو نفخ وقد تعمد قتله([6]).

فإذا ضرب أحد امرأة حبلى فألقت مافي بطنها ميتا فلا تحمله العاقلة ، وإنما يجب على الجاني أن يدفع الغرة وهي عبد أو وليدة([7]).

([1]) الدقوسي والشرح الكبير :جـ ٤ ،ص ٢٦٩

([2]) كشاف القناع :جـ ٦ ص ٢٣

([3]) الأم :جـ ٦، ص ١١٧ – ١١٨

([4]) المحلى :جـ ١١ ، ص ٣١

([5]) المدونة الكبرى :جـ ٦ ص ٤٠٠،بلغة السالك :جـ ٢ ص ٣٩٧ ، الفواكه الدواني :جـ ٢ ص ٢٧١ ، مختصر خليل : جـ ٦ ص ٢٥٨

([6]) المغني : جـ ٧ ص ٨٠٦ ، المحلى : جـ ١١ ص ٣١

([7]) المدونة الكبرى :جـ ٣ ص ٤٠٠، بلغة السالك :جـ ٢ ص ٢٩٧ ،الفوكه الدواني :جـ ٢ ص ٢٧١

قال شارح "مختصر الخليل([1])":"إذا كان الجاني هو الأب فتجب عليه الغرة ، ولايرث منها ، وكذلك الأم إذا كانت هي التي أسقطت فإن الغرة تجب عليها ولاترثها([2]).

الأدلة ومناقشتها: استدل القائلون بأن الغرة تتحملها العاقلة بأدلة من السنة والمعقول:

فمن السنة:اولا: مارواه البخاري ومسلم([3]) عن أبي هريرة – رضي الله عنه – أن رسول الله صلى الله عليه وسلم –:قضى في جنين امرأة من بني لحيان بغرة عبد أو أمة ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت ، فقضى رسوالله صلى الله عليه وسلم –أن ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها([4])

وجه الدلالة: فالحديث يقضي بتوزيع العقل على العاقلة متى وجدت بمقتضى مابينهم من التناصر .

ثانيا:مارواه مسلم بسنده عن المغيرة بن شعبة([5]) قال :ضربت امرأة ضرتها بعمود فسطاط وهي حبلى فقتلتها ، قال:وإحداهما لحيانية ،قال: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم – دية المقتولة على عصبة القاتلة وغرة لمافي بطنها ، فقال رجل من عصبة القاتلة :أنغرم دية من لا أكل ولاشرب ولااستهل ، فمثل ذلك يطل ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :"أسجع كسجع الأعراب قال :وجعل عليهم الدية "([6])

([1])هو: خليل بن إسحاق بن موسى ضياء الدين الجندي المالكي المصري (المتوفى:٧٧٦هـ)

مختصر خليل : جـ ٦ ص ٢٥٨ المؤلف: هو: خليل بن إسحاق بن موسى ضياء الدين الجندي المالكي المصري (المتوفى:٧٧٦هـ) الناشر:دار الحديث –القاهرة ، الطبعة :الاولى ١٤٢٦هـ-٢٠٠٥م)

([2]) تقدمت ترجمته في ص:٥٧

([3]) هو مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري. من أئمة المحدثين. ولد بنيسابور، ورحل إلى الشام ومصر والعراق في طلب الحديث. أخذ عن الإمام أحمد بن حنبل وطبقته. لازم البخاري وحذا حذوه. أشهر كتبه ((صحيح مسلم)) جمع فيه ١٢٠٠٠ حديث انتخبها من ٣٠٠٠٠٠ حديث مسموعة. وصحيحه يلي صحيح البخاري من حيث الصحة.

من تصانيفه أيضا ((المسند الكبير)) مرتب على الرجال؛ وكتاب ((العلل)) ؛ وكتاب ((سؤالات أحمد)) ؛ وكتاب ((أوهام المحدثين)) .

([4]) الحديث أخرجه البخاري في:"كتاب الديات –باب جنين المرأة وأن العقل على الولد وعصبة ،الوالد لا على الولد":صحيح البخاري :جـ ٩ ص ١٤ ،وأخرجه مسلم في"كتاب القسامة – باب دية الجنين" صحيح مسلم بشرح النووي :جـ ١١ ص ١٧٦ –١٧٨،وأخرجه أبو داودفي كتاب "الديات – باب دية الجنين :جـ ١٢ ص ٣٠٨ ،وأخرجه البيهقي في"كتاب الديات – باب من العاقلة التي تغرم .السنن الكبرى :للبيهقي جـ ٨ ص ١٠٦ المؤلف :أحمد بن حسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني أبوبكر البيهقي (المتوفى :٤٥٨هـ)الناشر:دار الكتب العلمية ، بيروت –لبنان. الطبعة الثالثة ،١٤٢٤هـ-٢٠٠٣م)

([5]) تقدمت ترجمته في ص:٥٧

([6])الحديث أخرجه مسلم في كتاب "القسامة –باب دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ "صحيح مسلم :جـ ١١ ص ١٧٨-١٧٩،وأخرجه الترمذي في "كتاب الديات –باب ماجاء في دية الجنين "سنن الترمذي:جـ ٤ ص ٢٤المؤلف :محمد بن عيسى بن شورة بن موسى بن ضحاك ،الترمذي أبوعيسى (المتوفى :٢٧٩هـ)،الناشر:شركة مكتبة ومطبعة مصطفة البابي الحلبي – المصر، الطبعة:الثاني ١٣٩٥هـ-١٩٧٥م) ،وقال هذا حديث حسن صحيح ، وأخرجه البيهقي عن أبي هريرة في كتاب الديات – باب العاقلة السنن الكبرى :جـ ٨ص ١٠٧

وجه الدلالة :فالحديث قرر الغرة في الجنين و أوجب ضمانها على عاقلة المرأة ممايدل على أن التعويض في النفس إنماهو على عاقلة الجاني([1]).

ومن المعقول:أن الهدف من تحميل العاقلة التعويض هو المواساة والمعونة تحقيقا لمبدأ مسؤولية الأسرة بعضهم عن بعض ، ومن هنا وجب على أولياء الجاني دفع الغرة.

واستدل القائلون بأن الغرة لا يتحمل مسؤولية دفعها غير الجاني بأدلة من الكتاب والسنة: فمن الكتاب قوله:﴿ أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ﴿٣٨﴾ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴿٣٩﴾ ﴾ النجم: ٣٨ - ٣٩:

وجه الدلالة:

هذه الآيات الكريمات ظاهرة الدلالة في أن المسؤولية الجنائية يتحملها الجاني وحده ولايؤاخذ غيره بجنايته أيا كان ذالك الغير وكيفما كانت تلك الجناية ، فلا مسؤولية على العاقلة .

ومن السنة:مارواه البخاري عن سعيد بن المسيب – رضي الله عنه –أن رسوالله صلى الله عليه وسلم – قضى في الجنين يقتل في بطن أمه بغرة :عبد أو وليدة .فقال الذي قضى عليه :كيف أغرم مالا أكل ولاشرب ، ولانطق ، ولااستهل، ومثل ذلك يطل ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم –:إنما هذا من إخوان الكهان"([2])

وجه الدلالـــة:

الحديث ظاهر الدلالة على أن مسؤولية دفع الغرة على الجاني لا على العاقلة ، لأن مفهوم اللفظ يدل على واحد معين ، إذ لو كان المراد به العاقلة لقيل :فقال الذين قضى عليهم ([3]).

اعتراض:

([1])بدائع الصنائع :جـ ١٠ ص ٤٨ ،المغني جـ ٧ ص ٨٧ ،مجمع الأنهار :جـ٢ ص ٤٩

([2]) الحديث أخرجه البخاري في "كتاب الطب –باب الكهانة – فتح الباري :جـ ١٠ ص ٢١٦ .

([3]) شرح الزرقاني :جـ ٤ ص ١٨٢ ومابعدها

اعترض أصحاب الرأي الأول على أصحاب الرأي الثاني وقالو:يحتمل أن الذي تكلم هو أحد العصبة من العاقلة ، أو ليس لها إلا عاقل واحدة ، فهو يدافع عن نفسه حينما ألزم بدفع الغرة .

اعترض أصحاب الرأي الأول على أصحاب الرأي الثاني وقالو:يحتمل أن الذي تكلم هو أحد العصبة من العاقلة ، أو ليس لها إلا عاقل واحدة ، فهو يدافع عن نفسه حينما ألزم بدفع الغرة .

ورد هذا الاعتراض بمارواه مسلم من طريق عن أبي هريرة([1]) قال :إقتتلت امرأتنان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها ومافي بطنها فاختصمو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم –فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم –أن دية جنينها غرة عبد أو أمة ، وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولد ومن معهم"([2]).

فالحديث فيه دليل بأن المرأة الجانية هي التي غرمت فلا تتضمن العاقلة.

الترجيح: مماسبق يتضح لي رجحان مذهب مالك القائل بأن الغرة لايتحمل مسؤولية دفعها غير الجاني وحده ولا يؤاخذ غيره بجنايته أيا كان ذلك الغير ، ما لم تبلغ ثلث ديته ، والحنابلة في موت الجنين دون أمه ، والظاهرية إذا لم ينفخ فيه الروح ، وذلك لقوة ما استدلو إليه أدلة الكتاب والسنة ، ولأن تحميل الجاني مسؤولية دفع جنايته لماجاء في قوله تعالى﴿ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَٰنِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴿٣٩﴾ ﴾

أما الرأي القائل بأن الدية تتحمل دفعها العاقلة ؛ لأن الهدف هوالتعويض والمواساة لم يكن من أدلتهم مايقوى رأيهم – والله أعلم.

المطلب الرابع : دية الجنين الذي مات بعد ولادته.

([1]) تقد مت ترجمه .

مسند أبي داود الطيالسي جـ٤ ص: ٦٤ المؤلف:أبوداود سليمان بن د ود بن الجاورد الطيالسي البصري، الناشر:دار هجر- مصر.الطبعة:الأولى١٤١٩هـ- ١٩٩٩م..صحيح البخاري:جـ:٥، ([2]) ص:٣٩١.

اتفق جمهور الفقهاء([1]): الحنفية ، والمالكية ، والشافعية ، والحنابلة ، على أن من ضرب بطن امرأة حامل فألقت جنينا حيا ، ثم مات من الضربة ، ففيه دية ([2]) كاملة إن كان حرا أو قيمته إن كان عبدا ، وذلك لأنه مات من جنايته بعد ولادته فأشبه مالو قتله بعد ولادته.

وإليه ذهب زيد بن ثابت([3]) من الصحابة وعروة([4]) والزهري وإسحاق([5]).قال ابن المنذر([6]) :" أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن في الجنين يسقط حيا من الضرب دية كاملة "([7]).

قال البهوتي([8]) في كشاف القناع:"وإن سقط الجنين حيا ثم مات ففيه دية حر إن حراً ذكراً وأنثى ، أو قيمته إن كان مملوكا"([9]).

وإذا ضرب امرأة فألقت أجنة ففي كل واحد دية .وهذا قول المالكية والشافعية والحنابلة وإسحاق وابن المنذر .

قال ابن قدامة([10]) :"ولا احفظ عن غيرهم خلاف هذا ، وذلك لأن ضمان آدمي ، فتعدد كالديات "([1]).

([1])مجمع الأنهر:جـ ٢ ص ٦٤٩، بدائع الصنائع :جـ ٧ ص ٣٢٦ ، تبيين الحقائق : جـ ٦ ص ١٤٦ ،المبسوط :جـ ٦ ص ٩٠ ، حاشية الدسوقي : جـ ٤ ص ٢٦٩، أسهل المدارك ص ١٤٣ ، بداية المجتهد جـ ٢ ص ٤١٦ ، مغني المحتاج : جـ ٤ ص ١٠٣ ، الأم :جـ ٦ ص١١٧ ، روضة الطالبين : جـ ٩ ص ٣٦٧، شرح منتهى الإرادات : ٣ ص٣١١ ،الإقناع للحجاويك جـ ٤ ص ٢١١

([2]) الدية: حق القتيل ، ودية القتيل دية إذا أعطيت ديته .(أنظر : لسان العرب :جـ ١٥ ص ٣٨٨ ، الصحاح :جـ ٦ ص ٢٥٢١، مختار الصحاح: ص ٧١٥.

(٣) هو زيد بن ثابت بن الضحاك. من الأنصار، ثم من الخزرج. من أكابر الصحابة. كان كاتب الوحي. ولد في المدينة، ونشأ بمكة، وهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم وعمره (١١) سنة. تفقه في الدين فكان رأسا في القضاء والفتيا والقراءة والفرائض. وكان أحد الذين جمعوا القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعرضه عليه. كتب المصحف لأبي بكر، ثم لعثمان حين جهز المصاحف إلى الأمصار. [الأعلام للزركلي؛ تهذيب التهذيب ٣ / ٣٨٩؛ وغاية النهاية ١ / ٢٩٦]

(٤) هو عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد، وأمه أسماء بنت أبي بكر، من كبار التابعين، فقيه محدث، أخذ عن أبيه وأمه، وخالته السيدة عائشة. وعنه خلق كثير. لم يدخل في شيء من الفتن. انتقل من المدينة إلى البصرة، ثم إلى مصر فأقام بها سبع سنين. وتوفي بالمدينة. وبها " بئر عروة " تنسب إليه، معروفة الآن.توفي سنة: ٩٩هـ .

[تهذيب التهذيب ٧ / ١٨٠، والأعلام للزركلي ٥ / ١٧ وحلية الأولياء ٢ / ١٧٦] .

([5]) إسحاق:هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي التميمي المروزي ،أبو يعقوب بن راهوية ، ولد سنة (١٦٨هـ) أحد ائمة الإسلام ، جمع بين الحديث والفقه ،ومن كبار الحفاظ أخذ عنه الإمام أحمد بن حنبل والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي ،له تصانيف منها :"المسند"توفي(سنة ٢٣٨ هـ). (أنظر :وفيات الأعيان جـ ١ ص ٩٩ – ١٠٠الإعلام : جـ ٧ ص ٢٦٢

ابن المنذر:هو محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري أبوبكر ،ولد سنة (٢٤٢هـ) مجتهد من الحفاظ .من تصانيفه :"المبسوط"في الفقه و" الوسط" في السنة، و"والإجماع و "الاختلاف "و

([6])"تفسير القرآن" و" اختلاف العلماء ". توفي سنة (٣١٩هـ).(أنظر الإعلام :جـ ٥ ص ٢٩٤-٢٩٥ ، شدرات الذهب : جـ ٢ ص ٢٨٠،طبقات الشافعية :الحسيني: ص ٢٥٩ .

([7])المغني :جـ ٧ ص ١١٨.مرجع سابق

([8]) تقدمت ترجمته في ص :٥٦ مرجع سابق

([9]) كشاف القناع: جـ ٦ ص ٢٨. مرجع سابق

(١٠) هو عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة. أبو الفرج، المقدسي، الجماعيلي الأصل، ثم الدمشقي، الصالحي، الحنبلي، فقيه، محدث، أصولي. سمع من أبيه، وعمه الشيخ موفق الدين وأبي اليمن الكندي، وابن الجوزي،وغيرهم. وتفقه على عمه الموفق، وروى عنه محيي الدين النووي، وأحمد بن عبد الدائم، وتقي الدين بن تيمية، وغيرهم، ودرس وأفتى، وأقرأ العلم زمانا طويلا، وانتفع به الناس، وانتهت إليه رياسة المذهب في عصره، وولي القضاء مدة تزيد على اثنتي عشرة سنة على كره منه، ولم يتناول عليه معلوما.

من تصانيفه: " شرح المقنع " في عشر مجلدات، و " تسهيل المطلب في تحصيل المذهب ".توفي سنة: ٦٨٢هـ .

ومثله الضرب ، وكل شيء يؤدى إلى الإسقاط .

ومن الفقهاء من يرى أن من فعل ذلك عليه مع الدية كفارة .

﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَئًا ۚ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦٓ إِلَّآ أَن يَصَّدَّقُوا۟ ۚ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَٰقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٩٢﴾ ﴾ النساء: ٩٢

المطلب الخامس: كفارة الإجهاض (٢)

تكلم الفقهاء في هذه العقوبة أخذاً من النصوص الواردة فيها،ولهم في ذلك رأيان :

الرأي الأول:ذهب الجنفية والمالكية(٣)إلى أن الكفارة غير واجبة في الجنين .

وفي مذهب المالكية نجد مايفيد أنها من باب الإستحسان وعند الحنفية مندوبة .

قال ابن عابدين في شرح "الدر المختار"وهو يتكلم على مسألة الكفارة :"ولاكفارة عندنا وجوبا بل ندبا(٤).

وقال السرخسي(٥)قلنا لاتجب الكفارة على الضارب إلا أن يتبرع بها إحتياطاً"(١).

[شذرات الذهب ٥ / ٣٧٦، والذيل على طبقات الحنابلة ١ / ٣١٩، والنجم الزاهرة ٧ / ٣٥٨، ومعجم المؤلفين ٥ / ٣٦٩.

المغني : جـ ٧ ص ٨١١ ، مجمع الأنهر : جـ ٢ ص ٦٤٩ ،حاشية ابن عابدين :جـ ٦ ص ٥٨٨ ، حاشية الدسوقي : جـ ٤ ص ٢٦٩، بلغة السالك :جـ ٢ ص ٣٩٨ ،الأم :جـ ٦ ص ١١٧ ، مغني المحتاج: جـ ٤ ص ١٠٤.(١)

(٢)الكفارة: ماكفر به من صدقة أوصوم ونحو ذالك ، وسميت الكفارات كفارات لأنها تكفر الذنوب أي تسترها ، مثل كفارة الأيمان ،وكفارة الظهار ،والقتل الخطأ ، وهي عبرة عن الفعلة والخطة التي من شأنها أن تكفر الخطيئة ، أي تمحوه وتسترها. (أنظر :لسان العرب :جـ ٥ ص ١٤٨ – ١٤٩، الصحاح :جـ ٢ ص ٧-.

(٣)مجمع الأنهر :جـ ٢ ص ٦٥٠، بدائع الصنائع :جـ ٧ ص ٣٢٦، تبيين الحقائق : جـ ٦ ص ٤٢ ، المبسوط :جـ ٢٦ ص ٨٨، بداية المجتهد :جـ ص ٤١٧ ، المدونة : جـ ٦ ص ٤٠٠.

(4)الدار المختار :جـ ٦ ص ٥٩ ، تبيين الحقائق : جـ ٦ ص ٤٢ ، مجمع الأنهر : جـ ٢ ص ٦٥٠ ، المبسوط : جـ ٢٦ ص ٨٨ .

(٥) السرخسي : هو محمد بن أحمد بن سهل ، أبوبكر شمس الأئمة ، قا ض من كبار الحنفية ، مجتهد من أهل سرخس في خراسان. (من مصنفاته :المبسوط في الفقه و "التشريع"في ثلاثين جزءاً، ألفه وهوسجين بالجب بسبب كلمة نصح بها الخاقان . وله "شرح جامع الكبير "للإمام أحمد ،و "الاصول مختصر الطحا.وي .توفي بفرغانة ،بعدما أطلق سراحة سنة (٤٣٨هـ). (أنظر :الفوائد البهية : ص ١٥٨-١٥٩، الإعلام للزركلي :جـ ٥ ص ٣١٥).

وفي "بداية المجتهد" يقول ابن رشد عن مالك:"وأمالك فلما كانت الكفارة لاتجب عنده في العمد ،وإنما تجب في الخطأ ، وهذا الأمر متردد عنده بين العمد والخطأ ، إستحسن فيه الكفارة ولم يوجبها".

الرأي الثاني:ذهب الشافعية والحنابلة والظاهرية(٢) إلى أن الكفارة واجبة في الجنين لأنه آدمي معصوم وإلى هذا ذهب عطاء(٣) والزهري(٤) والحكم(٥) وإسحاق(٦) .

قال ابن منذر :" وكل من نحفظ عنه من أهل العلم أوجب على ضارب بطن المرأة تلقي جنينا الرقبة مع الغرة.(٧).

وجاء في نهاية المحتاج ":" يجب بالقتل كفارة بقتل مسلم ولو بدار حرب وذمي جنين"(٨).

قال البهوتي :" ولو ضرب امرأة فألقت جنينا ميتا أو حياً ثم مات ، فعليه الكفارة ، لانه قتل نفس محرمة ، فأشبه قتل الآدمي بالمباشرة (٩).

هذا الرأي معناه أن من فعل ذلك فعليه مع الغرة أو الدية كفارة وهي عتق رقبة مؤمنة أوصيام شهرين متتابعين.

الأدلة ومناقشتها:استدل أصحاب الرأي الأول بأدلة من السنة والمعقول :

---

(1) المبسوط :جـ ٢٦ ص ٨٨ ومابعدها.

(2)حاشية الشرقاي :جـ ٢ ص ٣٨٠ -٣٨١ ،نهاية المحتاج :جـ ٧ ص ٣٦٥ ،المغني :جـ ٧ ص ٨١٥- ٨١٦، المحلى :جـ ١١ ص ٢٩-٣١.

(٣) هو عطاء بن أسلم أبي رباح. يكنى أبا محمد. من خيار التابعين. من مولدي الجند (باليمن) كان أسود مفلفل الشعر. معدود في المكيين. سمع عائشة، وأبا هريرة، وابن عباس، وأم سلمة، وأبا سعيد. ممن أخذ عنه الأوزاعي وأبو حنيفة رضي الله عنهم جميعا. وكان مفتي مكة. شهد له ابن عباس وابن عمر وغيرهما بالفتيا، وحثوا أهل مكة على الأخذ عنه. مات بمكة.
[تذكرة الحفاظ ١ / ٩٢؛ والأعلام للزركلي ٥ / ٢٩؛ والتهذيب ٧ / ١٩٩] .

(٤) الزهري: هو محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب. من بني زهرة، من قريش. تابعي من كبار الحفاظ والفقهاء مدني سكن الشام. هو أول من دون الأحاديث النبوية. ودون معها فقه الصحابة. قال أبو داود: جميع حديث الزهري (٢٢٠٠) حديث. أخذ عن بعض الصحابة. وأخذ عنه مالك بن أنس وطبقته.
[تهذيب التهذيب ٩ / ٤٤٥ . ٤٥١؛ وتذكرة الحفاظ ١ / ١٠٢؛ والوفيات ١ / ٤٥١؛ والأعلام للزركلي ٧ / ٣١٧]

(٥) الحكم : هو الحكم بن عتيبة، الكندي بالولاء، من أهل الكوفة. تابعي أدرك بعض الصحابة، عرف بالفقه. شهد له الأوزاعي وغيره. وكان فيه تشيع لم يظهر منه. ورمي بالتدليس. وهو ثقة. [تهذيب التهذيب ٢ / ٤٣٢]

(6)سبق ترجمته في ص:٦٥

(7) المغني :جـ ٧ ص ٨١٥.

(8) نهاية المحتاج: جـ ٧ ص ٢٦٥.

(9) كشاف القناع : جـ ٦ ص ٢١١- ٢١٢.

فمن السنة: مارواه الإمام أحمد([1]) بسنده عن المغيرة بن شعبة قال :ضربت امرأة ضرتها بعمود فسطاط وهي حبلى فقتلتها، ، قال:وإحداهما لحيانية ،قال: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم —دية المقتولة على عصبة القاتلة وغرة لمافي بطنها ،فقال رجل من عصبة القاتلة :أنغرم دية من لا أكل ولاشرب ولااستهل ، فمثل ذالك يطل ،فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :"أسجع كسجع الأعراب قال :وجعل عليهم الدية([2])

وجه الدلالة : فالحديث يدل على أن المسؤولية في الجناية على عاقلة الجاني،لكن لم يبين أن مع الغرة كفارة ، ولوكانت واجبة لبينها.

اعتراض:اعترض الجمهور على الأحناف فقالو :" أن مااستدللتم به من حديث المغيرة بن شعبة —رضي الله عنه — لايدل على عدم وجوب الكفارة مع الغرة أوالدية ، لأن النبي —صلى الله عليه وسلم ذكر الدية في مواضع ولم يذكر الكفارة وهي واجبة ، وهذا واضح في الحديث الذي روى عنه -."وفي النفس مائة من الإبل": ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَـًٔا ۚ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًٔا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦٓ ﴾ ﴿٩٢﴾النساء: ٩٢

ثانيا : من المعقول : أن وجوب الكفارة متعلق بالجناية على النفس بالقتل وبأمور أخرى يتعذر وجودها في الجنين ، من الإيمان والكفر حقيقة أو حكما.([3])قال تعالى:﴿ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًٔا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ﴾،وقال الله تعالى﴿ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَـٰقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦ ﴾النساء: ٩٢

---

(١) هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، أبو عبد الله. من بني ذهل بن شيبان الذين ينتمون إلى قبيلة بكر بن وائل. إمام المذهب الحنبلي، وأحد أئمة الفقه الأربعة. أصله من مرو، وولد ببغداد. امتحن في أيام المأمون والمعتصم ليقول بخلق القرآن فأبى وأظهر الله على يديه مذهب أهل السنة. ولما توفي الواثق وولي المتوكل أكرم أحمد، ومكث مدة لا يولي أحدا إلا بمشورته.توفي سنة:٢٤١هـ.

له ((المسند)) وفيه ثلاثون ألف حديث؛ و ((المسائل)) ؛ و ((الأشربة)) ؛ و ((فضائل الصحابة)) وغيرها.

[الأعلام للزركلي ١ / ١٩٢؛ وطبقات الحنابلة لأبي يعلى ص ٣ - ١١؛ وطبقات الحنابلة لابن أبي يعلى ص ١ / ٤ - ٢٠؛ والبداية والنهاية ١٠ / ٣٢٥ - ٣٤٣]

([2]) صحيح البخاري :باب جنين المرأة جـ:٩ ص:١١، صحيح مسلم :باب دية الجنين جـ:٣ ص:١٣١٠ ، السنن الكبرى للنسائي :باب دية جنين المرأة جـ:٦ ص:٣٦٢ ، السنن الكبرى للبيهقي باب العاقلة جـ: ٨ ص:١٨٤.

([3]) . بدائع الصنائع :جـ ٧ ص ٣٢٦ ،المبسوط :جـ ٢٦ ص ٨٨ ، تبيين الحقائق :جـ ٦ ص ٤٢.

وعلى كل حال فالإيمان والكفر لايتحققان من الجنين لأنهما إنما يتحققان بواسطة الحياة والجنين لم تعرف حياته بعد.([1])

اعتراض: ورد الجمهور على الأحناف فقالو:"أن ما استدللتم به ليس بقطعي الدلالة في عدم وجوب الكفارة ، ووجب أن تقدم الآية والأحاديث المطلقة عليه﴿ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِى فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾ ﴾ الروم: ٣٠

وقال صلى الله عليه وسلم "وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم "([2])فتجب الكفارة([3]) .

أدلة أصحاب الرأي الثاني بأدلة من الكتاب والسنة والآثار :

أولا: من الكتاب:قوله تعالى:﴿ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًٔا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ﴾ وقوله تعالى﴿ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَٰقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ﴿٩٢﴾ ﴾ النساء: ٩٢

وجه الدلالة:الآية ظاهرة الدلالة في وجوب الكفارة على من قتل مؤمنا خطأً ، والجنين الذي نفخت فيه الروح محكوم بإيمانه بالنص ،فتجب فيه الكفارة ،بعتق رقبة ،وإن لم توحد فصيام شهرين متتابعين.

ثانيا:من السنة: ماروواه الإمام أحمد في مسنده عن واثلة بن الأسقع([1]) قال : أتينا النبي صلى الله عليه وسلم – في صاحب لنا قد استوجب النار بالقتل ، فقال :" اعتقو عنه رقبة يعتق الله بكل عضو منها عضوا من النار"([2]).

([1]) نفس المرجع السابق.

([2])الحديث أخرجه مسلم في كتاب" الجنة " ونعيمها وأهلها –باب الصفات التي تعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار " صحيح مسلم جـ ٤ ص ٢١٩٧ ، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده : جـ ٤ ص ١٦٢.

([3]) تبيين الحقائق :جـ ٦ ص ١٤١ – ١٤٢، شرح الدار المختار وحاشيته كابن عابدين جـ ٦ ص ٥٩٠ .

وجه الدلالة:دل الحديث بإرشاده إلى أن الكفارة إذا قتل المسلم مؤمنا وقاية له من النار ، وقاتل الجنين الذي نفخت فيه الروح قاتل لنفس مؤمنه فتجب عليه الكفارة وقاية له من النار.

ثالثا:من الآثار: ماروى عن ابن جريح([3]):قال :قلت لعطاء([4]) : ماعلى من لم يستهل ؟ فقال:أرى أن يعتق أو يصوم "([5])

وجه الدلالة :هذا الأثر ظاهر الدلالة على وجوب الكفارة على من اعتدى على الجنين وهو في بطن أمه.

الترجيح:أرى ترجيح رأي الفريق الثاني الذي يقول بوجوب الكفارة في الجنين إذا سقط حيا ثم مات من أثر الضربة لقوة مااستدلو به ، ولأن في العمل به أكثر تحر للعدل بتعويض الضرر . والله أعلم([6]).

---

(١) هو واثلة بن الأسقع بن عبد العزى بن عبد ياليل،أبو الأسقع، وقيل أبو شداد وقيل غير ذلك، الليثي الكناني. صحابي. أسلم قبل تبوك وشهدها. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي مرثد وأبي هريرة وأم سلمة وغيرهم. وقيل: أنه خدم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث سنين. من أهل الصفة، ثم نزل الشام، قال أبو حاتم: شهد فتح دمشق وحمص وغيرهما. له في كتب الحديث ٧٦ حديثا.توفي سنة:٨٣هـ.

[الإصابة ٣ / ٦٢٦، وأسد الغابة ٥ / ٧٧، والأعلام ٩ / ١١٩]

([2]) الحديث أخرجه أبو داود في "كتاب العتق" باب ثواب العتق جـ ١٠ ص ٥٠٩ . وأخرجه الحاكم من حديث عقبة بن عامر في "كتاب العتق – وقال هذا حديث صحيح الإسناد – جـ ٢ ص ٢١١

([3]) ابن جريح: هو عبدالملك بن عبد العزيز بن جريح الأموي المكي ، ثقة فقيه فاضل. توفي سنة (٥٠ هـ أو بعدها)وقد جاوز السبعين وقيل : المائة ،ولم روى له الجماعة .(أنظر : التقريب :جـ ١ ص ٥٢٠ .

(٤) هو عطاء بن أسلم أبي رباح. يكنى أبا محمد. من خيار التابعين. من مولدي الجند (باليمن) كان أسود مفلفل الشعر. معدود في المكيين. سمع عائشة، وأبا هريرة، وابن عباس، وأم سلمة، وأبا سعيد. ممن أخذ عنه الأوزاعي وأبو حنيفة رضي الله عنهم جميعا. وكان مفتي مكة. شهد له ابن عباس وابن عمر وغيرهما بالفتيا، وحثوا أهل مكة على الأخذ عنه. مات بمكة.

[تذكرة الحفاظ ١ / ٩٢؛ والأعلام للزركلي ٥ / ٢٩؛ والتهذيب ٧ / ١٩٩] .

([5]) الأثر : أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في تتاب الحدود –باب من قتل من لم يستهل" :جـ ١٠ ص ٦٣..

([6]) أنظر: رسالة موقف الشريعة من الإجهاض وموانع الحمل.

الخاتمة

الحمدلله بنعمته تتم الصالحات ، ثم الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وأشرف النبلاء ، وخير خلق الله وبعد.مما لا يخفى على القارئ المتمكن بالقراءة أن أهمية هذا البحث تحت عنوان موقف الشريعة من الإجهاض هو:صون البشرية من التذمير مما جعل أن أتشوق لكتابته ، وبذلت له جهدا مبذولا ، وفي نهاية الأمر فإنني بشر أصيب وأخطئ ،وإني أتوجه الشكر لله تعالى على توفيقي في هذا البحث ،فهو مفيد للمجتمع والأفراد على حد سواء ، الحمدلله الذي وفقني إلى ان انتهيت من هذا البحث ، ووفقني كتابته.

فهرس الأعلام:

أ- السرخسي :

هو محمد بن أحمد بن سهل ، أبوبكر شمس الأئمة ، قا ض من كبار الحنفية ، مجتهد من أهل سرخس في خراسان. (من مصنفاته :المبسوط في الفقه و "التشريع"في ثلاثين جزءاً ، ألفه وهوسجين بالجب بسبب كلمة نصح بها الخاقان.

ب- ابن جريح:

هو عبدالملك بن عبد العزيز بن جريح الأموي المكي ، ثقة فقيه فاضل. توفي سنة (٥٠ هـ أو بعدها)وقد جاوز السبعين وقيل : المائة ،ولم روى له الجماعة.

ج- وأبوثور هو:

إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي البغدادي ، أبو ثور فقيه،صاحب الإمام الشافعي ، قال ابن حبان : كان أحد ائمة الدنيا فقها وعلما وورعا.من مصنفاته :"كتاب الذكر "فيه اختلاف مالك والشافعي .توفي ببغداد سنة (٢٤٠هـ).

د- الكاساني:

هو أبوبكر بن مسعود بن أحمد الكاساني علاء الدين ،فقيه من أهل حلب ، ونسبته إلى الكاسان ، وهي بلدة كبيرة بتركستان.

هـ- عبدالعزيز بن عبد السلام :

بن أبي القاسم بن الحسن السّلمي الدمشقي ، عز الدين الملقب بسلطان العلماء.من كتبه: التفسير الكبير ، الإلمام في أدلة الأحكام ،الفرق بين الإسلام والإيمان ، ترغيب أهل الإسلام في سكن الشام.

و- المدودي:

أبو الأعلى أو أبو العلاء ولد (١٢ رجب ١٣٢١هـ -وتوفي ٣١ ذو القعدة ١٣٩٩هـ) ولد يوم الجمعة بمدينة جيلي في ولاية حيدر أباد بالهند من أسرة مسلمة.

ز- ابن حجر هو:

أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ،أبوالفضل المصري ، شهاب الدين الشافعي (٨٥٢هـ) ، إمام ، عالم، حافظ ، ناقد ،شاعر ، أديب ، صنف في الحديث وعلومه المصنفات العظيمة التي تدل على إمامته وجلالته في الفن.

ح- ابن القيم الجوزية هو:

محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي ، أبو عبدالله الدمشقي ، شمس الدين المشهور بابن القم الجوزية (٧٥١هـ)،إمام ، محقق ، حافظ ، أصولي،فقيه ، نحوي ، وقد لازم شيخ الإسلام ابن تيمية ملازمة تامة ونشر علمة وهذّب كتبه.

ط- عمرو بن شعيب هو:

هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، أبو إبراهيم، السهمي القرشي. أحد علماء زمانه. روى عن أبيه، وطاوس، وسليمان بن يسار، والربيع بن معوذ الصحابية وغيرهم. وعنه عطاء، وعمرو بن دينار، وهما أكبر منه، والزهري ويحيى بن سعيد وغيرهم. ووثقه ابن معين، وابن راهويه، وصالح جزرة. وقال الأوزاعي: ما رأيت قرشيا أكمل من عمرو بن شعيب. وكان يسكن مكة وتوفي بالطائف١١٨.

ي- أبوثور هو:

وأبوثور هو:إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي البغدادي ، أبو ثور فقيه،صاحب الإمام الشافعي ، قال ابن حبان :كان أحد ائمة الدنيا فقها وعلما وورعا.من مصنفاته :"كتاب الذكر "فيه اختلاف مالك والشافعي .توفي ببغداد سنة (٢٤٠هـ).

ك- سعيد بن المسيب هو:

سعيد بن المسيب :هو سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب ابن عمرو بن عائد بن عمران بن مخزوم بن يقظة القرشي ولد بعد أن استخلف عمرو بأربع سنين ، وهوأحد الفقهاء السبعة بالمدينة ، جمع بين الحديث والفقه ، والزهد والورع ، وكان أحفظ الناس لأحكام عمر وأقضيته حتى سمي رواية عمر.توفي وهو ابن أربع وثمانين سنة ،وقيل إثنين وسبعين.

ل- إسحاق هو:

إسحاق:هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي التميمي المروزي ، أبو يعقوب بن راهوية ، ولد سنة (١٦هـ) أحد ائمة الإسلام ، جمع بين الحديث والفقه ،ومن كبار الحفاظ أخذ عنه الإمام أحمد بن حنبل والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي.

م- ابن المنذر:

هو محمد بن إبراهيم بن المنذر. نيسابوري. من كبار الفقهاء المجتهدين. لم يكن يقلد أحدا؛ وعده الشيرازي في الشافعية. لقب بشيخ الحرم. أكثر تصانيفه في بيان اختلاف العلماء. من تصانيفه: ((المبسوط)) في الفقه؛ و ((الأوسط في السنن)) ؛ و ((الإجماع والاختلاف)) ؛ و ((الإشراف على مذاهب أهل العلم)) و ((اختلاف العلماء)) .توفي سنة:٣١٩هـ

ن- ابن عباس:

هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب. قرشي هاشمي. حبر الأمة وترجمان القرآن. أسلم صغيرا ولازم النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفتح وروى عنه. كان الخلفاء يجلونه. شهد مع علي الجمل وصفين. وكف بصره في آخر عمره. كان يجلس للعلم، فيجعل يوما للفقه، ويوما للتأويل، ويوما للمغازي، ويوما للشعر، ويوما لوقائع العرب. توفي بالطائف سنة:٩٦ هـ .

س- الشعبي:

هو عامر بن شراحيل الشعبي. أصله من حمير. منسوب إلى الشعب (شعب همدان) ولد ونشأ بالكوفة. وهو رواية فقيه، من كبار التابعين. اشتهر بحفظه. كان ضئيل الجسم. أخذ عنه أبو حنيفة وغيره. وهو ثقة عند أهل الحديث. اتصل بعبد الملك بن مروان. فكان نديمه وسميره. أرسله سفيرا في سفارة إلى ملك الروم. خرج مع ابن الأشعث فلما قدر عليه الحجاج عفا عنه في قصة مشهورة.نوفي سنة:١٠٣هـ .

ع- ابن قدامة :

هو عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة. أبو الفرج، المقدسي، الجماعيلي الأصل، ثم الدمشقي، الصالحي، الحنبلي، فقيه، محدث، أصولي. سمع من أبيه، وعمه الشيخ موفق الدين وأبي اليمن الكندي، وابن الجوزي،وغيرهم. وتفقه على عمه الموفق، وروى عنه محيي الدين النووي، وأحمد بن عبد الدايم، وتقي الدين بن تيمية، وغيرهم، ودرس وأفتى، وأقرأ العلم زمانا طويلا، وانتفع به الناس، وانتهت إليه رياسة المذهب في عصره، وولي القضاء مدة تزيد على اثنتي عشرة سنة على كره منه، ولم يتناول عليه معلوما.

من تصانيفه: " شرح المقنع " في عشر مجلدات، و " تسهيل المطلب في تحصيل المذهب ".توفي سنة: ٦٨٢هـ .

ف- ابن تيمية :

هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الدمشقي، تقي الدين. الإمام شيخ الإسلام. حنبلي. ولد في حران وانتقل به أبوه إلى دمشق فنبغ واشتهر. سجن بمصر مرتين من أجل فتاواه. توفي بقلعة دمشق معتقلا. كان داعية إصلاح في الدين، آية في التفسير والعقائد والأصول، فصيح اللسان. مكثرا من التصنيف.

من تصانيفه ((السياسة الشرعية)) ؛ ((ومنهاج السنة)) ؛ وطبعت ((فتاواه)) في الرياض مؤخرا في ٣٥ مجلدا.توفي سنة: ٧٢٨هـ .

ص- ابن الجوزي :

هو عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي، أبو الفرج. نسبته إلى محلة الجوز بالبصرة، كان بها أحد أجداده. قرشي يرجع نسبه إلى أبي بكر الصديق. من أهل بغداد. حنبلي. علامة عصره في الفقه والتاريخ والحديث والأدب. اشتهر بوعظه المؤثر وكان الخليفة يحضر مجالسه، مكثر في التصنيف.

من تصانيفه: " تلبيس إبليس "؛ و " الضعفاء والمتروكين "؛ و " الموضوعات "كلاهما في الحديث.توفي سنة :٥٩٧هـ.

ق- الزهري :

هو محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب. من بني زهرة، من قريش. تابعي من كبار الحفاظ والفقهاء مدني سكن الشام. هو أول من دون الأحاديث النبوية. ودون معها فقه الصحابة. قال أبو داود: جميع حديث الزهري (٢٢٠٠) حديث. أخذ عن بعض الصحابة. وأخذ عنه مالك بن أنس وطبقته.توفي سنة: ١٢٤هـ .

ر- ابن عابدين :

هو محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين. دمشقي. كان فقيه الديار الشامية، وإمام الحنفية في عصره. صاحب ((رد المحتار على الدر المختار)) المشهور بحاشية ابن عابدين. خمس مجلدات. وابنه محمد علاء الدين (١٢٤٤ - ١٣٠٦ هـ) المشهور أيضا بابن عابدين صاحب ((قوة عيون الأخيار)) الذي هو تكملة لحاشية والده السابقة الذكر. من تصانيف ابن عابدين الأب ((العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية)) و ((نسمات الأسحار على شرح. توفي سنة:٦٦٠هـ المنار)) في الأصول؛ و ((حواش على تفسير البيضاوي)) ؛ و ((مجموعة رسائل)) .توفي سنة :١٢٥٢هـ.

ش- إمام مالك:

هو مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الأنصاري إمام دار الهجرة، وأحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة. أخذ العلم عن نافع مولى ابن عمر، والزهري، وربيعة الرأي، ونظرائهم. وكان مشهورا بالتثبت والتحري كان رجلا مهيبامن تصانيفه: ((الموطأ)) ؛ و ((تفسير غريب القرآن)) ؛ وجمع فقهه في ((المدونة)).توفي سنة: (١٧٩ هـ).

ت- أبو هريرة :

هو عبد الرحمن بن صخر. من قبيلة دوس وقيل في اسمه غير ذلك. صحابي. راوية الإسلام. أكثر الصحابة رواية. أسلم ٧هـ وهاجر إلى المدينة. ولزم النبي صلى الله عليه وسلم. فروى عنه أكثر من خمسة آلاف حديث. ولاه أمير المؤمنين عمر البحرين، ثم عزله للين عريكته. وولي المدينة سنوات في خلافة بني أمية.توفي سنة: ٥٩هـ .

ث- أحمد :

هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، أبو عبد الله. من بني ذهل بن شيبان الذين ينتمون إلى قبيلة بكر بن وائل. إمام المذهب الحنبلي، وأحد أئمة الفقه الأربعة. أصله من مرو، وولد ببغداد. امتحن في أيام المأمون والمعتصم ليقول بخلق القرآن فأبى وأظهر الله على يديه مذهب أهل السنة. ولما توفي الواثق وولي المتوكل أكرم أحمد، ومكث مدة لا يولي أحدا إلا بمشورته.

له ((المسند)) وفيه ثلاثون ألف حديث؛ و ((المسائل)) ؛ و ((الأشربة)) ؛ و ((فضائل الصحابة)) وغيرها.توفي سنة :٢٤١هـ .

خ- ابن حزم :

هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري. أبو محمد. عالم الأندلس في عصره. أصله من الفرس. أول من أسلم من أسلافه جد له كان يدعى يزيد مولى ليزيد بن أبي سفيان رضي الله عنه. كانت لابن حزم

الوزارة وتدبير المملكة، فانصرف عنها إلى التأليف والعلم. كان فقيها حافظا يستنبط الأحكام من الكتاب والسنة على طريقة أهل الظاهر، بعيدا عن المصانعة حتى شبه لسانه بسيف الحجاج. طارده الملوك حتى توفي مبعدا عن بلده سنة: ٤٥٧هـ. كثير التأليف. مزقت بعض كتبه بسبب معاداة كثير من الفقهاء له.

من تصانيفه: ((المحلي)) في الفقه؛ و ((الإحكام في أصول الأحكام)) في أصول الفقه؛ و ((طوق الحمامة)) في الأدب.

ذ- البخاري:

هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، أبو عبد الله، البخاري. حبر الإسلام، والحفاظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولد في بخارى، ونشأ يتيما، وكان حاد الذكاء مبرزا في الحفظ.

رحل في طلب الحديث، وسمع من نحو ألف شيخ بخراسان والشام ومصر والحجاز وغيرها. جمع نحو ٦٠٠ ألف حديث اختار مما صح منها كتابه ((الجامع الصحيح)) الذي هو أوثق كتب الحديث.توفي سنة ٢٥٧هـ.

وله أيضا ((التاريخ)) ؛ ((الضعفاء)) ؛ و ((الأدب المفرد)) وغيرها.

ض- الحكم

هو الحكم بن عتيبة، الكندي بالولاء، من أهل الكوفة. تابعي أدرك بعض الصحابة، عرف بالفقه. شهد له الأوزاعي وغيره. وكان فيه تشيع لم يظهر منه. ورمي بالتدليس. وهو ثقة.توفي سنة:١١٣هـ.

غ- ابن رجب :

هو عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي، أبو الفرج، زين الدين، وجمال الدين أيضا، ولد ببغداد، وتوفي بدمشق من علماء الحنابلة؛ كان محدثا حافظا فقيها أصوليا ومؤرخا. أتقن فن الحديث وصار أعرف أهل عصره بالعلل، وتتبع الطرق. تخرج به غالب أصحابه الحنابلة.

من تصانيفه ((تقرير القواعد وتحرير الفوائد)) المشهور بقواعد ابن رجب في الفقه، و ((جامع العلوم والحكم)) وهو شرح الأربعين النووية، و ((شرح سنن الترمذي)) ومعه ((شرح العلل)) آخر أبوابه: و ((ذيل طبقات الحنابلة)) .توفي سنة:٨٩٥هـ.

ظ- الزهري :

هو محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب. من بني زهرة، من قريش. تابعي من كبار الحفاظ والفقهاء مدني سكن الشام. هو أول من دون الأحاديث النبوية. ودون معها فقه الصحابة. قال أبو داود: جميع حديث الزهري (٢٢٠٠) حديث. أخذ عن بعض الصحابة. وأخذ عنه مالك بن أنس وطبقته.توفي سنة: ١٢٤هـ

أأ- عز الدين بن عبد السلام

هو عبد العزيز بن عبد السلام أبي القاسم بن الحسن السلمي، يلقب بسلطان العلماء. فقيه شافعي مجتهد. ولد بدمشق وتولى التدريس والخطابة بالجامع الأموي. انتقل إلى مصر فولي القضاء والخطابة.

من تصانيفه: " قواعد الأحكام في مصالح الأنام ". و " الفتاوى "، و " التفسير الكبير ". توفي سنة:٦٦٠هـ.

ب ب- الزرقاني:

هو عبد الباقي بن يوسف بن أحمد الزرقاني، أبو محمد من أهل مصر. فقيه إمام محقق. كان مرجع المالكية والفضلاء.

من تصانيفه: ((شرح على مختصر خليل)) ؛ و ((شرح على مقدمة العزبة للجماعة الأزهرية)) وكلاهما في الفقه المالكي.

وابنه محمد بن عبد الباقي يوسف الزرقاني، أبو عبد الله (١٠٥٥ - ١١٢٢ هـ) شارح موطأ الإمام مالك.توفي سنة:١٠٩٩هـ.

ججـ البهوتي :

هو منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن إدريس البهوتي. فقيه حنبلي، وشيخ الحنابلة بمصر في عهده. نسبته إلى (بهوت) في الغربية بمصر.

له ((الروض المربع بشرح زاد المستنقع المختصر من المقنع)) ؛ و ((كشاف القناع عن متن الإقناع)) للحجاوي؛ و ((دقائق أولي النهى لشرح المنتهى)) وكلها في الفقه.توفي سنة:١٠٥١هـ

ددـ الشافعي :

هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع. من بني المطلب من قريش. أحد المذاهب الأربعة، وإليه ينتسب الشافعية. جمع إلى علم الفقه القراءات وعلمالأصول والحديث واللغة والشعر. قال الإمام أحمد ((ما أحد ممن بيده محبرة أو ورق إلا وللشافعي عليه منة)) .كان شديد الذكاء. نشر مذهبه بالحجاز والعراق. ثم انتقل إلى مصر (١٩٩ هـ) ونشر بها مذهبه أيضا وبها توفي سنة:٢٠٤هـ.

من تصانيفه: ((الأم)) في الفقه؛ و ((الرسالة)) في أصول الفقه؛ و ((أحكام القرآن)) ؛ و ((اختلاف الحديث)) وغيرها.

هـهـ ابن عمر :

هو عبد الله بن عمر بن الخطاب، أبو عبد الرحمن. قرشي عدوي. صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نشأ في الإسلام، وهاجر مع أبيه إلى الله ورسوله. شهد الخندق وما بعدها، ولم يشهد بدرا ولا أحدا لصغره. أفتى الناس ستين سنة. ولما قتل عثمان عرض عليه ناس أن يبايعوه بالخلافة فأبى. شهد فتح إفريقية. كف بصره في آخر حياته. كان آخر من توفي بمكة من الصحابة سنة ٧٣هـ. هو أحد المكثرين من الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم.

وواثلة بن الأسقع :

هو واثلة بن الأسقع بن عبد العزى بن عبد ياليل، أبو الأسقع، وقيل أبو شداد وقيل غير ذلك، الليثي الكناني. صحابي. أسلم قبل تبوك وشهدها. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي مرثد وأبي هريرة وأم سلمة وغيرهم. وقيل: أنه خدم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث سنين. من أهل الصفة، ثم نزل الشام، قال أبو حاتم: شهد فتح دمشق وحمص وغيرهما. له في كتب الحديث ٧٦ حديثا.توفي سنة:٨٣هـ.

وو- عطاء :

هو عطاء بن أسلم أبي رباح. يكنى أبا محمد. من خيار التابعين. من مولدي الجند (باليمن) كان أسود مفلفل الشعر. معدود في المكيين. سمع عائشة، وأبا هريرة، وابن عباس، وأم سلمة، وأبا سعيد. ممن أخذ عنه الأوزاعي وأبو حنيفة رضي الله عنهم جميعا. وكان مفتي مكة. شهد له ابن عباس وابن عمر وغيرهما بالفتيا، وحثوا أهل مكة على الأخذ عنه. مات بمكة سنة:١١٤هـ.

زز- عمر :

هو عمر بن الخطاب بن نفيل، أبو حفص الفاروق. صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمير المؤمنين، ثاني الخلفاء الراشدين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله أن يعز الإسلام بأحد العمرين، فأسلم هو. وكان إسلامه قبل الهجرة بخمس سنين، فأظهر المسلمون دينهم. ولازم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أحد وزيريه، وشهد معه المشاهد. بايعه المسلمون خليفة بعد أبي بكر، ففتح الله في عهده الفتوح، ونشر الإسلام حتى قيل إنه انتصبفي عهده اثنا عشر ألف منبر. وضع التاريخ الهجري. ودون الدواوين. قتله أبو لؤلؤة المجوسي وهو يصلي الصبح سنة:٢٣هـ .

حح- إبراهيم النخعي:

هو إبراهيم بن زيد بن قيس بن الأسود، أبو عمران. من مذحج اليمن من أهل الكوفة، ومن كبار التابعين، أدرك بعض متأخري الصحابة، ومن كبارالفقهاء. قال عنه الصفدي: فقيه العراق. أحذ عنه حماد بن أبي سليمان وسماك بن حرب وغيرهما.

طط- الثوري:

هو سفيان بن سعيد بن مسروق، الثوري. من بني ثور بن عبد مناة. أمير المؤمنين في الحديث. كان رأسا في التقوى، طلبه المنصور ثم المهدي ليلي الحكم، فتوارى منهما سنين، ومات بالبصرة مستخفيا.

من مصنفاته ((الجامع الكبير)) ؛ و ((الجامع الصغير)) كلاهما في الحديث. وله كتاب في الفرائض.توفي سنة:١٦١هـ.

يي- ابن رشد :

هو محمد بن رشد، أبو الوليد. قاضي الجماعة بقرطبة. بها ولد وبها توفي. من أعيان المالكية. وهو جد ابن رشد الفيلسوف المشهور. من تآليفه: ((المقدمات الممهدات لمدونة مالك)) ، و ((البيان والتحصيل)) في الفقه و ((مختصر شرح معاني الآثار للطحاوي)) و ((اختصار المبسوطة)) .توفي سنة:٥٢٠هـ.

كك- المغيرة بن شعبة :

هو المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي، أحد دهاة العرب وقادتهم وولاتهم. صحابي، يقال له" مغيرة الرأي "، وفد إلى المقوقس في الجاهلية. تأخر إسلامه إلى السنة الخامسة للهجرة، وشهد الحديبية واليمامة وفتوح الشام، وذهبت عينه يوم اليرموك. وشهد القادسية ونهاوند وهمدان. ولاه عمر ثم عثمان. واعتزل الفتنة بين علي ومعاوية. ثم ولاه معاوية الكوفة.توفي سنة: ٩٦ هـ .

لل- القرطبي (المفسر):

هو محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح. أندلسي من أهل قرطبة أنصاري، من كبار المفسرين. اشتهر بالصلاح والتعبد. رحل إلى المشرق واستقر بمنية ابن الخصيب (شمالي أسيوط - بمصر) وبها توفى سنة:٦٧١هـ. . من تصانيفه: " الجامع لأحكام القرآن "؛ و " التذكرة بأمور الآخرة "؛ و " الأسنى في شرح الأسماء الحسنى.

مم- مسلم :

هو مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري. من أئمة المحدثين. ولد بنيسابور، ورحل إلى الشام ومصر والعراق في طلب الحديث. أخذ عن الإمام أحمد بن حنبل وطبقته. لازم البخاري وحذا حذوه. أشهر كتبه ((صحيح مسلم)) جمع فيه ١٢٠٠٠ حديث انتخبها من ٣٠٠٠٠٠ حديث مسموعة. وصحيحه يلي صحيح البخاري من حيث الصحة.توفي سنة :٢٦١هـ .

من تصانيفه أيضا ((المسند الكبير)) مرتب على الرجال؛ وكتاب ((العلل)) ؛ وكتاب ((سؤالات أحمد)) ؛ وكتاب ((أوهام المحدثين)) .

نن- زيد بن ثابت :

هو زيد بن ثابت بن الضحاك. من الأنصار، ثم من الخزرج. من أكابر الصحابة. كان كاتب الوحي. ولد في المدينة، ونشأ بمكة، وهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم وعمره (١١) سنة. تفقه في الدين فكان رأسا في القضاء والفتيا والقراءة والفرائض. وكان أحد الذين جمعوا القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعرضه عليه. كتب المصحف لأبي بكر، ثم لعثمان حين جهز المصاحف إلى الأمصار.توفي سنة: ٤٥هـ .

سس- الحصكفي:

هو محمد بن علي بن محمد علاء الدين الحصكفي. نسبته إلى حصن كيفا في ديار بكر، وهي الآن بلدة صغيرة يكتب اسمها ((. حسنكيف)) محرفا. وتعرف اليوم باسم ((شرناخ)) . دمشقي المولد والوفاة، فقيه حنفي وأصولي، وله مشاركة في التفسيرالفقه عن الخير الرملي، والفخر المقدسي الحنفي. وله مشايخ كثيرون. واشتغل عليه خلق كثير وانتفعوا به، وتولى إفتاء الحنفية بدمشق.

من تصانيفه: ((الدرر المختار شرح تنوير الأبصار)) ؛ و ((الدر المنتقى شرح ملتقى الأبحر)) ، و ((إفاضة الأنوار شرح المنار)) في الأصول.توفي سنة :١٠٨٨هـ .

فهرس الآيات

	الآية	السورة	الرقم	الصفحة
1	وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيٓ ءَادَمَ وَحَمَلْنَٰهُمْ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَٰهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ	الإسراء	٧٠	ز
2	إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّى خَٰلِقٌۢ بَشَرًا مِّن طِينٍ ﴿٧١﴾ فَإِذَا سَوَّيْتُهُۥ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِى فَقَعُوا۟ لَهُۥ سَٰجِدِينَ ﴿٧٢﴾	ص	٧١-٧٢	ز
3	قُلْ سِيرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُوا۟ كَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ ٱللَّهُ يُنشِئُ ٱلنَّشْأَةَ ٱلْءَاخِرَةَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ	العنكبوت	٢٠	٢٢
4	فَلْيَنظُرِ ٱلْإِنسَٰنُ مِمَّ خُلِقَ	الطارق	٥	٢٢
5	وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَٰنَ مِن سُلَٰلَةٍ مِّن طِينٍ	المؤمنون	١٢	٢٢
6	وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَٰنَ مِن صَلْصَٰلٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ	الحجر	٢٦	٢٢
7	خَلَقَ ٱلْإِنسَٰنَ مِن صَلْصَٰلٍ كَٱلْفَخَّارِ	الرحمن	١٤	٢٢
8	وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَٰنَ مِن سُلَٰلَةٍ مِّن طِينٍ	المؤمنون	١٢	٢٣
9	وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَٰنَ مِن سُلَٰلَةٍ مِّن طِينٍ ﴿١٢﴾ ثُمَّ جَعَلْنَٰهُ نُطْفَةً فِى قَرَارٍ مَّكِينٍ	المؤمنون	١٢-١٣	١٠
10	فَلْيَنظُرِ ٱلْإِنسَٰنُ مِمَّ خُلِقَ ﴿٥﴾ خُلِقَ مِن مَّآءٍ دَافِقٍ	الطارق	٥-٦	٢٣
11	ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُۥ مِن سُلَٰلَةٍ مِّن مَّآءٍ مَّهِينٍ	السجدة	٨	٢٤
12	إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنسَٰنَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَٰهُ سَمِيعًۢا بَصِيرًا	الإنسان	٢	٢٤

تابع فهرس الآيات

	الآية	السورة	الرقم	الصفحة
١٤	أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ	الملك	١٤	٢٦
١٦	ثُمَّ خَلَقْنَا ٱلنُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا ٱلْمُضْغَةَ عِظَٰمًا فَكَسَوْنَا ٱلْعِظَٰمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَٰهُ خَلْقًا ءَاخَرَ ۚ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَٰلِقِينَ	المؤمنون	١٤	٢٦
١٧	وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحِ ۖ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّى وَمَآ أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا	الإسراء	٨٥	٢٧
١٨	وَإِذَا ٱلْمَوْءُۥدَةُ سُئِلَتْ ﴿٨﴾ بِأَىِّ ذَنۢبٍ قُتِلَتْ	التكوير	٨-٩	٣٩
١٩	يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِى رَيْبٍ مِّنَ ٱلْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَٰكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ ۚ وَنُقِرُّ فِى ٱلْأَرْحَامِ مَا نَشَآءُ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوٓا۟ أَشُدَّكُمْ ۖ وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّىٰ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰٓ أَرْذَلِ ٱلْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنۢ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْـًٔا ۚ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَآ أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنۢبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍۭ بَهِيجٍ	الحج	٥	٤١
٢٠	فَجَعَلْنَٰهُ فِى قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿٢١﴾ إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ	المرسلات	٢١-٢٢	٤٢
٢١	قُلْ تَعَالَوْا۟ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۖ أَلَّا تُشْرِكُوا۟ بِهِۦ شَيْـًٔا ۖ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا ۖ وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَوْلَٰدَكُم مِّنْ إِمْلَٰقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلْفَوَٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا۟ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ	الأنعام	١٥١	٤٣
٢٢	وَلَا تَقْتُلُوا۟ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ۗ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِۦ سُلْطَٰنًا فَلَا يُسْرِف فِّى ٱلْقَتْلِ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ مَنصُورًا	الإسراء	٣٣	٤٣
٢٣	يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا	النساء	٢٩	٤٧
٢٤	ٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَٰٓئِرَ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَٰحِشَ إِلَّا ٱللَّمَمَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ وَٰسِعُ ٱلْمَغْفِرَةِ ۚ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِى بُطُونِ أُمَّهَٰتِكُمْ ۖ فَلَا تُزَكُّوٓا۟ أَنفُسَكُمْ ۖ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ ٱتَّقَىٰٓ	النجم	٣٢	٥٧
٢٥	أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ﴿٣٨﴾ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَٰنِ إِلَّا مَا سَعَىٰ	النجم	٣٨-٣٩	٦٨

تابع فهرس الآيات

٢٦	وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَـًٔا ۚ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًٔا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦٓ إِلَّآ أَن يَصَّدَّقُوا۟ ۚ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَٰقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا	النساء	٩٢	٧٤
٢٧	فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِى فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ	الروم	٣٠	٧٤

فهرس الأحاديث

الرقم	طرف الحديث	الصفحة
١	" مامن كل الماء يكون الولد وإذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء"	٢٤
٢	إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه اربعين يوماً نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك	٤٠
٣	"كنا نعزل والقرآن والله ينزل"	٤١
٤	لا يحل دم أمرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله أن محمداً رسول الله إلا بإحدى ثلاث ، النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة	٤٣
٥	أيّما طبيب تطب على قوم لايعرف له تطبيب قبل ذلك فأعنت فهو ضامن"	٥٢
٦	"من تطبب ولايعلم منه طب فهوضامن"	٥٢
٧	إقتتلت إمرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى الحجر فقتلتها ومافي بطنها..	٥٢
٨	ضربت امرأة ضرتها بعمود فسطاط وهي حبلى فقتلتها، ، قال:وإحداهما لحيانية ،قال: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم –دية المقتولة على عصبة القاتلة وغرة لمافي بطنها ،فقال رجل من عصبة القاتلة :أنغرم دية من لا أكل ولاشرب	٦٨
٩	وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم "	٧٤
١٠	أتينا النبي صلى الله عليه وسلم – في صاحب لنا قد استوجب النار بالقتل ، فقال :" اعتقو عنه رقبة يعتق الله بكل عضو منها عضوا من النار".	٧٥

المصادر والمراجع

١-القرآن الكريم

٢-أحكام القرآن الكريم المؤلف: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي (المتوفى: ٣٢١هـ)
تحقيق: الدكتور سعد الدين أونال .ط: الأولى
الناشر: مركز البحوث الإسلامية التابع لوقف الديانة التركي، استانبول
المجلد ١: ١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م المجلد ٢: ١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م

٣- صحيح مسلم الإمام مسلم بن الحجاج القشيري ط عيسى الحلبي.

٤- بداية المجتهد ونهاية المقتصد-محمد أحمد بن رشد ط-دار الفكر

٥ -بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لعلاء الدين الكاساني.ط-دار الكتب العلمية ببيروت.

٦- حاشية ابن عابدين —محمد أمين مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر (١٩٦٦ م).

٧- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير —الشيخ محمد عرفة الدسوقي ط عيسى الحلبي.

٨- تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق- عثمان بن علي الزيلعي ط دار المعرفة ببيروت.

٩- لسان العرب —جمال الدين ابن منظور، محمد بن مكرم، ت ٧١١ هـ، بيروت ١٩٦٨. ط دار المعارف.

١٠- رد المحتار على الدر المختار محمد أمين الشهيد بابن عابدين ط دار عالم الكتب

١١-الأم: للإمام أبي عبدالله محمد بن إدريس الشافعي ط الأولى سنة ١٤٠هـ-١٩٨٠م، دار الفكر ببيروت.

١٢- المدونة الكبرى :للإمام مالك بن أنس الأصبحي رواية الإمام سحنون النشر:دار الفكر ببيروت.

١٣- التلقيح الصناعي ،والإجهاض ،للشيخ جاد الحق على جاد الحق(مقال في مجلة الأزهر،السنة (٥٥)١٤٠٣هـ.

١٤- الإجهاض آثاره وأحكامه،د عبد الرحمن النفيسة (بحث في مجلة البحوث الفقهية المعاصرة،عدد ٧ ١٤١١هـ).

١٥- مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية من كلية الشريعة بجامعة الكويت ،عدد(١٧).

١٦- مختار الصحاح –محمد بن أبي بكر الرازي-مكتبة لبنان.

١٧- الإجهاض بين الطب والدين وخطره على المسلمين-جماعة أنصار السنة- ط مطابع دار الطباعة والنشر الإسلامية.

١٨- المحلى –علي بن أحمد بن حزم –ط مكتبة التراث القاهرة.

١٩- دائرة المعارف الحديثة ،أحمد عطية الله ،موسوعة عامة في العلوم والآذاب والفنون الطبعة الثانية ١٩٧٥م مكتبة الانجلو المصرية.

٢٠- المبسوط: شمس الدين السرخسي.ط دار المعرفة ببيروت سنة ١٩٨٦م.

٢١- المغني: موفق الدين عبدالله بن قدامة.ت سنة ٦٢٠هـ ط دار الحديث القاهرة

٢٢- المعجم الوسيط – مجمع اللغة العربية –مطبعة مصر سنة ١٩٦٠م.

٢٣- تفسير ابن جرير الطبري.جامع البيان عن تأويل آي القرآن.ط مؤسسة الرسالة.

٢٤- قاموس المحيط للفيروزبادي ط دار الحديث القاهرة.

٢٥- تفسير القرطبي محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي أبو عبدالله.ط مؤسسة الرسالة

٢٦- فتح الباري شرح صحيح البخاري أحمد بن علي بن حجر العسقلاني.ط دار الكتب السلفية.

٢٦- مشكلة الإجهاض: الكاتب:محمد علي البار ،مستشار وباحث في قسم الطب الإسلامي مركز فهد للبحوث الطبية جامعة الملك عبدالعزيز _جدة.دار الطبعة:الدار السعودية للنشر والتوزيع.الطبعة الأولى (١٤٠٥هـ -١٩٨٥م).

٢٧- إجهاض الحمل ومايترتب من أحكام في الشريعة الإسلامية الكاتب :الكتور عباس شومان .دار الطبعة:الدار الثقافة للنشر(القاهرة)، الطبعة الأولى (١٤١٩هـ-١٩٩٩م)

٢٨- الصحاح للجوهري :المؤلف: أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي ، الناشر:دار العلم للملايين –بيروت، الطبعة الرابعة ١٤٠٧هـ -١٩٨٧م.

٢٨-مجمع الأنهار: عبدالرحمن بن محمد بن سليمان المدعو بشيخي زاده ، الناشر :دار إحياء التراث العربي، بدون طبعة.

٢٩-شرح الزرقاني :المؤلف :محمد بن عبدالباقي بن يوسف الزرقاني المصري الأزهري ،الناشر: مكتبة الثقافة الدينية –القاهرة ، الطبعة الأولى.

٣٠-سنن الترمذي المؤلف:محمد بن عيسى بن شورة ،الناشر:شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي – مصر ، الطبعة الثانية .

٣١-سنن الكبرى:المؤلف :أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني ،أبوبكر البيهقي ، الناشر:دار الكتب العلمية بيروت –لبنان، الطبعة الثالثة .

٣٢- نهاية المحتاج: المؤلف :شمس الدين بن محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي ، الناشر: دار الفكر-بيروت ، الطبعة:أخيرة١٤٠٤هـ- ١٩٨٤م.

٣٣- بلغة السالك لأقرب المسالك: أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي ،الشهير بالصاوي المالكي ، الناشر:دار المعارف، بدون طبعة.

٣٤- أسهل المدارك:المؤلف :أبوبكر حسن بن عبدالله الكشناوي ، الناشر:دار الفكر ، الطبعة :الثانية.

روضة الطالبين :المؤلف :أبو زكريا محيي الدين يحي بن شرف النووي ،الناشر: المكتب الإسلامي ،بيروت دمشق –عمان ،الطبعة :الثالثة.

٣٥-الإقناع للحجاوي:المؤلف: موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى الحجاوي المقدسي ، ثم الصالحي شرف الدين ،أبو النجا ، الناشر:دار المعرفة بيروت –لبنان.

٣٦-احياء علوم الدين:المؤلف :أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي ، الناشر: دار المعرفة بيروت.

٣٧- السنن الكبرى :للبيهقي المؤلف :أحمد بن حسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني أبوبكر البيهقي (المتوفى :٤٥٨هـ)الناشر:دار الكتب العلمية ، بيروت –لبنان. الطبعة الثالثة ،١٤٢٤هـ-٢٠٠٣م).

٣٨- فتح القدير: المؤلف :كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام ، الناشر: دار الفكر ، الطبعة: بدون طبعة.

٣٩- الحاوي للماوردي : المؤلف :أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي ، الشهير بالماوردي ،الناشر :دار الكتب العلمية ،بيروت –لبنان ، الطبعة الأولى.

٤٠- ومغني المحتاج للشربيني :المؤلف :شمس الديم محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي ،الناشر: دار الكتب العلمية ، الطبعة الأولى.

٤١- مجموع الفتاوى شيخ الإسلام المؤلف :تقي الدين أبوالعباس أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني (المتوفى ٧٢٨هـ) ،الناشر : مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ، المدينة النبوية ، المملكة العربية السعودية.

٤٢-الجامع لابن وهب ت فوزي عبدالمطلب :المؤلف :أبو محمد عبدالله بن وهب بن مسلم المصري القرشي ، الناشر: دار الوفاء ، الطبعة: الأولى.

٤٣-مصنف عبدالرزاق الصنعاني: المؤلف :أبوبكر عبدالرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني ، الناشر:المجلس العلمي –الهند ،الطبعة :الثانية.

٤٤- مواهب الجليل للحطاب: المؤلف:شمس الدين أبو عبدالله محمد بن محمد بن عبدالرحمن المغربي ، المعروف بالحطاب ،الناشر:دار الفكر، الطبعة :الثالثة.

٤٥-والبهجة شرح التحفة للتسولي :المؤلف :علي بن عبدالسلام بن علي ،أبو الحسن التسولي، الناشر:دار الكتب العلمية-لبنان \بيروت، الطبعة:الأولى.

٤٦- وتحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي : المؤلف:أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي ، الناشر:المكتبة التجارية الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى محمد ، بدون طبعة.

٤٧- جامع أحكام الصغار للأسروشني: المؤلف:محمد بن محمود الأسروشني ، الناشر:دار الفضيلة ، القاهرة.

٤٨-والحاوي للماوردي: المؤلف :الدكتور مصطفى ديب البغاز

والبيان والتحصيل لابن رشد المؤلف :محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى ٥٢٠هـ) الناشر:دار الغرب الإسلامي بيروت –لبنان.الطبعة : الثانية ١٤٠٨هـ-١٩٨٨م.

٤٩- التشريع الجنائي الإسلامي المؤلف :لشيخ عبدالقادر عودة ، الناشر: دار الكاتب العربي –بيروت .

وحاشية الطحطاوي المؤلف :أحمد بن محمد بن إسماعيل الطحطاوي الحنفي توفي ١٢٣١هـ الناشر: دار الكتب العلمية بيروت- لبنان .الطبعة: الأولى ١٤١٨هـ -١٩٩٧م.

٥٠-وتكملة البحر الرائق للطوري: المؤلف: زين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن النجيم المصري (المتوفى ٩٧٠هـ) الناشر:دار الكتاب الإسلامي ، الطبعة الثانية .

٥١- زاد المعاد لابن القيم المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى :٧٥١هـ) الناشر:مؤسسة الرسالة ،بيروت –مكتبة المنار الإسلامية نالكويت. الطبعة:السابعة والعشرون ١٤١٥هـ \١٩٩٤م.

٥٢-سير ألأعلام النبلاء للذهبي : المؤلف:شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذّهبي (المتوفى٧٤٨هـ) الناشر:مؤسسة الرسالة ، الطبعة:الثالثة.

٥٣- تقريب التذهيب لابن حجر:المؤلف :أبوالفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى ٨٥٢هـ)، الناشر:دار الرشيد –سوريا ،الطبعة الأولى.

٥٤-الطب النبوي: المؤلف: شمس الدين ابن القيم الجوزية ، الناشر:دار الهلا –بيروت .

٥٥- والمنتقى للباحي المؤلف :أبو الوليد سليمان بن بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي الأندلسي (المتوفى :٤٧٤) ،الناشر:مطبعة السعادة –بجوار محافظة مصر. الطبعة :الأولى ١٣٣٢هـ .

٥٦-ونهاية المحتاج للرملي: المؤلف:شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي ، الناشر:دار الفكر ،بيروت ،الطبعة أخيرة.

٥٧-التاج والإكليل لابن المواق:المؤلف محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي أبوعبدالله المواق، الناشر:دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى.

٥٨- تبصرة الحكام لابن فرحون: المؤلف:إبراهيم بن علي بن محمد ،ابن فرحون ،برهان الدين اليعمري ، الناشر: مكتبات الكليات الأزهرية ،الطبعة الأولى.

٥٩- الإنصاف للمرداوي:المؤلف علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي ، الناشر :دار إحياء التراث العربي ،الطبعة:الثانية.

٦٠-الإجماع لابن منذر: المؤلف : محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري ،الناشر:دار المسلم للنشر والتوزيع ،الطبعة الأولى لدارالمسلم.

٦١- والإستدكار لابن عبدالبر: المؤلف: أبوعمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر بن عاصم النمري القرطبي ،الناشر: دار الكتب العلمية-بيروت ،الطبعة الأولى.

٦٢-الأشباه والنظائر لابن نجيم المؤلف :زين الدين بن إبراهيم بن محمد ،المعروف بابن نجيم المصري (المتوفى ٩٧٠هـ) ، الناشر: دار الكتب العلمية ،بيروت –لبنان ، الطبعة :الأولى١٤١٩-١٩٩٩م.

٦٣-والموسوعة الفقهية الكويتية:صارد عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية –الكويت ، الطبعة من(١٠٤هـ -١٤٢٧هـ).

٦٤-والوجيز في إيضاح القواعد الكلية : المؤلف :الشيخ الدكتور .محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو،الناشر:مؤسسة الرسالة ،بيروت –لبنان، الطبعة الرابعة.

٦٥-شرح الأربعين النووية للعثيمين المؤلف: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى ١٤٢١هـ) ،الناشر:دار الثرايا للنشر.

٦٦- مجموع الفتاوى شيخ الإسلام المؤلف :تقي الدين أبوالعباس أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني (المتوفى ٧٢٨هـ) ،الناشر : مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ، المدينة النبوية ، المملكة العربية السعودية .

٦٧- نهاية المحتاج للرملي : المؤلف: شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي ، المتوفى سنة١٠٠٤هـ)الناشر: دار الفكر ، بيروت .الطبعة :الأخيرة-١٤٠٤هـ \١٩٨٤م (٥\٥٩١)

٦٨- حاشية الجمل على شرح المنهج المؤلف :سليمان بن عمر بن منصور العجيلي الأزهري ، المعروف بالجمل(المتوفى :١٢٠٤هـ) ،الناشر :دار الفكر، بدون طبعة وبدون تاريخ.

٦٩-تفسير ابن كثير:المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمروبن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي ،الناشر: دار الكتب العلمية ،بيروت، الطبعة: الأولى.

٧٠- والتبيان في أقسام القرآن لابن القيم الناشر دار المعرفة بيروت -لبنان

٧١-الضوء اللامع المؤ لف: شمس الدين السخاوي . الناشر :منشورات دار مكتبة الحياة .

٧٢-البدر الطالع المؤلف :محمد بن علي بن أحمد بن عبدالله الشوكاني اليمني.الناشر :دار المعرفة – بيروت.

٧٣-فتح الباري شرح صحيح البخاري الناشر:دارالمعرفة ببيروت

٧٤- شرح النووي على مسلم المؤلف: أبوزكريا يحيى بن شرف النووي .الناشر:دار إحياء التراث العربي – بيروت . الطبعة : الثانية ١٣٩٢

٧٥- شرح مشكل الآثار للطحاوي المؤلف :أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة المعروف بالطحاوي. الناشر:مؤسسة الرسالة .الطبعة:الأولى ١٤١٥هـ -١٤٩٤م.

٧٦- سنن أبي داود : المؤلف:أبوداود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السجستاني .الناشر: المكتبة العصرية ،صيدا بيروت .

٧٧- مشكل الآثار للطحاوي :المؤلف :أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة المعروف بالطحاوي. الناشر:مؤسسة الرسالة .الطبعة:الأولى ١٤١٥هـ -١٤٩٤م.

٧٨- الطبيب عبدالله عبد محمد(كبير الأطباء للعصاراة) (senior medical officer mb chb)

79- مقابلة :مع الطبيبة عنب محمد ،في المستشفى العام genral hospital)قسم الولادة (دبلوم في التمريض). (nursing in diblom)

٨٠-https://ar.m.wikipedia.org/wiki

فهرس المحتويات

البسملة ..... ب
الإستهلال ..... ج
إهداء ..... د
الشكر والتقدير ..... هـ
تقديم ..... ز
سبب اختيار الموضوع ..... ح
مشكلة البحث: ..... ح
منهج البحث: ..... ط
ملخص البحث: ..... ك
هيكل البحث ..... ل
التمهيد ..... ن
الفصل الثاني: ١٨
المطلب الأوّل :تعريف الإجهاض لغة: ١٩
المطلب الثّاني :تعريف الإجهاض اصطلاحا: ٢٠
المطلب الثالث :تعريف الإجهاض في الطب: ٢٠
المطلب الرابع :مناقشة هذا التعريف: ٢١
المبحث الثاني : مراحل تكوين الجنين في بطن أمه: ٢٢
المبحث الثّالث:أنواع الإجهاض ٢٨
النوع الأول:الإجهاض الطبيعي ٢٨
النوع الثاني: الإجهاض العارض ٢٨
النوع الثالث:الإجهاض العلاجي ٢٨
النّوع الرابع:الإجهاض الجنائي ٢٩
المبحث الرابع:أسباب الإجهاض. ٣١

المبحث الخامس:وسائل الإجهاض: ٣٢
المبحث السابع:أضرار الإجهاض:..... ٣٦
المبحث الثامن: أسباب الإجهاض في مدينة قارسا ، والضرر الغالب ينتج منه ، والنوع الأكثر شيوعا ٣٧
المبحث التاسع : حكم الإجهاض ومايترتب عليه:..... ٣٨
حكمه من حيث التفصيل:..... ٣٨
القسم الأول:الإجهاض الطبيعي..... ٣٨
القسم الثاني:الإجهاض دون ضرورة الشرعية ٣٨
المبحث العاشر : يترتب على الإجهاض:في المسؤولية الجنائية مسألتين :..... ٤٩
المسألة الأولى:مسؤوليّة الطّبيب ونحوه:..... ٤٩
المبحث العاشر:دية الجنين وكفارة الإجهاض :..... ٥٩
المطلب الأول:تعريف الغرة لغة وشرعا:..... ٥٩
المطلب الثاني: وقت وجوب الغرة:..... ٦٠
المطلب الثالث: من تجب عليه الغرة :..... ٦٦
المطلب الرابع : دية الجنين الذي مات بعد ولادته. ٧٠
المطلب الخامس: كفارة الإجهاض ٧٢
الخاتمة..... ٧٧
فهرس الأعلام: ٧٩
فهرس الآيات..... ٩١
تابع فهرس الآيات ٩٢
فهرس الأحاديث..... ٩٤
المصادر والمراجع..... ٩٥
فهرس المحتويات..... ١٠١